





- سرشناسه: اعرافی، علیرضا، ۱۳۳۸ - Araft, AliReza
- عنوان قراردادی: فقه تربیتی، روسی
- عنوان و نام پدیدآور: ФИКХ ОБРАЗОВАНИЯ / АЛИРЕЗА АРАФИ; Переводчик
- مشخصات نشر: Гузель Самара.
- Кум: аль мустафа Международная Публикация И центр переводов, 1393 = 2014.
- مشخصات ظاهری: ۱۸۶ص.
- فروست اصلی: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ: ۱۳۹۳/۲۳۶/پ۱۵۴
- فروست فرعی: نمایندگی المصطفی ﷺ در روسیه؛ ۲
- شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۶۱-۷۷-۵
- وضعیت فهرست نویسی: فیپا
- یادداشت: روسی.
- موضوع: آموزش و پرورش (فقه)
- موضوع: تربیت خانوادگی -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
- موضوع: اخلاق اسلامی
- شناسه افزوده: سامارا، گوزال، ۱۹۵۸ - م. مترجم
- شناسه افزوده: Samara, Guzal
- رده‌بندی کنگره: BP ۱۹۸/۶ / ۱۸ / الف ۰۴۹۵۳۸ ۱۳۹۳
- رده‌بندی دیوینی: ۲۹۷/۳۷۹
- شماره کتابشناسی ملی: ۳۶۳۰۱۴۷

ФИКХ ОБРАЗОВАНИЯ

АЛИРЕЗА АРАФИ

Переводчик:
Гузель Самара



Международный Центр Перевода и
публикаций “Аль-Мустафа (ДБАР)”

ФИКХ ОБРАЗОВАНИЯ

Автор: АЛИРЕЗА АРАФИ

Переводчик: Гузель Самара

Год издания: 1393 с.х., 2014

Издатель: Международный центр перевода и публикаций
«Аль-Мустафа (ДБАР)»

Тираж: 300 экз

ISBN: 978-964-8961-77-5

فقه تربیتی

ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ
تیراژ: ۳۰۰
قیمت: ۹۵۰۰۰ ریال

مؤلف: علیرضا اعرافی
مترجم: گوزال سامارا
چاپ اول: ۱۳۹۳ ش / ۲۰۱۴ م
چاپخانه: نارنجستان

© Аль-Мустафа Международная публикация и центр переводов

Распределительные центры:

- IRAN, Qom; Muallim avenue western , (Hujjatia). Tel-Fax: +98 25-37839305 - 9
 - IRAN, Qom; Boulevard Muhammad Ameen, Y-track Salariyah. Tel: +98 25-32133106, Fax: +98 25-32133146
 - IRAN, Tehran; Inqilab Avenue, midway Wisal Shirazi and Quds, off Osko Street, Block 1003. Tel: +98 21-66978920
 - IRAN, Mashad; Imam Reza (a.s) Avenue, Danish Avenue Eastern, midway Danish 15 and 17. Tel: +98 51-38543059
- www.pub.miu.ac.ir miup@pub.miu.ac.ir

We wish to acknowledge the assistance of all for finalization of this book

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	15
ГЛАВА 1	
ПРАВО (ФИКХ)	25
1. Определение фикха	25
2. Предмет фикха	26
р 2.1 Поступки	27
р 2.2 Понятие «добровольность»	30
р 2.3 Лицо, обязанное исполнять предписания	34
3. Содержание фикха	35
р 3.1 Предписания, регулирующие деяния субъектов шариата	37
р 3.2 Нормы, определяющие религиозно-правовой статус субъектов шариата	39
Заключительный вывод	42
Краткое содержание первой главы	42

ГЛАВА 2

ПЕДАГОГИКА (ТАРБИЙАТ) 45

1. Определение педагогики	45
2. Классификация педагогики	59
3. Педагогическая система	63
р 3.1 Основы	65
р 3.2 Цели	66
р 3.3 Принципы	67
р 3.4 Методы	68
4. Педагогика	69
р 4.1 Определение	69
р 4.2 Предмет педагогики	71
р 4.3 Методика исследований в педагогике	71
р 4.4 Цель и практическая польза педагогики	72
р 4.5 Различие между образованием и педагогикой	72
5. Педагогика и понятия, близкие к нему по значению	72
р 5.1 Обучение	73
<i>Сопоставление обучения и педагогики</i>	74
р 5.2 Пропаганда	76
Сопоставление педагогики и пропаганды	85
5.3 Этическое воспитание	82

Сопоставление этического воспитания и педагогики	85
p 5.4 Мораль	88
Сопоставление морали и педагогики	90
Краткое содержание второй главы	93

ГЛАВА 3 **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИКХА** **И ПЕДАГОГИКИ** **95**

Предисловие	95
Отношения между науками	95
1. Отношения между фикхом и педагогией	98
p 1.1 Сопоставление объектов изучения	99
p 1.2 Сопоставление целей	99
p 1.3 Сопоставление сфер деятельности	100
p 1.4. Сопоставление проблематики	101
p 1.5 Сопоставление практического характера двух наук	101
2. Влияние педагогики на фикх	102
p 2.1 Расширение границ фикха	103
p 2.2 Систематизация педагогики	105
p 2.3 Применение педагогического анализа к предписаниям фикха	106
3. Влияние фикха на педагогику	107
p 3.1 Влияние фикха на основы педагогики	108

р 3.2 Влияние фикха на цели педагогики	108
р 3.3 Влияние фикха на принципы педагогики	109
р 3.4 Влияние фикха на методы педагогики	109
р 3.4 Влияние фикха на столпы педагогики	109
р 3.5 Влияние фикха на этапы педагогики	110
4. Влияние педагогики на фикх	112
р 4.1 Постановка новых вопросов	112
р 4.2 Конкретизация имеющихся вопросов	114
5. Влияние фикха на педагогику	115
р 5.1 Выбор направления развития педагогики	115
р 5.2 Ограничение и сдерживание	115
р 5.3 Разработка новых методов и принципов	116
р 5.4 Постановка исследовательских задач	116
6. Заключительный вывод	116
Дополнительные моменты	117
р Взаимодействие фикха и морали	117
1. Связь между фикхом и моралью	118
р 1.1 Сопоставление целей	118
р 1.2 Сопоставление методов	121
р 1.3 Сопоставление объектов	123
2. Влияние фикха на мораль	128
3. Влияние морали на фикх	125
4. Заключительный вывод	132
Краткое содержание третьей главы	133

ГЛАВА 4

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

137

1. Определение понятия «Педагогическое право»	137
2. Место Педагогического права в системе фикха	141
p 2.1 История классификации фикха	141
p 2.2 Место Педагогического права в существующей системе классификации фикха	154
p 2.3 Место Педагогического права в стройной системе исламского просвещения	163
Предварительные пояснения	163
Значение Педагогического права	173
3. Направления деятельности Педагогического права	173
Предисловие	173
p 3.1 Задачи, стоящие перед Педагогическим правом	176
p 3.2 Перспективы развития Педагогического права	180
Краткое содержание четвертой главы	181
БИБЛИОГРАФИЯ	185

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Во имя Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного

Исследования в области гуманитарных наук, которые проводятся как с целью изучения и планирования, так и с целью корректировки тех или иных гуманитарных явлений, бесспорно необходимы для достижения человечеством подлинного благополучия. При этом основным условием динамичности, реалистичности и эффективности подобного рода исследований в любом обществе является использование рациональных доводов и божественных откровений наряду с теми знаниями, которые добыты опытным путем, с учетом объективных процессов, а также культуры и ценностей того или иного общества.

Практическая научная деятельность, которая ведется в исламском обществе Ирана, с одной стороны, призвана изучать процессы, происходящие в социуме, а с другой — исследовать Ислам в качестве наиболее фундаментального учения о божественном откровении и основного элемента иранской культуры. Исходя из этого, особое значение приобретают тщательные изыскания в области исламского образования и применение их результатов в исследовательской деятельности в целях пересмотра и адаптации основ и проблематики гуманитарных наук к отечественным условиям.

С учетом этих стратегических постулатов, основатель Исламской Республики Имам Хомейни (да будет мир с ним!) еще в 1982 году заложил основы для Бюро по сотрудничеству

между Университетом и духовным сообществом. Благодаря направляющей роли и неусыпному вниманию, которое Имам Хомейни оказывал этому вопросу, при поддержке профессорского состава Университета был сформирован данный научный орган. Успешный опыт научного учреждения создал предпосылки для расширения его деятельности. В результате, в 1998 году решением Совета по развитию высшего образования Ирана был основан «Исследовательский духовно-университетский факультет», который к 2003 году был реформирован сначала в «Исследовательский духовно-университетский институт», а затем в «Исследовательский духовно-университетский Центр». К настоящему времени данный Исследовательский Центр, с честью исполняя свою нелегкую миссию, имеет множество заслуг перед научным сообществом, к числу которых можно отнести подготовку, написание, перевод и издание десятков книг и научных трудов.

В заключение Исследовательский Центр считает необходимым выразить признательность и уважение хужджат аль-ислам ва-ль-муслимину профессору Алирезе Арафи и его коллегам: хужджат аль-исламу Сейид Таги Мусави, хужджат аль-исламу Самаду Саиди и хужджат аль-исламу Али Хосейн-Панаху за усилия, приложенные ими при проведении исследований и написании данной книги, а также хужджат аль-исламу Али Банари, Мохаммаду Дауди и Махмуду Ноузари, которые взяли на себя труд оценить данную работу.

*Исследовательский центр
семинарии и университета
Весна 2008 г.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Записи, которые мы предлагаем сегодня вниманию ученых-богословов и специалистов в области фикха и педагогики, были составлены на основе курсов по Педагогическому праву, которые были впервые организованы в 1998 году и сегодня, несмотря на перерыв в несколько лет, возобновили работу. Важную роль в создании этих записок сыграли научные и критические замечания наших друзей, которые были участниками занятий, а также глубокие знания и эрудиция моих помощников, занимавшихся составлением данных записей.

В предисловии считаю уместным бегло окинуть взглядом эволюцию теоретических школ и основные этапы, через которые они прошли в развитии, и в общих чертах разделить этот путь на три периода:

1. В прежние времена духовные школы имели широкий спектр научного познания и обращались ко всему разнообразию исламских и общечеловеческих знаний. Процесс обучения и приобретения знаний в этих школах охватывал обширный массив исламской и светской науки и просвещения. Естественным, что при подобной широте охвата знаний такие научные школы и центры не могли не отличаться друг от друга, как с точки зрения царивших в них взглядов и атмосферы, так и с точки зрения использовавшихся ими культурных и образовательных элементов. Так в различные периоды и в различных странах существовали отличия между шиитскими и суннитскими духовными школами. К примеру, в одних школах в отдельные периоды больших высот достигали философия и рациональные

науки, в других выдающиеся результаты демонстрировали математика и естественные науки, а в иных — фикх, хадисы и повествовательные научные направления. Тем не менее, духовные школы занимались всеми этими научными направлениями в комплексе. Данный период можно назвать периодом первичного расширения.

2. Второй период, охватывающий опыт, приобретенный духовными школами в течение нескольких столетий, можно назвать периодом сужения и ограничения сферы духовных семинарий. Это был период, во время которого, вследствие ряда исторических причин, а также внутренних и внешних факторов, многие научные области, как светские, так, временами, и некоторые религиозные, постепенно отделились от образовательной системы, действовавшей в духовных школах. На протяжении последних столетий и в современный период мы имеем возможность наблюдать наивысший расцвет этой тенденции. С развитием западной цивилизации, с приходом колониализма и распространением появившихся в тот период научных знаний и в результате давления, оказывавшегося на духовные школы и богословов, а также вследствие их значительного отставания, большинство наук покинуло богословские теоретические школы, и сформировались новые научные и университетские центры, отделенные от них.

3. Третий период, на который следует указать, можно назвать этапом открытости и очередного расширения деятельности духовных школ в современный период. Ключевым и центральным субъектом этого периода можно считать Кумскую теоретическую школу и, в особенности, ее деятельность в годы после Исламской Революции. Разумеется, и Неджефская теоретическая школа, и некоторые другие выдающиеся научные центры и фигуры исламского и шиитского мира также внесли неоценимую лепту в данный процесс развития и преобразований.

Кумская теоретическая школа, несмотря на длительную историю существования, ныне переживает период нового строительства и становления. Она к настоящему моменту прошла в развитии четыре этапа.

Первый этап: создание и формирование школы, осуществленное ныне покойным аятоллой Хаэри Язди.

Второй этап: укрепление и становление школьной системы во времена аятоллы Буруджерди.

Третий этап: количественное и качественное расширение и развитие деятельности школы, которое после смерти аятоллы Буруджерди осуществлялось высшим богословским руководством школы и лично Имамом Хомейни.

Четвертый этап: период расцвета и развития школы после победы великой Исламской Революции. На этом этапе выдающуюся роль в формировании новых органов сыграли Имам Хомейни, аятолла Хаменеи, а также другие уважаемые аятоллы, молодые богословы и ученые.

Исламская Революция, вдохновленная Кумской школой и выросшая из ее идей, в свою очередь, оказала огромное влияние на весь институт школы, что нашло широкое отражение в процессах, происходивших в школе в управленческих, образовательных, культурных, исследовательских, социальных, бытовых и прочих областях. Разумеется, рассмотрение социальных процессов, происходивших в школе после ее основания и, особенно, после победы Исламской Революции достойно более подробного обсуждения.

С другой стороны, третий период (период нового расширения деятельности духовных школ) также может быть разделен на несколько этапов:

Первый этап: формирование философского подхода к образовательной системе Кумской научно-духовной школы.

На этом этапе деятельность школы вышла за рамки исследования хадисов, комментирования религиозных текстов и рациональных подходов, в которые она постепенно оказалась заключена. Можно было наблюдать расширение ее деятельности в сторону философского и рационального направлений.

Второй этап: На данном этапе в центре внимания и изучения школы оказались философские идеи и учения Запада, такие как экзистенциализм и марксизм. Школа занялась изуче-

нием социального, политического и образовательного аспектов Ислама в сопоставлении с западными идеями и философскими учениями, обслуживающими гуманитарные науки. Ключевыми фигурами этого этапа развития Кумской школы можно считать покойного Алламе Табатабаи и Шахида Мотаххари.

Третий этап: На данном этапе, в процессе развития и еще более ясного изложения исламских идей на новом философском и мыслительном пространстве Ислама, в центре профессионального внимания оказываются новые вопросы калама (схоластической теологии) и более профессиональный подход к гуманитарным областям знаний. Ставится вопрос об отношениях между гуманитарными и исламскими науками, возрастает внимание к исламскому взгляду на философию. На этом этапе заслуживает внимания роль таких мыслителей, как Шахид Садри, профессор Месбах, а также различных школьных и университетских организаций, таких как духовный и университетский исследовательский центр (позже Бюро по сотрудничеству между научно-духовной школой и Университетом), а также образовательно-исследовательский Центр Имама Хомейни.

Четвертый этап: В качестве характеристики четвертого шага, который осуществляется Кумской научно-духовной школой в настоящее время, можно назвать усилия, направленные на еще более пристальное внимание философии и каламу и выработке целостного профессионального взгляда на гуманитарные науки. На этом этапе, в условиях нового взгляда на калам и фикх, произошло изменение и принципиальное методологическое расширение этих областей с учетом потребностей гуманитарных наук. Были созданы основы для практических исследований общества с целью выработки системы взглядов и создания исламской гуманитарной науки, в которой важное место может занять Педагогическое право.

С другой стороны, можно указать несколько этапов, через которые прошла Кумская школа при теоретическом обсуждении вопросов исламского образования и новых направлений в области обучения и воспитания:

Первый этап: Обсуждение исламского образования в новом формате и с учетом нового взгляда на исламское образование, но без какого-либо академического и профессионального подхода. На этом этапе, в основном, осуществлялась попытка нового прочтения идей, которые были выработаны в прошлом и которые уже существовали в системе исламских знаний, а также их представление в новом виде и обличье. При этом исходили из предположения, что данные идеи де-факто имеются в исламской науке — их нужно только разъяснить и представить. Считалось, что необходимо либо поставить новые вопросы, либо предложить современному миру новую классификацию этих идей. Многочисленные сочинения и произведения, такие как труды профессора Амини, являют пример подобной важной работы, осуществленной на первом этапе.

Второй этап: Вторым этапом явился продолжением предыдущего. Можно сказать, что после победы Исламской Революции и создания Бюро по сотрудничеству между научно-духовной школой и Университетом, правовых учреждений, а также таких организаций как Институт Бакир аль-'Улум и Институт Имама Хомейни, педагогика предстала в более академичном и упорядоченном виде — она вошла в область образовательных исследований школы, обладая уже более профессиональным взглядом. Наиболее заметную роль в становлении и укреплении этого процесса сыграли группы, занимавшиеся вопросами педагогики в исследовательском центре научно-духовной школы и Университета, институте Имама Хомейни и в некоторых других центрах, а также молодые ученые, работавшие в школе и Университете.

Третий этап: Еще один этап заключается в том, что необходимо усилить академический взгляд, для того, чтобы упорядочить образовательную сферу таких наук как калам, фикх и ахлак (этика) — и на основе данной просветительской системы сформировать исламскую науку в области образования, обладающую соответствующей научной спецификой.

В качестве разъяснения этих двух ключевых моментов следует добавить, что отношения между исламским просвещением и педагогической наукой можно представить в виде двух направлений:

Первое направление: Развитие исламских наук (калама, фикха и ахлака) параллельно с постановкой новых педагогических вопросов и тем. Естественно, это должно происходить одновременно с подчеркиванием своеобразия исламских наук в области образования, исходя из того, что исламские науки в общей классификации состоят из трех разделов:

Первый раздел: Описательные и теоретические вопросы Ислама, которые принято называть калам и подразделять на две части: Общий калам и Частный калам. Под Общим каламом подразумевают традиционный калам, который, разумеется, также пополняется новыми областями и занимается описанием таких грандиозных вопросов, как вопросы бытия и мироздания с точки зрения Ислама. Частный калам представляет собой дополнительные философские разделы, такие как философия образования, которые занимаются описательными утверждениями и концепциями Ислама в различных областях и сферах частного характера.

Второй раздел: Вторым разделом является фикх, который выносит суждения о добровольных действиях человека с точки зрения того, заслуживают ли они вознаграждения или наказания.

Третий раздел: Третий раздел — ахлак, наука, которая занимается рассмотрением душевных качеств и поступков человека с точки зрения принадлежности их к категориям «хороший» или «плохой».

Все исламское просвещение укладывается в эту тройную классификацию, которая распространена и практикуется везде. В том же направлении развиваются и исламские науки в области образования. На самом деле, методы и сущность исламских наук, как калама, так и фикха, и ахлака — остаются неизменными. Эти науки лишь пополняются новыми сведениями, темами и вопросами. То, чем до сих пор занималась духовная научная школа,

лежит в этой же плоскости. Для расширения и углубления системы исламского просвещения, представленной тремя разделами (каламом, фикхом и ахлаком) педагогической науке необходимо обратить внимание на следующие области:

Первая область: Педагогическая философия или Частный калам в области образования. Мы называем такой калам «частным» для того, чтобы сохранилась его связь с Общим каламом и основами калама, и для того, чтобы сделать более понятным его логическое построение. В самом деле, если Общий калам занимается вопросами познания человека и бытия, то Частный калам, используя те же источники и основы, отвечает за такие же фундаментальные описательные направления в области социологии, культуры, педагогики и им подобным.

Вторая область: Педагогическое право. Фикх, на самом деле, должен быть расширен и распространен на область педагогических вопросов. Вопросы педагогики должны рассматриваться также и с точки зрения фикха.

Третья область: Педагогическая этика, то есть ахлак в области обучения и воспитания.

Три перечисленные области составляют основу исламской педагогической системы, и все последующие области представляют необходимые средства, либо результаты деятельности этой системы.

Четвертая область: Методология исламской педагогики. Принципы фикха должны быть до некоторой степени расширены, и постижение идей философии, калама, фикха и этики требует наличия методологии. Имеющаяся у нас методология богата и эффективна, однако, она недостаточна и требует дальнейшего развития.

Пятая область: Исламская педагогическая система. Систематизация представляет всеобъемлющий взгляд, позволяющий связать три первые области и достичь больших теоретических высот. Продолжением систематизации должно стать создание частных систем исламской педагогики в различных областях.

Шестая область: Для достижения результатов во всех перечисленных областях необходим комментарий к религиозным текстам, проведенный с точки зрения педагогических вопросов. Вступая в область Педагогической философии или Педагогического права, следует обращаться к Корану и Сунне. Поэтому комментирование Корана, хадисов и иных религиозных текстов, к примеру, таких как «Нахдж аль-балага» или «Сахифат ас-Саддаджийа» с точки зрения образовательных проблем — становится необходимостью, поскольку некоторые результаты, которые достигаются в рамках педагогического комментария, при обычном подходе к фикху и философии недостижимы.

Седьмая область: «Педагогическое жизнеописание», занимающееся анализом педагогических деяний Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и его семьи (мир им!).

Восьмая область: История исламского образования, включающая также историю научно-духовных школ. В этой области до сих пор не велась настоящая работа, и не было проведено достойных исследований.

Второе направление: Производство религиозного знания в сфере педагогических наук. В рамках этого направления педагогика сохраняет свой научный характер, приобретая исламское содержание и форму.

Однако абсолютно ясно, что основы исламской педагогики и создание теории исламской педагогики должны опираться на исламскую Педагогическую философию и Педагогическое право. Целью создания основ Педагогического права является обеспечение этой фундаментальной необходимости, а также нахождение ответов на проблемы, которые возникают в обществе в этой сфере.

Рассмотрение вопросов Педагогического права началось в 1998 году в рамках высшего курса обучения фикху. Их слушателями и участниками стали эрудированные и опытные студенты, которые зачастую имели академическое педагогическое образование и занимались исследованиями в области об-

разования. До 2000 года эти курсы проводились с периодичностью 2 часа в неделю. Затем был трехлетний перерыв, после чего в 2004 году работа курсов возобновилась и сейчас продолжается с той же периодичностью. Настоящая книга является первым томом и содержит общие моменты. Надеемся, что она будет с благосклонностью принята перед престолом Всевышнего и заслужит авторитет среди читателей.

ГЛАВА 1

ФИКХ

1. Определение фикха

Фикх в лексическом смысле употребляется в нескольких различных значениях, четыре из которых заслуживают нашего внимания:

а) «знание и осознанность». Мнение большинства лексикологов склоняется именно к этому значению.¹

б) «понимание». Это значение приводит большинство лексикологов в значении слова фикх.² Понимание в этом случае означает «понимание речи, которое приобретается в результате размышлений над ней»³;

в) «понимание, сопровождающееся вниманием и размышлением»⁴. Шахид Мотаххари убежден, что слово «фикх» во всех случаях употребляется в значении «глубокое понимание»⁵;

г) «проницательность и прозорливость».⁶

В качестве термина, фикх употребляется в следующих двух смыслах:

¹ Фарахиди, Аль -Айн, том 3, стр. 37; Ибн-Фарс, Муд'жам макайис ал-луга, том 4, стр. 442; Файуми, Мисбах аль-мунир, том 2, стр. 154.

Турайхи, Маджма' аль-бахрайн, том 6, стр. 355.

² Джаухари, Ас-Сихах, том 6, стр. 2243.

³ Мустафави, Ат-Тахкик фи калимат аль-кур'ан аль-кари, том 9, стр. 123.

⁴ Там же, том 1, стр. 123.

⁵ Мотаххари, «Знакомство с исламскими науками (Усул аль-фикх и фикх)», стр. 53.

⁶ Ибн Манзур, Лисан аль -араб, том 1, стр. 305, 306. Зубайди, Тадж аль -арус, том 9, стр. 402.

а) Знакомство с религиозными науками (включая вероубеждения, этику и практические предписания);

б) Знакомство с практическими предписаниями¹.

Во втором смысле термин «фикх» употребляется в двух значениях: иногда в значении «норм шариата», что, в основном, нашло отражение в сборниках фетв, и иногда в значении «наука об иджтихаде», то есть о том, как факихи, приводя и рассматривая различные доводы, занимаются извлечением соответствующих предписаний. Именно в этом значении («наука об иджтихаде») мы и будем рассматривать фикх в данной книге.

Исходя из сказанного, известные ученые-богословы в области фикха предлагают следующее определение этой науки: *هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية*, то есть «наука о предписаниях шариата, извлекаемых в результате развернутых доказательств»². В этом значении фикх является наукой, подобной другим наукам, и имеет особый предмет для изучения, а также содержание. Разумеется, далее в ходе рассмотрения предмета и содержания фикха, мы придем к более полному его определению.

2. Предмет фикха (мауду' аль-фикх)

С учетом того, что в фикхе речь идет о предписаниях шариата, относящихся к добровольным поступкам, которые совершаются лицом, обязанным исполнять предписания (совершеннолетним), предметом фикха являются «добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания (*мукамляф*)». Поэтому для того, чтобы точно определить рамки предмета, изучаемого такой наукой, как фикх, необходимо рассмотреть каждое из условий, предъявляемых к предмету изучения этой науки.

¹ Мотаххари «Знакомство с исламскими науками (Усул фикх и фикх)», стр. 66.

² Садр, Дурус фи 'илм аль-усуль, стр. 146. Амили, Ма'алим ад-дин ва милаз аль-муджтахидин, стр.22.

Исходя из того, что фикх рассматривает каждый случай добровольного поступка лица, обязанного исполнять предписания, из числа тех, которые входят в компетенцию этой науки, и по каждому из них формулирует шариатское решение, целосообразно будет затронуть вопрос о целях этой науки.

Наука фикх ставит целью определение критериев, по которым действие, совершенное лицом, обязанным исполнять предписания, может быть признано достойным вознаграждения или заслуживающим наказания. Иными словами, основной задачей фикха является демонстрация того, в каком случае имеется возможность для вознаграждения, а в каком требуется наказание. Таким образом, все, что может стать источником вознаграждения или наказания, должно быть рассмотрено в рамках фикха. Исходя из этого критерия и определяются границы предмета, изучаемого в рамках науки о фикхе.

Здесь нам необходимо будет обратиться к рассмотрению собственно добровольных поступков, которые находятся в сфере интересов науки фикх и совершаются лицами, обязанными исполнять предписания.

р 2.1 Поступки

Виды поступков:

Поступки, которые входят в предмет изучения науки фикх, можно разделить на две группы: внешние и внутренние. Внешние поступки осуществляется при помощи внешних и видимых инструментов, тогда как внутренние поступки совершаются под влиянием внутренних душевных побуждений. Последние как раз и являются теми самыми «намерениями» (*нийат*), к которым относятся: целеполагание, неверие, лицемерие, раскаяние и т.д. Следует проводить четкую границу между внутренними поступками и чертами характера, поскольку последние имеют отношение к психологическому состоянию и устойчивым свойствам

натуры, тогда как внутренние поступки являются действиями, которые совершаются вследствие этих черт и свойств.

Таким образом, фикх рассматривает два вида поступков, поскольку внутренние поступки, так же как и внешние, являются добровольными действиями, совершаемыми лицом, обязанным исполнять предписания, и могут быть упорядочены с точки зрения того, заслуживают они вознаграждения или наказания.

Покойный Фейз Кашани, рассуждая о сущности фикха в труде *«Аль-Мухадджат аль-байда»*, вначале, солидаризируясь с аль-Газали, называет фикх «светской наукой» и опровергает сомнения по поводу того, что он является наукой, необходимой для загробной жизни ('ильм аль-ахира). Однако, ближе к концу все-таки признает его наукой, необходимой для загробной жизни. Он, признавая, что фикх, который пришел к нам от семьи Пророка (мир им!), рассматривает внутренние деяния, такие как намерения и искренность, констатирует, что эти внутренние поступки составляют важнейшую часть фикха, и если ограничить фикх только рассмотрением внешних поступков, то придется убрать из него многие важные темы.¹

Поэтому, с учетом широты охватываемых фикхом вопросов, следует считать, что его предметом являются все поступки. То есть — любые поступки, как внутренние, так и внешние, можно считать предметом обсуждения в рамках науки фикх, поскольку все они являются добровольными поступками лиц, обязанных исполнять предписания.

Качества действий:

Смысл этого выражения состоит в том, что поступки, о которых идет речь в фикхе, рассматриваются не только с точки зрения их «содержания», но и с точки зрения их «свойств, качеств». Например, если во время совершения намаза чтение суры Аль-Фатиха и какой-нибудь другой суры является дей-

¹ Фейз Кашани, *Аль-Махадджат аль-байда*, т.1, стр. 61.

ствием (то есть самой сутью действия), то громкое или тихое чтение можно назвать качествами, которые присущи этому действию (качествами действия). Подобные качества также подлежат регламентации с точки зрения того, заслуживают ли они воздаяния или наказания, поскольку им также присуща добровольность. На самом деле, качества можно считать теми же действиями и добровольно совершаемыми поступками. Поэтому в фикхе рассматриваются как содержание, так и качество деяния, поскольку в отношении установления степени добровольности при их осуществлении и того, заслуживают они вознаграждения либо наказания, они являются равнозначными. По-существу, качества действия считаются теми же самыми действиями.

Несовершение поступка:

Кроме того, «добровольные действия и поступки, совершаемые лицом, обязанным исполнять предписания (совершеннолетним)», включают и такое понятие как «несовершение». То есть — не только характер требуемого поступка является предметом рассмотрения, но иногда речь идет и о поступке с точки зрения его отсутствия. И поскольку подобные «несовершения» сопровождаются знанием и сознательным намерением (например, отказ от определенных действий в состоянии *ихрама* в хадже, несоблюдение поста и т.д.), они также являются предметом рассмотрения в фикхе. На самом деле, такие «несовершения» не являются абсолютными, и речь идет только об отсутствии действия. Однако они «лишены свойств» и, в результате, они обладают какой-то «долей сущности». Следовательно, они также подпадают под компетенцию фикха.

Разумеется, следует разделять «несовершение» и «воздержание». Так воздержанность является реальностью и говорит о реально существующем, в то время как несовершение — это отсутствие реального действия. В большинстве указаний шарията речь идет именно о «несовершении». То есть мусульманские законодатели хотят от нас «несовершения (поступка)», а не

«воздержания» от его совершения. Итак, «несовершенство» также рассматривается фикхом, и по нему также должно быть вынесено шариатское решение.¹

р 2.2 Понятие «добровольность» (ихтийар)

Невольные и добровольные поступки:

Фикх предусматривает еще одну классификацию поступков, а именно: разделение их на добровольные и невольные (естественные). Невольными являются те действия, которые не требуют предварительных волевых усилий для осуществления и совершаются органами и частями организма без участия воли. Такие действия могут сопровождаться наличием знания и осведомленности, а могут и не сопровождаться. Однако, так как волевые усилия не задействованы, то такие поступки являются невольными.

Добровольными являются действия, которые требуют предварительных волевых усилий для осуществления. Другими словами, для совершения подобного рода действий требуются как знание и понимание, так и возможность выбора и свобода воли.

Понятие свободы воли в фикхе и философии:

В философии свободу воли определяют как «если захотел, сделал, и если не захотел, то не сделал». С другой стороны, при рассмотрении всех причин, которыми руководствуется субъект при совершении намеренных действий, констатируется, что «действующий по своей воле — это тот, у кого есть знание, воля, подробное знание о действии до его совершения и дополнительный мотив, как в человеке при совершении добровольных действий

¹ Амели, Му‘аллим ад-дин, стр. 9.

الخامس: الفاعل بالقصد و هو الذيله علم و اراده و علمه بفعله تفصيلي قبل
 الفعل بداع زايد كالانسان في افعاله الاختيارية¹. То есть, такого рода субъект противопоставляется субъектам, «совершающим действия по необходимости» (фа'иль би-ль-джабр), «совершающим действия по принуждению» (фа'иль би-ль-икрах) и «совершающим действия вынужденно» (фа'ильби-ль-идтирар). Иначе говоря — то, что в философии называется «свободой воли», противопоставляется каждому из таких понятий, как совершение чего-либо по необходимости, по принуждению и вынужденно. Однако в приведенной фразе «если захотел, сделал, а если не захотел, не сделал» (ин шаа фа'аля ва ин шаа лям йаф'аль), в отличие от известного философского определения, свобода воли противопоставляется только действию по необходимости, тогда как оба других действия, то есть совершенные «по принуждению» и «вынужденно», включены в понятие «свобода воли». Так Алламе Табатабаи, вопреки известному мнению философов, не считает свободным субъекта, совершающего действия по необходимости, а того, который совершает действия по принуждению и вынужденно — считает свободным.² Исходя из этого, понятие «свобода воли» в фикхе равнозначно философскому определению, которое используется Алламе Табатабаи.

Фикх считает невольным только действие, по отношению к которому субъект является полностью бессильным и безвольным. Таким образом, добровольное действие в фикхе может быть как совершаемым по принуждению, так и совершаемым вынужденно. Другими словами, добровольное действие в фикхе это не только то действие, «которым субъект распоряжается по его собственному желанию, вследствие личной заинтересованности, без отдаленных предпосылок и без посредников». Согласно фикху, всякий раз, когда кто-либо может совершить какое-либо действие, а может его и не совершать — подобное действие является добровольным, и по нему может быть вынесено решение в соответствии с шариатом. В качестве иллюстрации приведем

¹ Табатабаи, Нихайат аль-хикма, стр. 223.

² Табатабаи, Нихайат аль-хикма, стр. 224.

следующий пример. Процесс дыхания регламентируется фикхом, так как, хотя все мы и вынуждены дышать, однако можем не дышать, поскольку никто насильственно не принуждает нас к дыханию.

Относительность понятия «свобода воли» (ихтийар):

Свобода воли, которой обусловлен предмет изучения фикха, является относительным понятием, поскольку обладает весьма широким ареалом применения. Она охватывает как очень высокую степень свободы и выбора, при которой человек предпринимает действия, используя волю, знания и тщательный предварительный расчет, так и очень слабую возможность выбора и свободы. К слову, свобода воли в фикхе включает в себя поступки, совершенные как добровольно, так и по принуждению или вынужденным образом, то есть — большинство обычных и даже естественных действий, свобода совершения которых состоит только в том, что, если мы захотим, то можем и не совершать их. Итак, свободная воля является весьма широким понятием.

Условия, предвещающие добровольность:

Для того, чтобы стать добровольным, действие должно быть осознано, и для его осуществления должна иметься возможность. Эта возможность может быть как прямой, так и опосредованной. То есть — до тех пор, пока человек не понимает, что он делает, его действия не могут быть свободными. И точно также — пока человек (напрямую или опосредованно) не обладает возможностью для совершения действия, добровольное совершение действия невозможно. Поэтому знание и возможность считаются условиями, предвещающими добровольность. Осведомленность о действии также является предварительным условием для его совершения. То есть, если кто-либо не осведомлен о действии,

логично, что он не может совершить его, и данное действие не подпадает под определение добровольного поступка.

Изменение степени добровольности действия:

Легко представить себе обстоятельства, при которых в будущем у человека может появиться возможность свободно распоряжаться каким-либо действием, даже если в настоящее время осуществление этого кажется невозможным. Возьмем в качестве примера генную инженерию, которая разрабатывается с целью изменения поведения, привычек и морали человека. Все эти качества в настоящее время не являются добровольными, поэтому они не входят в предмет рассмотрения фикха. И если даже какая-либо часть из них и будет рассматриваться фикхом, то лишь в гипотетическом плане, поскольку фикх занимается лишь тем, что фактически является актом свободной воли лица, обязанного исполнять предписания. Однако существует вероятность того, что в результате научных процессов и преобразований в будущем подобные несвободные действия превратятся в добровольные, и тогда, с учетом изменения условий времени и места, или изменения субъекта действия, данные несвободные действия станут добровольными и окажутся в границах вопросов, которыми занимается фикх.

Степень свободы воли при совершении предварительных действий:

Действия, которые совершаются нами после осуществления ряда предварительных действий, считаются совершенными добровольно и с участием нашей воли, поскольку само совершение предварительных действий было свободным, несмотря на то, что собственно действие после этого может приобрести характер неизбежного и вынужденного. Признание предварительных действий в качестве добровольных обусловлено тем обстоятельством,

что самостоятельно действующий субъект мог бы предотвратить совершение действия путем отказа от совершения предварительных действий. Именно поэтому — из-за наличия возможности предотвратить совершение действия — оно и считается добровольным.

Таким образом, понятие «свобода воли» в фикхе весьма далеко от его философского определения¹, поскольку большинство действий по причине того, что, по крайней мере, их осуществление, используемые средства и приготовления к их осуществлению являются свободными и зависят от воли человека, признаются фикхом в качестве добровольных и входят в сферу его компетенции. Хотя нельзя отрицать, что некоторые действия и даже средства для их осуществления и приготовления к их совершению не зависят от человека и являются полностью несвободными.

р 2.3 Лицо, обязанное исполнять предписания (мукалляф)

С одной стороны, ученые-богословы единодушны в том, что «наказание не распространяется на поступки лица, не обязанного исполнять предписания (мумаййаз)»². Однако с другой стороны, у них имеются разногласия относительно того, «распространяется ли вознаграждение (*саваб*) на поступки подобного лица, и воздастся ли за его поступки вознаграждением. Если предположить, что воздастся, то являются ли они правильными с точки зрения шариата», и можно ли, в результате, нанимать на работу ребенка или совершать намаз за ним?

Если исходить из предположения о том, что лица, не обязанного исполнять предписания, будут касаться нормы о предпочтительности действий, то следует расширить рамки

¹ За исключением приведенного выше определения, данного покойным Алламе Табатабаи.

² Бохрани, Ал-Хада'ик ан-надира, том 13, стр. 54.

изучаемого фикхом предмета для того, чтобы условие о «поступках лица, обязанного исполнять предписания», о котором говорится в фикхе, распространялось на лиц как обязанных, так и не обязанных совершать предписания. Понятие «предписание» следует рассматривать комплексно, включая в него одобряемые действия. При этом обязательность исполнения одобряемых действий также целесообразно считать частью фикха, и не ограничивать предмет, изучением которого занимается фикх, только необходимыми предписаниями (которые относятся к лицам, достигшим возраста обязательств). Таким образом, рассмотрение и вынесения суждений о поступках лиц, не обязанных исполнять предписания, также входит в область задач фикха.

р 3. Содержание фикха (махмуль аль-фикх)

После того, как мы дали определение фикха и говорили о том, что является предметом его изучения, приступим к рассмотрению содержания этой науки. Обсудим, что собой представляет содержание фикха, и определим рамки и виды этого содержания.

Для начала следует понять: что же, собственно, входит в понятие «содержание фикха»? Наиболее полным из всех имеющихся определений содержания фикха является следующее:

*Содержанием фикха являются законы Всевышнего, данные Им с целью регламентирования жизни человека и относящиеся как к внутренней природе человека, так и к его поступкам или другим действиям, которые так или иначе связаны с человеком или его поступками.*¹

Вслед за определением понятия «содержание фикха», следует обратиться к рассмотрению того, насколько широко простираются границы этого содержания. Об этом высказывалось

¹ Садр, Дурус фи 'илм ал-усул, том 1, стр. 162.

множество точек зрения, основные две из них сводятся к следующему:

Смысл первого подхода состоит в том, что содержанием фикха являются только нормы, регулирующие деяния субъектов шариата (ахкам ат-таклифийа), тогда как нормы, определяющие религиозно-правовой статус субъектов шариата (ахкам аль-уад'ийа) не входят в состав содержательной части фикха. При данном подходе нормы, определяющие религиозно-правовой статус субъектов шариата, рассматриваются либо в качестве доказательных начал (мабади-йи тасдики)¹, на которые опирается содержание фикха, либо в качестве отдельных от него абстрактных положений.²

Второй подход заключается в том, что содержание фикха шире, чем предписания, регулирующие деяния субъектов шариата, и включает в себя также и нормы, определяющие религиозно-правовой статус субъектов шариата. В действительности, при этом подходе в фикхе появляются два предмета.³ Первый — это добровольные действия лица, обязанного исполнять предписания, содержанием которого являются предписания, регулирующие его деяния. А второй — собственно лицо, обязанное исполнять предписания, и свойства его добровольных действий, содержанием которого являются как раз Статусные нормы. На первый взгляд, это допущение кажется сомнительным, однако существуют и другие науки, у которых имеется два предмета для рассмотрения, обладающих равными правами. Например, в соответствии с некоторыми точками зрения, наука «Усуль аль-фикх» занимается двумя предметами: правилами извлечения и практическими принципами.⁴

¹ Под доказательными началами понимаются базовые теоретические основания той или иной научной дисциплины, которые лежат вне плоскости самой этой дисциплины и служат цели доказательства ее положений. В то же самое время, выделяют описательные начала (мабади-йи тасавури), которые включают в себя определение базовых понятий научной дисциплины, принимаемых без доказательств.

² Ансари, Фара'ид ал-усул, том 3, стр. 125.

³ Ахунд Хорасани, Кифайат ал-усул, стр. 455.

⁴ Там же, стр. 23.

Или грамматика, предметами изучения которой являются морфология и синтаксис.

На основании сказанного, основы шариата можно разделить на две части: предписания и Статусные нормы.

р 3.1 Предписания, регулирующие деяния субъектов шариата

Предметом данного раздела являются все положения, относящиеся к действиям человека и непосредственно связанные с его поступками и поведением. Как уже было выяснено, шариат дает характеристику поступка, совершенного лицом, обязанным исполнять предписания, и указывает данному лицу, какими должны быть его индивидуальные или коллективные действия.¹

Предписания могут быть либо обязательными, либо необязательными. Обязательные предписания подразделяются на обязывающие и запрещающие.

Обязывающие (ваджиб): Обязательные предписания шариата, которые призывают человека к действию и обязывают к его совершению.

Запрещающие (харам): Обязательные предписания шариата, которые удерживают человека от действия и обязывают к отказу от него.²

Необязательные предписания, в свою очередь, бывают трех видов:

Одобряющие (мустахаб): Предписания шариата, которые призывают, однако не обязывают человека к совершению действия. Поэтому человеку позволительно отказаться от действия и уклониться от исполнения шариатского решения.

Неодобряющие (макрух): Предписания шариата, которые удерживают человека от действия, однако не обязывают к его

¹ Садр, Дурус фи 'илм ал-усул, том 1, ч. 1, стр. 162.

² Садр, Дурус фи 'илм ал-усул, том 1, ч. 1, стр. 164.

несовершению. Поэтому человеку позволительно совершать неодобряемое действие и уклоняться от исполнения шариатского решения.

И одобряющие, и неодобряющие предписания равнозначны с точки зрения необязательности, однако неодобряющие предписания — отвращают и удерживают, а одобряющие — побуждают и стимулируют к совершению действия.

Дозволяющие (мубах): Предписания шариата, учитывающие возможности и свободную волю лица, обязанного исполнять предписания. То есть, если какое-либо действие является дозволенным, это означает, что указанное лицо свободно в совершении его или отказе от его совершения.¹

Понятие «дозволяющие предписания» употребляется в двух значениях:

Первый частный смысл этого понятия состоит в том, что «дозволяющие предписания» ставят в один ряд с другими предписаниями в качестве их пятого вида и означают, что совершение какого-либо действия или отказ от его совершения, с точки зрения Повелителя, являются равнозначными.

Во втором общем значении, которое иногда называют также «допущение», дозволяющие предписания противопоставляют обязывающим и запрещающим. При этом данное «допущение» включает в себя одобряющие, неодобряющие и дозволяющие предписания.

С другой стороны, «дозволенность» (ибахат) может возникать либо из-за невозможности отдать предпочтение целесообразности или нецелесообразности совершения действия и равнозначности пользы и вреда от совершения данного действия, либо из-за целесообразности предоставить свободу и неограниченные возможности для принятия решения.

Первый вид дозволяющих предписаний называют «нежелательным», а второй — «желательным».²

¹ Там же.

² Там же, вторая часть.

р 3.2 Нормы, определяющие религиозно-правовой статус субъектов шариата (статусные нормы)

Предметом данного раздела являются положения, которые не имеют непосредственного отношения к действиям лица, обязанного исполнять предписания, однако, регламентируют частные ситуации, которые оказывают опосредованное влияние на поступки человека. К таким статусным нормам относятся, в частности, правила заключения брака, которые были даны Всевышним, а также целый ряд других норм, в том числе, необходимость содержания и обеспечения семьи.¹ Статусные нормы и предписания весьма тесно связаны между собой. Предметом статусных норм является весь «вещный мир» — то есть, самые разнообразные темы, не имеющие общих признаков. Иногда это сам человек, иногда — внешние явления, окружающие его вещи и т.д. Другими словами, подобные нормы являются «нормами шариата, вынесенными по поводу объективных реалий внешнего мира». Они затрагивают такие вопросы, как ритуальная чистота, право собственности, причины родства и т.д.

Выведение статусных норм:

Еще один вопрос, который обсуждается в связи с понятием «статусные нормы», состоит в том, что само разделение норм на статусные и регулирующие деяния может быть излишним, поскольку в науке «Усуль аль-фикх» на это обращено мало внимания. Например, когда кто-то говорит, что правила супружества — это шариатское указание, он явно имеет в виду такие предписания, как обязательное материальное обеспечение жены и детей, разрешение на получение чувственного наслаждения в браке и т.д., что само по себе является всего лишь интерпретацией одного и того же понятия. Как правило, с этим мнением не соглашаются и в качестве аргумента приводят следующие три точки зрения:

¹ Садр, Дурус фи 'илм ал-усул, том 1, ч. 2, стр. 53.

1. Статусные нормы являются чисто абстрактным понятием, и Всевышний никогда не занимается формулировкой абстрактных понятий. Он лишь говорит о совершении деяния: «Совершай омовение!». Когда предписание преподносится в подобной форме, дальше определяется его причина путем абстрагирования от самого предписания. Таким образом, Аллах как Законоустановитель определяет предписания для тех, кто обязан их соблюдать, а мы уже выводим из них абстрактные понятия и конструкции.

2. Статусные нормы являются чистыми конструкциями. Ахунд Хорасани определяет их как «независимо выработанные нормы» (мадж'уль би-ль истикляль)¹. То есть, Всевышний определил причинность этого предписания, и соответственно ему устанавливается предписание, непосредственно регулирующее деяния лица, обязанного соблюдать шариат. К примерам подобного можно отнести нормы, относящиеся к обусловленности (шартийат), собственности, супружеству и т.д. То есть, знаток шариата выводит нормы супружества из прочтения брачного договора и затем говорит: «Данное предписание влечет за собой следующие нормы супружества и собственности ...».²

3. Третья точка зрения является наиболее полной. Согласно ей, Статусные нормы не всегда являются независимо выработанными, но и не во всех случаях их можно назвать вторичными или абстрактными. При этом статусные нормы подразделяют на два вида:

Первый вид статусных норм является предметом норм, регулирующих деяния. Например, норма о супружестве является предметом такого обязывающего предписания, как материальное обеспечение жены и детей, и в данном случае выведение норм происходит независимо.

Второй вид статусных норм выводится из предписаний путем абстрагирования. Например, правило чтения сур

¹ Ахунд Хорасани, Кифайат ал-усул, стр. 455.

² Эта точка зрения была известна еще до высказываний шейха Ансари.

Ал-Фатиха во время обязательного намаза выводится из предписания о многосоставном характере намаза (намаз состоит из чтения сур, вставания, поклонов и т.д.). Этот вид статусных норм не является «независимо выработанными нормами» и существует отдельно от предписаний.¹

Разумеется, следует иметь в виду, что статусные нормы входят в область фикха в том случае, когда они имеют «шариатские последствия». Критерием шариатского характера норм является то, что они должны относиться к «действиям лица, обязанного исполнять предписания», или, иначе говоря, быть связанными с императивными утверждениями.

Имея в виду все эти моменты, напомним, что есть две точки зрения по поводу «содержания фикха». Первая заключается в том, что содержанием фикха является только «пять видов предписаний», то есть обязывающие, запрещающие, одобряющие, неодобряющие и позволяющие нормы. Вторая — состоит в том, что содержание фикха лежит в области: а) «пяти видов предписаний» и б) статусных норм, рассматривающих такие вопросы, как чистота, нечистота, дозволенность и тому подобные, и имеющих прочную связь с предписаниями. Выбор одной из данных точек зрения окажет влияние на определение предмета, изучением которого занимается фикх. В случае согласия с тем мнением, что содержанием фикха являются только предписания, предметом изучения фикха становятся «добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания». В таком случае, статусные нормы можно рассматривать либо в качестве одной из основ предписаний, либо в качестве норм, извлекаемых из предписаний и не имеющих независимого содержания. В том же случае, если под содержанием фикха понимать как предписания, так и статусные нормы, предмет изучения фикха становится составным и включает добровольные поступки, с точки зрения суждения о них либо в соответствии с «пятью видами предпи-

¹ Садр, Дурус фи 'илм ал-усул, том 1, стр. 38.

саний» (ахкам-и хамса), либо в соответствии с статусными нормами.

Вероятно, принимая во внимание, что область фикха лежит в сфере рассмотрения поступков с точки зрения того, заслуживают ли они воздаяния или наказания, а также вынесения суждения об этих поступках на основе одного из пяти предписаний, — предпочтительной представляется первая точка зрения. Разумеется, необходимо учитывать, что «пять видов предписаний» в некоторых случаях обнаруживают прочную связь со статусными нормами.

Заключительный вывод

Итак, фикх является «наукой, рассматривающей добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания, с точки зрения соотношения их с одним из пяти предписаний». Это определение можно предложить для характеристики фикха в качестве науки об исламской юриспруденции. Разумеется, фикх в качестве науки об исламском праве также обладает собственными теоретическими основами и началами, а также методологией, которая будет в свое время рассмотрена, и некоторые моменты в качестве составной части также войдут в данное определение.

Краткое содержание первой главы

1. Фикх в лексическом смысле означает знание и осознанность, понимание, сопровождающееся размышлением и прозорливостью.

2. Фикх в качестве термина употребляется в двух смыслах: познание религиозных наук и познание религиозных предписаний. В качестве науки о предписаниях фикх, в свою очередь, имеет два значения: изучение шариатских предписа-

ний в кодифицированном виде и иджтихад, который обращается непосредственно к первоисточниками, и- в данной книге подразумевается именно второе значение.

3. Фикх является наукой, которая рассматривает добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания, с точки зрения соотношения их с одним из пяти видов предписаний.

4. При описании предмета фикха (добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания) под «поступками» понимают как внешние, так и внутренние поступки, а также внутреннее содержание поступков и их качества, включая как собственно требуемые поступки, так и отказ от их совершения.

5. Условие о добровольности понимается нами в смысле «если захотел, сделал и если не захотел, не сделал». Оно противопоставляется действию «по необходимости», включая в себя при этом такие понятия как «действия по принуждению» и «вынужденному действию».

6. В разделе о содержании фикха мы пришли к выводу о том, что содержание фикха составляют только предписания. А также, обсуждая понятие «дозволенности» в качестве одного из пяти видов предписаний, дали определение и объяснение таким понятиям как «желательность» и «нежелательность».

7. Рассуждая о формулировании статусных норм, мы приняли точку зрения, согласно которой, если статусные нормы являются предметом предписаний (как например, положение о супружестве является предметом обязывающего предписания о необходимости материального обеспечения жены и детей), то они формулируются самостоятельно. В том же случае, когда статусные нормы путем абстракции выводятся из предписаний (в частности, правило обязательного чтения короткой суры в обязательном намазе, которое выведено из более сложного вопроса), их формулировка не носит независимого характера (джа'ль би-ль-истикаля).

ГЛАВА 2

ПЕДАГОГИКА

1. Определение педагогики

Лексическое определение педагогики:

Слово «тарбийат» — «педагогика» имеет следующие значения: растить, пестовать, обучать кого-либо правилам поведения и морали, обучать и растить ребенка до достижения им взрослого возраста, воспитывать, разводить, выращивать, выкармливать. Также в значении «педагогика» используется сложносоставное слово «тарбийат ва та'лим» — «обучение и воспитание».¹

В арабском языке слово «тарбийат» является масдаром (отглагольным существительным, источником словообразования) второй породы. Относительно его лексического значения можно сказать следующее. Смысл лексемы восходит к двум корням: «рабба» и «раба». Первый употребляется для обозначения различных понятий, таких как: вскармливание, воспитание (ребенка), возвращение в своей среде, исправление, доведение до разумного состояния, тщательное наблюдение, руководство, попечительство, доведение до совершенства, обучение манерам и правилам поведения, создание и постепенное совершенствование, побуждение какой-либо вещи к тому, чтобы она стала совершенной и лишенной недостатков. Второй корень

¹ Деххода, Словарь, гл.14, стр. 55.

также имеет множество значений, например: вырастать, вскармливать, становиться выше, расти и возрастать, исправляться.

Как следует из этих примеров, значение второго корня больше склоняется к физическому и материальному развитию, тогда как значение первого корня говорит о других аспектах образования. В то же время, в некоторых современных словарях утверждается, что эти два корня употребляются во взаимозаменяемых смыслах. Например, слово «рабба» переводится как «расти и возрастать, или опекать с целью вскармливания, выращивания и доведения манер до определенного состояния», тогда как слово «рубувв» также трактуется как «прививать благородство, исправляться и расти с точки зрения физического совершенства, ума и морали».¹

В английском языке та же смысловая нагрузка, которая заложена в персидском «тарбийат» («педагогика»), заключена в слове education (образование), восходящем к латинским корням educare («выкармливать») или educere («выводить, показывать дорогу к чему-либо»). Если обратиться к истории, то следует заметить, что данное слово почти до середины 17 века использовалось французской Академией только в значении «обучение», а затем его смысл был расширен за счет включения в него такого понятия, как «воспитание».²

Таким образом, термин education, независимо от смысловой нагрузки, заложенной в его латинском значении, предусматривает два разных вида деятельности, а именно «обучение» и «воспитание», в каждое из которых, в соответствии с разными точками зрения, вкладывается хотя и особое, однако, близкое с точки зрения практического применения значение. Настолько близкое, что порой не представляется возможным дифференцировать их друг от друга.

¹ Банари, «Взгляд на взаимодействие фикха и педагогики. Роль фикха в педагогике», стр. 59-60.

² Шокухи, «Основы и принципы обучения и воспитания», стр. 21.

Терминологическое определение педагогики:

Французский ученый-педагог Гастон Миаларэ убежден в том, что сегодня термин «образование» или «обучение и воспитание» употребляется в четырех различных значениях:

1. институт или система образования (ministry of education);
2. получение практического результата (вид приобретенного образования: хорошее/плохое образование);
3. учебный план и содержание обучения (curriculum);
4. процесс установления связи между наставником и учеником, который, в зависимости от разности точек зрения, трактуется по-разному: иногда этот процесс понимают как непосредственное влияние наставника на ученика, а иногда как создание наставником необходимой базы для развития и расцвета способностей ученика.¹

Четвертое значение является наиболее общим. Именно оно, в первую очередь, приходит на ум, когда мы говорим о значении образования и его роли в обществе. Объединяющим моментом при различных трактовках термина «образование» является то, что все они заключают в себе следующие особенности:

- а) применение исключительно по отношению к человеку;
- б) влияние человека (особенно взрослого), либо целого поколения (общества) на молодого человека или последующее поколение;
- в) целенаправленный характер.

5. Пятое значение представляет собой совокупность всех четырех упомянутых значений в том смысле, что, ведя речь об образовании, мы подразумеваем как соответствующие органы и структуры, так и учебный план, и его содержание.²

¹ Миаларэ, «Смысл и границы педагогики», стр. 2-3.

² Зареан, «Общее образование (раздел Уроки)», урок 1, Образовательный и исследовательский институт имени Имама Хомейни.

6. Представляется, что существует еще и шестое значение. Именно его мы рассмотрим более подробно в ходе дальнейших рассуждений, обозначив как «процесс воспитания и связанную с ним деятельность», и включив в него и систему педагогики, и все, что с ней связано.

В данной трактовке педагогика перестает быть только процессом установления связи между наставником и учеником (каким оно предстает в четвертом значении). При таком подходе в поле зрения попадают как система образования, так и иные вопросы, связанные с образовательным процессом. На самом деле, в этой шестой формулировке основной обусловленной величиной становится слово «процесс». Обусловленность его состоит в том, что он опирается на определенную образовательную систему.

Педагогика в этом значении имеет весьма много разновидностей. В целом можно выделить два основных подхода к формулировке понятия «педагогика»:

1. В том случае, когда формулирующий какое-либо понятие основывается на принципах определенной мыслительной школы или системы, он приступает к формулировке определения, исходя из тех ценностей, которые разделяет. Подобного рода формулировки можно назвать «ценностными» или «нормативными».

2. Если же использовать анализ и разъяснение смысла образовательного процесса, и давать определение понятию «педагогика», стоя на аналитических и нейтральных позициях, то такой вид определения можно назвать «аналитическим» и «описательным».

Формулировки первого вида могут быть весьма многочисленными и разнообразными в зависимости от точек зрения на мир, человека, цели сотворения мира и так далее, которых придерживается формулирующий. При определениях второго вида формулировок будет меньше, и они будут менее разнообразными, поскольку на них не будут оказывать влияние частные точки зрения. Такие формулировки могут отличаться друг от

друга в зависимости от значения, которое формулирующий придает каждому из элементов образовательного процесса.

Исходя из того, что определения второй группы представляются более стабильными и надежными, будет правильным дать определение понятию «педагогика», используя именно второй способ. Формулируя собственное определение, мы отложим в сторону несущественные детали, которые могут показаться спорными и вызвать разногласия, и приступим к определению понятия «педагогика», оставаясь в рамках его основных и ключевых элементов.

Чтобы прийти к аналитическому определению понятия «педагогика», предлагаем сопоставить различные определения, которые уже были даны этому понятию с аналитической точки зрения, сравнить их между собой, отобрать общие элементы определений и использовать их при определении педагогики.¹

Однако, еще более уместным предложением было бы то, чтобы вначале выделить основной элемент педагогики и сделать его «главной идеей» нашего определения, чтобы затем — в ходе ее дальнейшего рассмотрения и анализа — прийти к пониманию составных частей. Это будет логичным способом для того, чтобы очертить границы данного явления и предложить свой вариант определения, поскольку, изучив сущность явления, мы расставим по своим местам главный элемент (основную идею) и второстепенные зависимые элементы (составные части).

Рассмотрение нескольких примеров использования слова «педагогика» приблизит нас к пониманию природы этого явления. Про садовника, который выращивает травы и растения, создает все необходимое для обеспечения их роста и развития, и оберегает их от вредителей и болезней для того, чтобы из одного семени получилось целое растение, можно сказать, что он является «воспитателем» растения. Работу животного, ухаживающего за животными, чтобы, скажем, вырастить барана из ягненка, или же деятельность человека, который

¹ Банарь, «Взгляд на взаимодействие фикха и педагогики», стр. 66.

долгое время прилагает усилия для того, чтобы превратить ребенка в образованного и воспитанного человека, также можно назвать «воспитанием».

Во всех этих случаях предусматривается своего рода «изменение и преобразование» или «создание изменений и преобразований», которые достигаются постепенно в течение определенного времени. Таким образом, «постепенное изменение и преобразование, достигаемое за определенный период времени» является неотъемлемой частью понятия «педагогика». Следовательно, можно сказать, что наиболее общим элементом понятия «педагогика» является именно «создание постепенных изменений и преобразований».

Философское определение педагогики:

Философия, которая всегда отличалась внимательным и доскональным подходом к формулировке различных понятий и терминов, пришла к точному аналитическому определению понятия, принципиальным и главным элементом которого является как раз «изменение и преобразование, происходящее в течение определенного периода времени». Таким понятием, которому посвящено большое количество философских дискуссий, является «движение».

Движение в философском смысле определяется как «выход предмета из потенциального состояния и достижение им состояния актуальности».¹ Подобный переход предмета от покоя к движению является своего рода изменением и преобразованием предмета. Поэтому педагогика, являясь особым видом изменения и преобразования «предмета», раскрытия его способностей и доведения их до совершенства, может быть соотнесена с понятием «движение». На самом же деле, педагогика является своего рода толчком, побудительной силой или импульсом, способствующим возникновению движения.

¹ Табатабаи, Нихайат ал-хикма, стр.254.

Итак, приняв во внимание ранее достигнутые выводы и выяснив, что педагогика является своего рода побуждением к движению, приступим к анализу и формулировке понятия «педагогика», используя философские тонкости, применяющиеся при объяснении понятия «движение»:

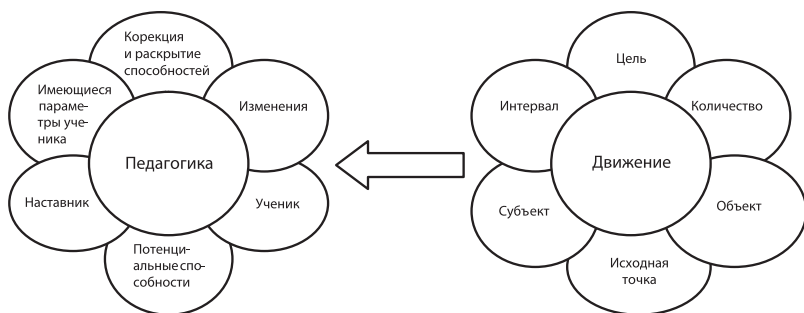


Диаграмма 1: Сопоставление элементов философского понятия «движение» с элементами понятия «педагогика»

Философия выделяет шесть элементов в понятии «движение», а именно: исходная точка, цель, интервал, объект, субъект и количество движения.¹ Применительно к образованию эти же элементы заслуживают дополнительного рассмотрения.

1. Исходная точка движения:

Исходной точкой в образовании и воспитании является исходное состояние ученика, при котором его способности и возможности являются потенциальными. Наставник должен, полно и тщательно изучив эти особенности, в правильный момент и в соответствии с объективными условиями приступить к приданию импульса, который будет способствовать началу процесса образования и воспитания.

2. Конечная цель движения:

Конечная цель образования и воспитания рассматривается в двух аспектах: приобретение одних качеств и избавление от

¹ Табатабаи, Нихайат ал-хикма, стр.254-255.

других. Желаемой целью первого аспекта является раскрытие способностей, достижение совершенства и активизация возможностей, имеющихся у ученика. С другой стороны, второй аспект предусматривает удержание ученика от совершения недостойных поступков и коррекцию некоторых присутствующих у него качеств.

3. Количество движения:

Под «количеством» в философии понимается время. На самом деле, мерой количества движения в философском смысле является время. Время, в конечном счете, есть не что иное, как рациональный анализ способов существования движущегося объекта.¹ Поэтому в образовании и воспитании время обозначает количество изменений, которые произошли в личности ученика. Поскольку основной задачей педагогики является его изменение в целях образования и воспитания, при измерении образования и воспитания критерием должно быть количество изменений, которые произошли в личности воспитуемого за определенный промежуток времени.

4. Объект движения (движущийся объект):

Под выражением «объект движения» понимается предмет и место, с которыми происходит процесс движения. Поскольку образование и воспитание является одним из видов движения, у него также должен иметься объект. Им может быть нечто или некто, что подвергается процессу изменений и преобразований.

Объектом изменений и преобразований может стать любой неодушевленный предмет, растение, животное и человек. Однако в каком случае эти изменения и преобразования можно назвать образованием?

Как говорит Шахид Мотаххари, изменение и преобразование (хотя и постепенное) неодушевленных предметов называется «ремеслом» или «промышленностью» (сан'ат).²

¹ Месбах Язди, «Обучение философии», гл. 2, стр. 16.

² Мотаххари, «Образование в Исламе», стр. 38.

Таким образом, преобразование неодушевленных предметов выбывает из термина «педагогика». Что касается постепенных изменений и преобразований, происходящих с растениями и животными, то хотя в их отношении и применяется слово «преобразование», однако при этом не имеется в виду научный смысл данного понятия. Итак, в термине, о котором идет речь, объект образования и воспитания ограничивается только человеком, и все другие объекты исключаются из обсуждения. Следовательно, движущимся объектом является человек, в котором совершается процесс образования и воспитания.

5. Субъект движения (движущая сила):

Под субъектом движения подразумевают фактор, создающий движение. Применительно к педагогике, фактор, создающий постепенные изменения и преобразования в ученике, также является субъектом движения или движущей силой, в отношении которой принято употреблять термин «педагог» или «учитель».

Фактором, создающим движение и преобразование, может быть Бог, человек, природа или какие-либо иные силы. Несмотря на то, что Всевышний является главным Источником любого явления и Создателем всех постепенных изменений и преобразований, происходящих в человеческом существе, подобные постепенные изменения и преобразования в рассматриваемом термине не учитываются и не включаются в его содержание. Хотя в каком-то общем смысле Всевышнего можно назвать Наставником и Учителем. Разумеется, по более глубокому размышлению, мы придем к выводу о том, что субъектом, управляющим всеми душевными движениями человека, на самом деле являются его духовные силы — и первой движущей силой любых движений, в действительности, является Бог. Таким образом, наставнику и учителю отведено место посредника — иначе говоря, наставник и учитель являются промежуточными субъектами, то есть осуществляют вспомогательную функцию, подготавливают почву и вносят определенность.

Что касается природных факторов движения, то здесь следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что они могут производить в человеке постепенные изменения и преобразования, подобные изменения не называются образованием и воспитанием. Поскольку, хотя природные факторы и играют роль преобразующего фактора, к ним неприменимо понятие «наставник», разве что только аллегорически и метафорически.

Педагогическим процессом называют период, в течение которого в одном человеке и при посредстве человека происходят постепенные изменения и преобразования. Не стоит пояснять, что когда речь идет об изменениях, возникающих при посредстве человека, имеется в виду только другой человек, а не сам «изменяющийся». Понятием, противоположным понятию «педагогика», является «самоочищение» (тахзиб), которое также предполагает изменения и преобразования, однако эти изменения создаются без чьей-либо помощи, то есть посредством самого человека. При самосовершенствовании наставник одновременно является и учеником, тогда как при образовании и воспитании наставник существует помимо ученика.

6. Протяженность движения:

Движение — это цельное и динамичное явление, происходящее с объектом движения («движущимся объектом»), при котором от него отделяются те или иные категории — в том смысле, что движение в любой момент разделено на части, каждая из которых представляет особый вид категории, отдельный от других видов. Например, в случае с физическим ростом, движение является величиной. В каждый момент движения к нему присоединяется определенного вида непрерывная величина, отличная от той величины, которая присоединилась в предыдущий момент, так и от величины, которая присоединится в следующий момент. Поэтому смысл движения какой-либо вещи в одной из категорий состоит в следующем: «В каждый момент в данную

вещь привносится новый вид категории, отличный от того вида, который был или будет привнесен в другой момент».¹

Приняв во внимание данное пояснение, можно сказать, что педагогическим процессом называют изменения, происходящие в определенном интервале или маршруте движения. Данный процесс происходит в нескольких категориях. По мнению известных исламских философов, движение происходит в пяти категориях: субстанция, количество, качество, место (где) и состояние (ситуация)² — и в других категориях не существует. Как уже было сказано, педагогика это вид создания движения. Однако это не означает, что педагогический процесс происходит во всех этих категориях. К педагогическому процессу применимы такие категории, как: субстанция, количество, качество и в определенном виде такие категории, как «действие» (ан йаф'аль) и «претерпевание» (ан йанфа'иль). Здесь необходимо дать подробные разъяснения относительно существования педагогического процесса в каждой из упомянутых категорий.

Первой категорией, в которой происходит движение, является субстанция. Движение в других категориях толкуется через субстанциональное движение. Движение в категории субстанция означает, что субстанция в каждый момент находится в состоянии движения и по своей природе лишена состояния покоя. Образовательный процесс является изменением и движением, которое, возникая внутри личности ученика и происходя в каждой из категорий, относится к категории субстанции. Другими словами, каждое из изменений, происходящих в различных категориях, становится причиной изменения сущности ученика (субстанции). Можно сказать, что личность ученика в любой момент находится в процессе образования и воспитания, которое в свою очередь является видом движения.

Следующая категория, в которой осуществляется движение — это категория качества. Принимая во внимание различ-

¹ Табатабаи, Нихайат ал-хикма, стр. 245.

² Табатабаи, Нихайат ал-хикма, стр. 258, Мотаххари, Полное собрание сочинений, гл.11, стр. 332.

ные виды качества, движение в категории «качество» можно разделить на несколько более мелких подвигов. В их число входят: движение в душевных состояниях и качествах (кайф ан-нафсани), движение в категории чувственно воспринимаемых качеств (кайфийат аль-махсусат), движение в категории качеств, характеризующих величины (кайфийат аль-махсусат би-ль-каммийат), а также движение в категории качества predisposedности (кайфийат аль-истидадийа). Из всех перечисленных подвигов, образование и воспитание происходит, прежде всего, в категории душевных состояний и качеств, так как в этом случае оно осознается наиболее безошибочным образом. Например, человек обнаруживает внутри себя, что он испытывает к чему-либо или кому-либо интерес или любовь, и постепенно этот интерес становится сильнее. Или он чувствует отвращение и ненависть к чему-нибудь или кому-нибудь, и постепенно эта ненависть возрастает. Либо, наоборот, он испытывает чувство тревоги и беспокойства, которое постепенно уменьшается. Или впадает в состояние ликования и радости, которое постепенно исчезает. Все эти постепенные изменения с точки зрения философии являются движением.

К одному из видов душевных качеств и состояний можно отнести такое качество, как знание. Изменение в знании как душевном качестве связано с обучением. Другими словами, когда в процессе образования (который и является движением) в натуре ученика достигается изменение в его знании — происходит обучение.

Изменения в других душевных качествах и состояниях, например, таких как трусость и смелость, в особом смысле, также связано с образованием и воспитанием. В целом, изменение качества душевного состояния является основной категорией, в которой происходит образовательный и воспитательный процесс.

Качества, характеризующие величины, имеют отношение к тому, что связано с телом и физическим воспитанием. Движение, происходящее в этой категории — это количественное

изменение в теле, которое происходит постоянно и обусловлено регулярностью и продолжительностью. Например, рост, который является физическим увеличением объема, происходящим постоянно, регулярно и постепенно. Разумеется, временами изменения, происходящие в этой категории, можно назвать воспитанием, так что понятие воспитание распространяется и на физическое воспитание.

Категория «действие» (филь) — это свойство, возникающее в результате воздействия внешнего фактора и существующее в процессе этого воздействия. Например, свойство, возникающее в результате нагревания чего-то под воздействием нагревающего вещества и существующее в процессе этого нагревания. Категория «претерпевание» (инфи'аль) — это свойство, возникающее в результате восприятия объектом воздействия внешнего фактора и существующее в процессе восприятия этого воздействия. Например, состояние, в котором находится нагретая вода, когда ее нагревают.¹

Принимая во внимание данное объяснение, можно сказать, что поступки в образовании и воспитании являются объектами категорий «действие» и «претерпевание», и сами не могут быть ни действием, ни претерпеванием. Иными словами, поступки в образовании и воспитании являются состояниями, которые можно назвать действием или претерпеванием. На самом деле, поступок — это вид движения, и потому упорядочивание и изменение поступков, в действительности, задает направленность этому движению. В самом деле, в процессе образования и воспитания происходит либо изменение самого действия (поступка), либо отмена или коррекция его направления. Следовательно, процесс изменения, отмены, создания и придания направления поступкам (то есть образование) в приобретенном им состоянии (действия или реакции на действие) — также может быть подвержен изменению, отмене и смене направления.

¹ Табатабаи, Нихайат ал-хикма, стр. 162.

Категория	Движение	Педагогика	Педагогический параметр
Субстанция	√	√	Личность
Количество	√	√	Физическое воспитание
Качество	√	√	Обучение, формирование характера, телесное воспитание
Место (где)	√	—	—
Ситуация	√	—	—
Совершение действия и реакция на действие	—	√	Изменение создающего и корректирующего действия

Диаграмма 2: Соотнесение интервала движения с сущностными параметрами ученика

Таким образом, можно сказать, что процесс образования и воспитания сопоставим с движением в его философском значении, и все элементы движения можно соотнести с образованием и воспитанием в том смысле, что образование и воспитание подобно движению и само является видом движения, поскольку оно:

1. имеет исходную точку, которой является исходное состояние ученика;
2. имеет конечную цель, которой является раскрытие способностей и коррекция недостойных качеств и поступков;
3. имеет количество, то есть количество достигнутых изменений в личности ученика;
4. имеет объект, которым является сам ученик;
5. имеет субъект, каковым является другой человек, помимо воспитуемого, которого называют воспитателем или учителем;
6. имеет интервал, которым являются сущностные параметры ученика — они подвергаются изменению и преобразова-

нию. Естественно, интервал в образовании не имеет полного соответствия с интервалом движения. Исламская философская мысль признает существование движения в пяти категориях: субстанция, количество, качество, место (где) и состояние, тогда как образование и воспитание происходит в категориях субстанция, количество, качество и, в определенном виде, в категориях совершение действия и реакция на действие.

Заключительное определение педагогики:

Приняв во внимание философский анализ педагогики, можно дать ей следующее определение: «Процесс оказания помощи воспитуемому в создании постепенных изменений, происходящих за некоторый промежуток времени в его телесных, умственных, духовных параметрах и поведении, осуществляемый при посредстве другого человека в качестве фактора — с целью достижения учеником человеческого совершенства и раскрытия его способностей, или сдерживания и коррекции качеств его характера и поступков».

2. Классификация педагогики

Термин «педагогика» может иметь множество смысловых наполнений, на которых вкратце остановимся в этой части. Целью обсуждения является четкое определение границ пространства, в котором может существовать Педагогическое право. Итак, с учетом этого, приступим к перечислению имеющихся смысловых наполнений термина «педагогика». Под педагогикой понимают:

1. «изменения, которые создаются во всех имеющихся параметрах растений, животных и человека». В данном случае, педагогика противопоставляется понятию «ремесло» или «промышленность».

2. «изменения, которые создаются во всех имеющихся параметрах животных и человека». В этом смысле педагогика противоположна понятию «растениеводство».

3. «изменения, которые создаются во всех имеющихся параметрах человека усилиями самого человека». Подобное смысловое определение педагогики соотносится с понятием «самоочищение».

4. «изменения, которые создаются во всех психофизических параметрах другого человека» (в области интеллекта, качеств характера и в поведении). В данном случае, из педагогики исключается понятие «мораль».

5. «изменения, которые создаются только в области интеллекта, характера и поведения другого человека». Это определение педагогики противоположно понятию «физическое воспитание».

6. «изменения, которые возникают только в области качеств характера и в поведении другого человека». Здесь педагогика несет смысловую нагрузку, противоположную понятию «обучение».

Между тем, в этой книге мы будем рассматривать четвертое, пятое и шестое из перечисленных смысловых наполнений понятия «педагогика». На самом деле, мораль не будет включена в обсуждение тем, связанных с Педагогическим правом.

Педагогика, в каждом из ее смысловых наполнений и понятийных пространств, может иметь различные виды и формы и, в зависимости от того, какой аспект принимается во внимание, приобретать новое смысловое наполнение. Подобный доскональный анализ понятийной структуры педагогики ставит перед факихами новые задачи, связанные с подробным исследованием различных аспектов педагогического процесса, которые они смогут решать в рамках Педагогического права. С другой стороны, подробное тщательное теоретическое рассмотрение понятийной сферы педагогики откроет дорогу ученым, занимающимся педагогикой, и учителям, работающим в различных сферах образования.

Каждое новое терминологическое определение педагогики (огромное количество которых является следствием умножения различных смысловых наполнений на их классификационное деление), заслуживает отдельного рассмотрения и сопоставления его со всеми другими направлениями педагогики: такими, как религиозное, нравственное, социальное образование и т.д. Приняв во внимание все многочисленные и взаимообусловленные классификации педагогики, можно увидеть, какие широкие горизонты Педагогического права открываются перед учеными-факихами.

Осознанность и неосознанность:

Рассматривая педагогический процесс, с одной стороны, можно выделить два вида образования и воспитания: осознанное и неосознанное. Критерием такой классификации становится осознанность или неосознанность происходящих изменений и преобразований. Подобный критерий, в свою очередь, может быть использован как в отношении субъекта изменения (наставника), так и в отношении объекта изменения (ученика). Таким образом, можно выделить четыре вида образования и воспитания:

- осознаваемое наставником, при котором он осознанно оказывает воздействие;
- осознаваемое учеником, при котором он сознательно находится под влиянием наставника;
- неосознаваемое наставником, при котором он оказывает влияние неосознанно;
- неосознаваемое учеником, при котором он не осознает, что находится под воздействием наставника.

В этой связи возникает четыре терминологических определения педагогического процесса: осознаваемое наставником; осознаваемое учеником; неосознаваемое наставником; неосознаваемое учеником.

Официальное и неофициальное:

Если подойти к вопросу с другой стороны, то образование и воспитание можно разделить на официальное и неофициальное, поскольку благоприятные изменения в сущностных параметрах ученика могут происходить как в установленном и запланированном порядке, так и в неофициальной обстановке, незапланированным и бесконтрольным образом. В результате появляются еще два термина: официальное и неофициальное образование и воспитание.

Прямое и косвенное:

Кроме того, можно выделить еще две классификационные группы: прямое образование и воспитание — и косвенное. Образование и воспитание происходят либо в результате прямой и непосредственной деятельности (например, на уроке, посвященном морали и нравственности, во время проповеди и наставления, и т.д.), либо косвенным образом (например, во время приготовлений к заключению брака и выбору супруга, или при проведении других мероприятий, принятых в Исламе).

Поэтому применительно к образованию и воспитанию следует иметь в виду еще два термина: прямое и косвенное образование и воспитание.

Созидающее, корректирующее и сдерживающее:

С точки зрения способа оказания воздействия, образование и воспитание также могут быть разделены на несколько типов, так как наставник либо намеревается привить ученику определенные положительные качества (созидающее образование и воспитание), либо ставит перед собой задачу убрать какие-либо недостойные качества (корректирующее образование и воспитание), или предотвратить возникновение недостойных качеств в ученике (сдерживающее образование и вос-

питание). Таким образом, в педагогике появляются три новых термина: созидующее, корректирующее и сдерживающее.

Критерий	Термин	Описание
Осознанность	Осознаваемое наставником	Сознательное оказание воздействия наставником
	Осознаваемое учеником	Сознательное принятие воздействия учеником
Неосознанность	Неосознаваемое наставником	Неосознанное оказание влияния наставником
	Неосознаваемое учеником	Неосознанное принятие воздействия учеником
Контролирование условий	Официальное	Запланированное и контролируемое
	Неофициальное	Незапланированное и бесконтрольное
Опосредованность создания изменений	Прямое	Неопосредованное влияние наставника
	Косвенное	Опосредованное влияние
Способ воздействия	Созидающее	Создание положительных качеств в ученике
	Корректирующее	Искоренение недостойных качеств ученика
	Сдерживающее	Удержание от приобретения недостойных качеств

**Диаграмма 3: Термины,
относящиеся к образованию и воспитанию**

3. Педагогическая система

В процессе образования и воспитания педагог вынужден учитывать определенные условия и факторы. Для того, чтобы начать образовательный процесс в правильный момент, он дол-

жен хорошо изучить воспитанника и понять, каким человеком он в действительности является — для того, чтобы произвести необходимые изменения в его сущностных параметрах. С этой целью ему следует обратить внимание на основы образования.

Кроме того, чтобы выбрать правильное направление образовательной деятельности, наставник должен осознавать, куда именно и к какой конечной цели хочет привести воспитанника, и неотступно следовать к этой цели. Для этого ему придется изучить цели образования.

С другой стороны, на каждом из этапов образовательного процесса наставник должен понимать, в соответствии с какими общими законами и правилами следует строить воспитательную деятельность. Следовательно, он нуждается в изучении принципов образования.

И, наконец, всякий раз, когда наставник преодолевает образовательный маршрут, ему необходимо знать, как вести себя с воспитанником и какой способ избрать для того, чтобы воспитательная деятельность была плодотворной. Стало быть, он должен быть хорошо осведомлен о методах образования.

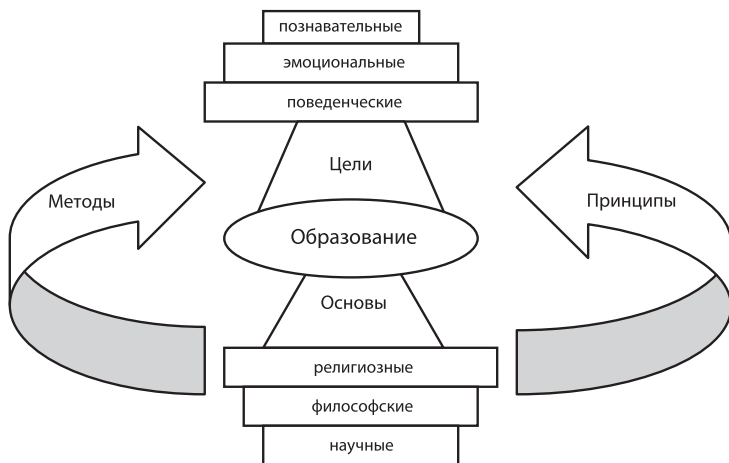


Диаграмма 4: Элементы Образовательной системы

После этого краткого предисловия приступим к описанию и характеристике каждого из перечисленных столпов образования:

р 3.1 Основы

Лексема «мабани» — «основы» является множественным числом существительного «мабна» — «основа», которое в персидском языке употребляется в следующих значениях: основание, базис, фундамент, строение, структура.¹ В качестве определения понятия «основы образования» можно привести такое высказывание: «Основы обучения и воспитания рассматривают человека, его возможности и ограничения в возможностях, а также потребности, которые оказывают на него влияние в течение всей жизни».² Основы обучения и воспитания включают все проблемы, имеющие отношение к реалиям, упомянутым в данном определении. Основы обучения и воспитания можно разделить на три группы: научные, философские и религиозные.

а) Научные основы — это утверждения, связанные с бытовыми, социальными и психологическими особенностями человека.

б) Философские основы выводятся из морально-философских умозаключений, связанных с природой человека, промежуточными и конечными образования.

в) Религиозные основы — это фундаментальные утверждения педагогики, взятые из религиозных текстов и источников.

¹ Деххода, Словарь, гл.12, стр. 17759.

² Шокухи, «Основы и принципы образования», стр. 61.

р 3.2 Цели

Цели, намерения и устремления являются близкими по смыслу словами — все вместе они составляют понятие «достижение конечного результата». Отличие состоит в том, что иногда конечный результат является объективным и внешним понятием, как, например, стрелковая мишень, которую также называют целью, а иногда — умозрительной или внутренней (духовной) целью, например, получение наслаждения от аромата цветка, которое также можно назвать намерением, влечением, страстью и мотивом (побудительной причиной).¹

В целом, никакой сознательной деятельности не чуждо понятие «целенаправленности», так как пока действующий не знает, к какой цели он движется, он не в состоянии сформулировать свои истинные стремления и намерения. Образование также не является исключением из этого правила. Планирование цели в образовании преследует достижение следующих результатов и последствий:

- а) разработка подходящих методов, инструментов и средств для устранения препятствий;
- б) координация деятельности различных деятелей образования;
- в) создание дополнительных стимулов и побудительных причин для достижения конечной цели;
- г) выработка показателя для измерения уровня успеха образовательной деятельности и т.д.²

Образовательные цели, которые часто и почти всегда формулируются для того, чтобы удовлетворить те или иные запросы человека, опираются на ряд источников, которые, на самом деле, определяют основные потребности человека и сами по себе

¹ Арафи, «Введение в исламское образование (2) Образовательные цели с точки зрения Ислама», стр. 3.

² Арафи, «Введение в исламское образование (2) Образовательные цели с точки зрения Ислама», стр. 6-7.

отражают образовательные цели. К их числу можно отнести научные, философские и религиозные источники.¹

Все образовательные цели делятся на несколько классов. Иногда, исходя из направленности образования, эти цели подразделяют на познавательные, эмоциональные и психологические. С другой стороны, цели бывают окончательными, промежуточными и частными. Подробное описание таких целей с точки зрения Ислама можно найти в книге «Введение в исламское образование (2) Образовательные цели с точки зрения Ислама».²

р 3.3 Принципы

Слово «асль» — «принцип» в персидском языке означает «корень, основание, фундамент чего-либо».³ Образовательные принципы — суть общие правила образования, которые выводятся из сравнения и сопоставления основ и целей.⁴ В прикладных науках принцип выражается в высказывании, содержащем в себе долженствование. Исходя из этого, когда речь идет о принципах обучения и воспитания, мы должны подразумевать только правила, которые направляют к практическим действиям и мероприятиям, связанным с обучением и воспитанием.⁵ Принципы образования — это общие указания, не носящие методологического характера. Однако, в то же время именно они определяют вид, количество или качество методов. Принципы воспитания, главным образом, являются мерилom описания действий и относительно воспитательных методов являются, если так можно выразиться, вторичным понятием. Существует мно-

¹ Там же, стр. 10.

² Там же, стр. 24 и далее.

³ Деххода, Словарь, том 2, стр. 2405.

⁴ Хошйар, «Принципы образования», глава 2.

⁵ Багери, «Еще один взгляд на исламское образование», стр. 64-65.

жество способов классификации принципов образования, к числу которых можно отнести деление их на две группы:

1. общие принципы, охватывающие широкий спектр методов;
2. частные принципы, ответственные за специальные методы.

Разумеется, не следует думать, что все, что является общим и универсальным, обязательно называется принципом. В воспитании известно множество видов наказаний и поощрений, однако ни один из них не является принципом.

С другой стороны, принципы образования могут быть либо светскими, либо религиозными. Религиозные принципы, в свою очередь, подразделяются на «явно выраженные» (мусаррах биха) и «неявно выраженные» (гайр-и мусаррах биха). Между тем, в случае, если принципы, которые не упоминаются в религиозных текстах, или извлеченные из других учений, достигают определенной степени ясности и чистоты, они также признаются факихами. В противном случае, если они и не достигают подобной степени, то могут найти применение в качестве житейской педагогической мудрости.

р 3.4 Методы

Лексическое значение слова «равеш» — «метод» складывается из таких понятий, как путь, правило, закон и способ.¹ Воспитательные методы — это деятельность, которая осуществляется наставником в специальных целях для оказания воздействия на другого человека (ученика). Чтобы воспитательная деятельность могла считаться одним из воспитательных методов, она должна удовлетворять двум особенностям:

Первая особенность состоит в том, что подобная деятельность должна исходить от субъекта образования.

Второй особенностью является то, что эта деятельность должна оказывать воздействие на пространство образования

¹ Деххода, Словарь, гл.8, стр. 10904.

(личность ученика). В самом общем смысле можно сказать, что она должна быть заключительной деталью этого воздействия — в отличие от принципов, которые предшествуют воздействию.

Сравнивая принцип с методом, следует сказать, что, если наименования воспитательных действий сопоставимы с видами (в их философском понимании), то такие действия являются методами. Но если их можно сопоставить с родами, в таком случае это принципы, поскольку принципы опираются на основы, а методы основываются на принципах. Разумеется, и принципы, и методы считаются понятиями одной категории, ибо и те, и другие являют собой инструкцию и рассказывают о том, что мы должны сделать для достижения желаемой конечной цели. Однако, различие между ними состоит в том, что принцип является общим, а метод — детализированным указанием.¹

4. Педагогические науки

Продолжая изучение понятийного аппарата педагогики, необходимо говорить о науке, которое отвечает за осуществление и исследование этого процесса. Среди всех гуманитарных наук именно педагогика является дисциплиной, которая выполняет эту ответственную миссию. Итак, приступим к краткому представлению этой науки.

р 4.1 Определение

Рассматривая процесс возникновения педагогики, как науки (системы знаний в области обучения и воспитания), можно увидеть, что — хотя поначалу дискуссия вокруг вопросов обучения и воспитания не воспринималась как наука — однако с тече-

¹ Багери, «Еще один взгляд на исламское образование», стр. 64-65.

нием времени и в результате большого внимания, которое уделялось этим вопросам в западных исследованиях, постепенно были созданы условия, чтобы эта дискуссия, по убеждению большинства, оформилась в самостоятельную науку.¹ Хотя следует отметить, что у такой точки зрения есть и противники.² В начале возникновения и развития педагогической науки, она определялась только как учение, связанное с исследованиями в области искусства обучения. Однако положение изменилось после признания этого учения в качестве науки. Гастон Миаларэ называет педагогику «комплексом дисциплин, которые изучают условия существования, деятельности и развития ситуации и явлений в сфере воспитания».³ Другими словами, если деятельность, связанную с обучением и воспитанием (одним словом, образовательную деятельность), можно коротко определить как процесс внесения благотворных изменений в поступки человека, то учение об обучении и воспитании (то есть педагогика) является просветительским комплексом, который занимается воспитанием человека и осмыслением всего, что связано с этой деятельностью.⁴

Короче говоря, нам представляется, что если критерием подлинности науки и ее права на существование считать наличие единого предмета и цели, или актуальность исследуемых проблем — то педагогику следует считать полноценной и независимой наукой. В ней можно найти место для всех дискуссий вокруг вопросов обучения и воспитания и всего, что с ними связано. В педагогике также можно выделить различные ветви и направления. Например, такие как философия образования, история образования, социология образования, планирование

¹ Миаларэ, «Смысл и границы педагогики», Предисловие автора, стр. 7. А также: Таги-Пур Захир, «Основы и цели образования», гл. 2.

² Шокухи, «Основы и принципы образования», стр. 60. В этой книге Шокухи не считает возможным однозначное определение педагогики в качестве науки или философии — и пишет: «Педагогика одновременно является и наукой, и научной философией, и технологией, и искусством».

³ Миаларэ, «Смысл и границы педагогики», стр. 22.

⁴ Группа авторов, «Сущность и ареал применения педагогики», под научной редакцией Мохаммада Кардана, стр. 1.

обучения и учебного процесса, руководство процессом обучения, экономика образования, технология учебного процесса, психология образования, методика обучения и так далее и тому подобное.

р 4.2 Предмет педагогики

Предметом педагогики является человек. С учетом приведенного определения педагогики, нам представляется, что предметом педагогических наук можно назвать «процесс обучения и воспитания или образование» в том смысле, что ученые-педагоги прилагают усилия для изучения различных вопросов, связанных с образованием и разнообразными аспектами обучения и воспитания.

р 4.3. Методика исследований в педагогике

Методика исследований в педагогической науке коренным образом не отличается от методов, используемых другими гуманитарными науками. Наиболее важным в этом разделе было бы обратить внимание на то, каким образом сегодня смотрят на гуманитарные науки. Утверждение о сугубо материальном и прикладном характере этих наук ограничивает их лишь эмпирическими методами. Между тем, в таких областях, как философия образования, помимо методов, связанных с наблюдениями и экспериментами, распространены умозрительные и философские подходы,¹ а исследования в области истории образования используют повествовательные и исторические методы. Таким образом, при

¹ Группа авторов, «Сущность и ареал применения педагогики», под научной редакцией Мохаммада Кардана, стр. 26.

исследованиях в области истории образования используются те же методы, которые имеются в арсенале других направлений исторической науки, с той лишь разницей, что в историю образования включена область воспитания, которая является составной частью и украшением института образования.¹

р 4.4 Цель и практическая польза педагогики

По мнению Гастона Миаларэ, исследования, осуществляемые в области педагогики (науки об обучении и воспитании), могут быть полезными, как минимум, в двух аспектах: а) Результаты научных исследований помогают развитию искусства обучения и воспитания. Полезность таких исследований равнозначна пользе, которую приносят медицине исследования в области естественных наук. При помощи авторитетных и проверенных испытаниями результатов, на место предположений и ничем не обоснованных гипотез приходят разъяснение, тщательный анализ и, как результат — повышение интеллектуального и профессионального уровня наставников. В итоге, учителя и наставники с большей уверенностью осуществляют профессиональную деятельность. б) Педагогика, в общих и частных направлениях, может создавать большое разнообразие моделей и предоставлять наставнику свободу выбора одного из них.²

р 4.5 Различие между образованием и педагогическими науками

Образование направлено на рассматриваемый нами процесс изменений, тогда как педагогические науки занимаются исследованиями в этой области и теоретическим обеспечением образова-

¹ Там же, стр. 39.

² Миаларэ, «Смысл и границы педагогики», стр. 88.

ния. Иными словами, при обсуждении вопросов обучения и воспитания допустимо применение обоих этих направлений.

5. Образование и понятия, близкие к нему по значению

Для того, чтобы полнее уяснить все тонкости понятия «образование», следует рассмотреть некоторые другие явления, сходные с ним по содержанию. Мы вынуждены остановиться на рассмотрении сходств и различий между этими понятиями и образованием, поскольку у всех них имеется много общего. Среди подобных понятий наиболее значимыми можно назвать обучение, пропаганду, этическое воспитание (дисциплинирование) и мораль. Поэтому, чтобы не быть излишне многословными, остановимся здесь на рассмотрении только вышеперечисленных понятий.

р 5.1 Обучение

Обучение является изменением, которое создается в сфере узнавания чего-либо. Арабское слово *та'лим* — «обучение» образовано от корня *ильм*, который имеет значение «знание, как результат обучения кого-либо чему-либо». В книге «Аль-Муфрадат» смысловая разница между лексемами *та'лим* и *ильм* объясняется таким образом, что в слове *та'лим* заложено понятие длительности и процесса — в отличие от слова *ильм*, которое лишено значения «донесения чего-нибудь до кого-либо» и не предполагает ни продолжительности, ни процесса.¹ Конечно, это связано с тем, что слово *та'лим* является инфинитивом второй породы (баб-и таф'иль), который обычно имеет значение «осуществление какого-либо процесса».

¹ Ракиб Исфакхани, Ал-Муфрадат, ст. «Наука», стр. 581.

Покойный Алламе Табатабаи в книге «Аль-Мизан» пишет следующее:

«Смысл понятия «обучение» состоит в том, что учитель должен руководить и направлять сознание учащегося в том, где понимание и получение знаний является для него (для учащегося) трудным, а не в том, осознание чего без обучения было бы (для него) вовсе невозможным. На самом деле, обучение — это облегчение пути и приближение к цели, а не создание пути или же построение цели.

Задача учителя в процессе обучения сводится к тому, чтобы систематизировать изучаемый предмет таким образом, чтобы сознание учащегося воспринимало его как нечто простое и легкое, знакомое и привычное, и в результате учащемуся не приходилось бы самому заниматься подобной систематизацией и понапрасну тратить на это время и способности, что могло бы привести его даже к неправильному пониманию самого предмета». ¹

Табатабаи, естественно, приводит и другой термин — «преподавание» (дирасат), являющееся частным случаем обучения. Он определяет его только как «внешняя передача знаний» и считает «обучение» (та‘лим) имеет другое значение. Поэтому обучение в рассматриваемом нами значении не осуществляется путем передачи знаний — сознанию ученика или учащегося. При обучении наставник или учитель должен, прежде всего, найти средство, чтобы его ученик самостоятельно постиг действительность, и истина открылась ему.

Сопоставление обучения и образования

При сопоставлении обучения и образования следует учитывать следующие моменты:

1. Поскольку существует три различных смысловых наполнения термина «образование» по отношению к человеку, необ-

¹ Табатабаи, Аль-Мизан, т. 3, стр. 85.

ходимо иметь в виду эти определения для того, чтобы лучше обозначить связь между обучением и образованием. Образование может противопоставляться обучению (шестое определение). Термин «образование» может использоваться в значении «создание изменений во всех изучаемых областях, включая изменения в чувственной и поведенческой сферах». И, наконец, в значении «изменение самой личности человека».

2. Если рассматривать образование в качестве понятия, противоположного обучению, то, не считая подготовительное образование, все остальные виды образования в своей основе опираются на обучение. То есть — до начала процесса образования нужно вначале обучить ученика, и лишь затем приступить к его образованию.

Подготовительное образование — это процесс, который начинается задолго до приобретения человеком статуса объекта образования и осуществляется с момента его рождения вплоть до периода осознанности его действий — с тем, чтобы после приобретения им статуса ученика, процесс обучения происходил легче и быстрее достигал желаемого результата. Это можно сравнить с процессом подготовки к рождению здорового во всех отношениях ребенка — а это зависит даже от того, насколько тщательно вы подходите к выбору спутника жизни. Такого рода образование никоим образом не предусматривает наличие у воспитуемого каких-либо взглядов, тогда как при других видах образования любая деятельность, связанная с образовательным процессом, естественно, опирается на сознательность самого ученика.

3. Если под образованием понимать изменения, происходящие во всех изучаемых областях человека (но не во всей личности в целом), и считать образованием изменение каждой из этих областей (интеллектуальной, чувственной и поведенческой), то обучение и формирование мировоззрения можно считать непосредственным примером образования. Поскольку при этом усилия направлены на то, чтобы путем формирования сознательности и понимания, укрепляющих волю самого уче-

ника, создать в нем стремление к положительным изменениям и, в конечном итоге, побудить к практическому изменению личности. На самом деле, во всех трех значениях образование осуществляется путем формирования мировоззрения.

4. Если мы будем рассматривать образование в его последнем определении, то есть как процесс изменения самой личности в целом, в таком случае не только обучение, но и все другие этапы образовательного процесса, то есть формирование стимулов, воспитание чувств и упорядочивание поведения ученика — являются подготовкой к образованию. Естественно, что иногда подобное обучение и воспитание сознательности, являющиеся подготовительным этапом образования, присутствуют в весьма явной и видимой форме, а иногда их присутствие остается скрытым и незаметным. Другими словами, иногда мы осознаем свои знания в процессе образования, но иногда имеется только само знание, и мы его не осознаем и поступаем в согласно этому знанию неосознанно.

р 5.2 Пропаганда

Слово *таблиг* — «пропаганда» происходит от корня *балага*, то есть «достижение чего-либо»,¹ смысл которого можно проследить в производных от него *баллаг* и *булуг* — «достигший чего-либо, зрелый, совершеннолетний». В самом общем значении «достижение» понимается как «достижение отдаленнейшей цели и крайнего предела в том, что касается места, времени или какого-либо дела, что очень часто толкуется как приближение к пределу, при этом сам предел остается недостижимым».² В этом определении «достижение зрелости» наделяется двумя значениями:

¹ Файуми, Аль-Мисбах аль-мунир, стр. 61. Ибн Фарис, Му'джам макайис ал-луга, т. 1, стр. 301.

² Ракиб Исфакхани, Аль-Муфрадат, стр. 58.

1) Когда мы предполагаем, что у чего-то есть предел, «достижение» означает достижение высшего предела. На самом деле, разница между «достижением» (булуг) и «соединением» (вусуль) состоит в том, что второе означает просто достижение, а первое носит настоятельный характер, то есть настаивает на достижении самой отдаленной цели (акса-ль макасыд), крайнего предела какой-либо вещи в том, что касается времени, места или какого-либо дела.

2) А иногда «достижение» понимается как «соединение», когда речь идет о том, кто вот-вот должен достигнуть чего-то, хотя полноценного и настоящего соединения не происходит. Потому и «достижение» обладает двумя значениями: а) доведение до наиболее отдаленной точки назначения и крайнего предела вещи; б) доведение чего-то в общем смысле, то есть абсолютное доведение.

В культуре, утвердившейся в общественных науках, термин «пропаганда» имеет разнообразные определения, важнейшим из которых можно считать следующее: «методы и технологии оказания воздействия или контроля убеждений, поступков и взглядов человека с использованием вербальных, либо каких-либо других символов».¹ Другими словами, пропаганда — это доведение послания до собеседника. Некоторые моменты этого определения заслуживают отдельного внимания:

1. В терминологическом смысле то, что является субъектом пропаганды, ограничивается научным, мыслительным или каким-либо еще посланием, которое хотят довести до сведения человека. То есть — в данном термине обнаруживается указание как на субъект, так и на объект пропаганды. На самом деле, субъект пропаганды — это нечто, имеющее познавательный, психологический и личностный характер, адресованное человеку. Итак, под термином «пропаганда» понимается доведение послания до других людей.

¹ Голд и Уильям Колб, «Культура социологии», Перевод Мохаммада Джавада Захеда с коллегами.

2. Доведение послания до другого человека — это сознательное действие. Поэтому оно неизбежно преследует определенную цель. Именно это «достижение определенной цели» и составляет внутреннее содержание понятия «пропаганда».

3. Как уже было сказано, каждое осознанное и добровольное действие, коль скоро оно избрано и осуществляется, преследует определенную цель. Цели также могут быть различными: имеющими ценность и лишенными ценности, экономическими, социальными и т.д.

4. Если под пропагандой подразумевать «доведение какой-либо вещи до окончательного предела», в таком случае она является одним из видов образования, ибо в таком случае преследует цель создания определенных изменений в реципиенте. Следует отметить, что пропаганда не ставит перед собой подобной задачи, и если где-то пропаганде и удалось в полной мере и окончательно донести свое послание до реципиента — то это стало результатом дополнительной работы, проведенной самим реципиентом, и делает честь его собственным усилиям.

Вероятно, могут сказать, что в самом понятии «пропаганда» в качестве «первичной закваски» заложено значение «окончательное доведение», и в этой окончательности неизбежно содержится элемент воздействия, которое может быть не только вербальным. В качестве возражения заметим, что пропаганда не предполагает никакого воздействия. На самом деле, пропаганда, то есть то, чем занимается агитатор, когда он произносит речи, мало озабочена аудиторией и не настроена на то, чтобы в конечном итоге увидеть результаты своих призывов в личности слушателя. Конечно, можно рассматривать пропаганду в любом из указанных смыслов. Однако, в заключение нужно подчеркнуть, что никаких причин для того, чтобы включать в понятие «пропаганда» значение «окончательное доведение» не существует.

Кроме того, было бы полезным подчеркнуть и такой момент: полнота или неполнота пропаганды иногда связано с воздействием на аудиторию, а иногда связана с типом доведения

послания и манерой речи самого пропагандиста, который объясняет что-то в красноречивой и доходчивой форме.

5. Нам представляется, что кораническое *йубаллигун* (يبلغون) — «уведомляют, призывают, проповедуют» — в некоторых случаях больше соответствует первоначальному лексическому значению.¹ На самом деле, *йубаллигун* означает, что уведомление и сообщение полностью доведено до сведения. В некоторых случаях при указании на Коран используют другое значение *йубаллигун*, поскольку оно кажется более понятным. К примеру, в Коране Всевышний изрекает: «На Пророка не возложено ничего, кроме передачи откровения».² То есть — точное разграничение этих двух смыслов в терминологическом значении представляется не совсем ясным, и *йубаллигун* иногда понимают как полное доведение до сведения и полное уведомление, а иногда — как обязанность передать сообщение и уведомление.

6. Шестой момент, на котором хотелось бы остановиться, заключается в том, что не существует большого различия между пропагандой (таблиг) и простой передачей сообщения (иблаг). Их отличие друг от друга строится на том, что пропаганда является отглагольным именем (масдар) второй породы и потому означает процесс доведения послания до чьего-либо сведения, тогда как уведомление и сообщение означают свершившийся факт передачи послания.

Сопоставление образования и пропаганды

Различия между образованием и пропагандой в их специальных значениях прослеживаются в нескольких направлениях. Для того, чтобы точнее очертить границы понятия «образование», кратко укажем на некоторые из этих различий.

1. Образование и пропаганда отличаются как по способу передачи послания, так и с точки зрения оказываемого ими

¹ Сура Аль-Ахзаб (Сонмы) — 33:39.

² Аль-Ма'ида (Трапеза) — 5:99.

воздействия. В понятии «пропаганда» заключено значение «передача послания» в том смысле, что послание должно дойти до реципиента. Поэтому нельзя сказать, что понятие «пропаганда» подразумевает оказание воздействия на личность. Разумеется, прием послания реципиентом может вызвать изменения в его личности, однако эти изменения не входят в число задач, стоящих перед пропагандой. Образование, напротив, предусматривает и оказание воздействия на личность, и произведение изменений в ней.

2. Образование и пропаганда отличаются также по виду используемых ими инструментов. В сфере образования для того, чтобы процесс обучения и воспитания осуществлялся должным образом, используются разнообразные инструменты. Инструменты обучения с каждым днем совершенствуются и становятся все более специализированными. Целое направление педагогики — технология обучения — занимается изучением инструментов обучения и воспитания. Пропанганда же пользуется общими средствами передачи сообщений и возможностями средств массовой информации. Правда, пропаганда зачастую прибегает к художественным инструментам для того, чтобы воздействовать на чувственную сторону аудитории, тогда как в образовании использование подобных инструментов не предусмотрено. Разумеется, все эти утверждения не являются абсолютно бесспорными, так как иногда образование и пропаганда все же используют общие инструменты, примером чему может послужить кафедра проповедника.

3. Одно из отличий пропаганды от образования заключается в различной атмосфере, в которой осуществляется процесс одного и другого. Образование, в основном, происходит в официальной атмосфере. Пропанганда лишена подобного официального статуса. Однако, и здесь окончательная дифференциация невозможна по той причине, что как образованием не занимаются в неофициальных условиях, так и пропаганда не происходит в официальной обстановке. Поэтому и дифференцирование их в этом аспекте не предусматривается.

4. Пропаганда, в том значении, в каком ее воспринимают сегодня, не предполагает особой связи между отправителем (говорящим) и получателем (слушателем) послания. Следует иметь в виду, что под «специальной связью» понимается наличие особых взаимоотношений между пропагандистом и тем, к кому он обращается, которые в пропаганде отсутствуют. И, несмотря на то, что когда кто-то беседует с кем-то и агитирует его, определенный вид связи между ними возникает, однако, описываемая связь не предполагает тех особых отношений, которые присутствуют в образовании. Хотя в некоторых случаях во время пропаганды возможно возникновение и такой связи, она не является тем, на чем основано понятие «пропаганда», в отличие от понятия «образование», которое как раз обусловлено наличием особых взаимоотношений между наставником и учеником.

5. Пропаганда по сравнению с образованием обладает большей широтой и общедоступностью с точки зрения воздействия на аудиторию. Объектом пропаганды могут быть различные возрастные группы общества, тогда как объектом в образовании становятся особые группы, имеющие определенные возрастные ограничения, для каждой из которых требуется разработка особой программы.

В целом можно сказать, что критерием, по которому можно отличить пропаганду от образования, является «степень, продолжительность и основательность воздействия». Если происходит длительное и стабильное воздействие, которое оказывает влияние на личность ученика, то это образование. Если же воздействие является поверхностным и мимолетным, то налицо — пропаганда. Несмотря на то, что пропаганда временами также может быть длительной и устойчивой, этот момент все же не является определяющим при определении данного понятия.

Следует также иметь в виду, что эти отличия имеют место только, когда мы рассматриваем образование и пропаганду в их специальных значениях. Это означает, что если употреблять эти термины в общем смысле, то они могут в значительной степени совпадать друг с другом. В этой книге мы рассматриваем

пропаганду и образование только как специальные и особые явления, и потому пропаганда не входит в круг рассматриваемых нами вопросов.

Таким образом, несмотря на то, что во многих дискуссиях о пропаганде фикха и обучении фикху эти понятия объединяют¹, исходя из коренного различия между пропагандой и образованием, которое заключено в разной степени оказания воздействия (поверхностном влиянии пропаганды, с одной стороны, и в глубоком воздействии на личность, которое оказывается во время образовательного процесса, с другой, а также наличием тесных связей, которые устанавливаются между наставником и учеником в течение образовательного процесса), будет уместным исключить понятие «пропаганда» из рассуждений об образовании.

р 5.3 Этическое воспитание

Слово *та'диб* — «этическое воспитание» происходит от корня *'адаб* — вежливость, воспитанность, учтивость, обходительность. В Коране слово *адаб* не встречается, зато в преданиях о жизни Пророка оно используется многократно. В «*Лисан аль-'араб*» значение этого слова трактуется следующим образом: «*Адаб* — это то, что развивает (в воспитуемом) воспитатель. Называется это адабом, так как призывает людей к хорошим качествам и удаляет от дурных».² По мнению автора того же «*Лисан*

¹ Как станет понятно из дальнейших рассуждений, в этой книге мы хотели рассмотреть педагогику с позиций фикха для того, чтобы в данной области добровольных поступков лиц, обязанных исполнять предписания, можно было выносить шариатские решения. Сравнивая образование с пропагандой, следует отметить, что агитация и пропаганда, важность которых в современном мире является для всех очевидной, так же как образование, могут быть рассмотрены с точки зрения фикха и составить новый раздел фикха под названием «Агитационный фикх» или «Пропагандистский фикх» для того, чтобы фикх в качестве практической программы жизни, предлагаемой шариатом, стал более явно и предметно участвовать в жизни современного человека.

² Ибн Манзур, *Лисан аль-'араб*, т. 1, стр. 206.

аль-‘араб», в основе *адаба* лежит *ду‘а* — молитва, и потому приглашение разделить трапезу называется «*мадаба*». В отношении первоначального значения слова *адаб* следует сказать, что поскольку арабы придавали большое значение трапезе и гостеприимству, они тщательно соблюдали тонкости церемонии приема гостей и обращали внимание на каждый из моментов этой церемонии — и потому трапезу в качестве богоугодного дела считали проявлением воспитанности и культуры.

Если проследить лексическую эволюцию этого слова, то можно заметить, что в слове «воспитанность» заложено множество различных значений. Со временем первоначальное значение слова «воспитанность» (то есть тщательное соблюдение тонкостей этикета во время церемонии приема гостей) расширилось, и оно стало употребляться в значении «тщательное соблюдение этикета при совершении любых действий и поступков». Первоначальное значение слова «воспитанность» можно назвать «добродетельным качеством деяния». То есть, качество и форму какого-либо действия, которые приводят к тому, что действие становится добродетельным, называют «воспитанность» (воспитанность — есть добродетельное качество, связанное с добродетельной природой действия).

Постепенно не только качество действия, но и само действие стали называть добродетельным. Если принять это утверждение за основу, то можно сказать, что когда вы приветствуете кого-то, то это уже является воспитанностью, независимо от качества приветствия (смотри первое определение). То есть, совершение самого действия — это и есть воспитанность, с той оговоркой, что само действие должно являться добродетельным и находиться в одном ряду с такими же добродетельными действиями (например, правила, соблюдаемые при общении правоверных). С этой точки зрения, содержанием действия являются собственно отношения между правоверными, а воспитанностью называют их качество, то есть, к примеру, приветствие, сколько бы затем ни было добродетельности в самом общении. Возможно, именно по этой причине «Маджма‘ аль-бахрайн»

определяет воспитанность как «благонравие» и отмечает, что «адаб — это благонравие и хадисы собрали обязанности (фард) и желательные действия (сунна), а также адаб. Такое перечисление говорит о том, что эти понятия отличаются».¹

Следует сказать, что в данном определении, когда воспитанность толкуют как «качество действия», всегда имеют в виду предпочтительное или, по крайней мере, дозволенное действие, тогда как «качество», которым обладает неодобряемое или недостойное действие, ни при каких условиях не называют воспитанностью. Качество, присущее действию, может быть как повелевающим (иджаби), так и исключающим (сальби). Произнесение слов «во имя Аллаха!» перед приемом пищи — это повелевающее этическое правило. А воздержание от быстрого поглощения пищи — это исключающее этическое правило.

Третьим смысловым расширением понятия «воспитанность» является значение «добродетельности субъекта». При этом толковании термина «воспитанность», в отличие от упомянутых ранее определений, которые относились к качествам действия, характеристике подвергается сам субъект действия или, иначе говоря, внутренний мир человека. В этом определении воспитанность также означает качество добродетельности — только не поступка или действия, а желаемого внутреннего состояния человека. Поэтому и мораль часто определяют как воспитанность.

После рассмотрения смысловой эволюции слова «воспитанность», приступим к изучению различных терминологических определений этого понятия, в числе которых можно упомянуть следующие:

1. Красивая и прекрасная форма дозволенного добровольного действия (*аль-хайат аль-хасана ва-ль-мухассанат аль-фи'ль аль-ихтийари-ль-маишу'*), относящаяся к первому смысловому расширению понятия «воспитанность». Алламе Табатабаи, описывая понятие «воспитанность», принимает только это единственное определение.

¹ Ат-Турайхи, Маджма' аль-бахрейн, т. 2, стр. 5.

2. Само добровольное и красивое действие (*нафс аль-фи'ль аль-ихтийари-ль-маиру'*) — то есть то, что относится ко второму смысловому расширению.

3. Нравственные качества (*аусаф аль-ахлакиййа*), которые являются третьим смысловым значением понятия «воспитанность».

4. Науки и знания в абсолютном смысле слова (*мутлак аль-'улюм ва-ль-ма'ариф*). Вероятно, это определение можно считать новым расширительным толкованием слова «воспитанность». В этом определении воспитанностью называют все, что относится к характеристике личности. Иногда круг использования этого определения сужают и называют воспитанностью только обладание утонченными лингвистическими науками и знаниями.

5. Пятым определением является то, которое учитывает и включает в себя все перечисленные определения. В доказательство этому, пожалуй, можно привести 31-ое письмо имама Али (а) из Нахдж аль-балага. В письме Имам говорит: «И поспешил я заняться воспитанием твоим до того, как зачерствеет сердце твое».¹ И после этого, в качестве заключительного наставления и завещания, он приводит примеры из таких областей, как совершение поступков, наука, просвещение и история, в которых он объединяет и высокие моральные качества, и высоко-нравственные поступки, и их добродетельные качества.

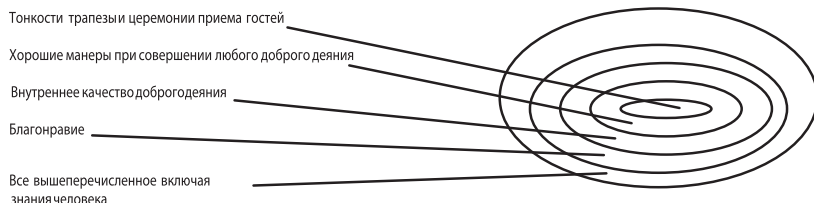


Диаграмма 5: Смысловая эволюция понятия «адаб»

¹ Нахдж аль-балага, письмо 31, стр. 391.

Сопоставление этического воспитания и образования

После того, как мы разобрали смысл понятия «воспитанность», очевидной становится и цель этического воспитания. Если считать, что воспитанность это добродетельное качество деяния, нетрудно понять, что этическим воспитанием называется «созидание добродетельного качества поступков ученика». Естественно предположить, что если воспитанностью называть добродетельность самого поступка, то целью этического воспитания становится создание самого добродетельного поступка ученика. В целом, существует несколько терминологических определений понятия «этическое воспитание»:

1. *Этическое воспитание в значении воспитания в общем смысле.* В некоторых преданиях мы можем наблюдать, что при употреблении слова «этическое воспитание» имеют в виду воспитание в целом.

2. *Этическое воспитание в значении обучения правилам поведения.* В этом значении этическое воспитание является составной частью образования. Именно это определение мы будем рассматривать в дальнейших рассуждениях.

3. *Этическое воспитание в значении наставления (танбих)* в качестве особого метода обучения хорошим манерам и воспитанности с целью побуждения ученика к отказу от какого-либо поступка, либо совершению определенного поступка.

4. *Этическое воспитание в значении высказывания осуждения (та'зир) в воспитательных целях.* Данное значение этического воспитания используется в фикхе. Несмотря на то, что этот термин имеет смысловой оттенок наказания, однако, он является самостоятельным термином, отдельным от понятия «наказание», поскольку употребляется в значении осуждения с целью исправления чьих-либо ошибок и предупреждения кого-либо о том, что он может быть наказан.

5. *Этическое воспитание в значении осуждения (та'зир) и наказания (хадд) или исключительно наказания (хадд).* Это значе-

ние используется в ряде книг фикха, например, в разделах «Худуд» и «Дийат».

Как уже было сказано, в дальнейших рассуждениях мы будем использовать второе определение этического воспитания. Его связь с образованием строится на том, что в этом определении этическое воспитание включает в себя и придание благообразного вида деянию и придание благообразного вида душе, что в обоих случаях, по сути, является образованием. В рассуждениях мы рассматриваем этическое воспитание именно в этом значении и считаем, что оно входит в качестве составной части в понятие «образование». Поэтому в дальнейшем речь пойдет об этике, хороших манерах, правилах поведения учителя и т.д.

Разумеется, говоря о характере связи между этими двумя понятиями, необходимо иметь в виду, что, если рассматривать образование как произведение изменений в отдельных личностных параметрах, не учитывая, что эти изменения происходят в личности в целом, то этическое воспитание можно считать собственно образованием, а не методом или предварительным условием образования, поскольку оно также является видом изменения, происходящего в личных характеристиках ученика. В этом случае, воспитание в его частном значении и обучение правилам поведения — можно считать частью образования.

Однако, если рассматривать образование в его всеобъемлющем значении, то есть в качестве изменений, которые происходят в личности человека в целом (в интеллектуальных, чувственных и поведенческих параметрах), в этом случае этическое воспитание, с учетом его названия — можно считать методом образования. Поскольку, если путем этического воспитания, мы вносим изменения в личность, а образование — это и есть изменение личности — то этическое воспитание является предварительным условием, методом и способом для достижения этого изменения.

Следует отметить, что в этом случае оба понятия — и образование и этическое воспитание — включены в известное правило «когда сходятся вместе — расходятся, а когда рас-

ходятся — сходятся» (*иза иджтама'а ифтарака уаиза ифтарака иджтама'а*). То есть, если эти два слова используются вместе, каждое из них употребляется в своем особом значении. Образование — это изменения в личности ученика (во всех личностных параметрах в целом), а этическое воспитание — это создание изменений в поведенческой сфере.

р 5.4 Мораль

Слово *ахлак* — «мораль» — арабского происхождения, множественное число существительного *хульк* — «характер, натура, нрав, врожденное свойство». При этом имеются в виду любые врожденные качества характера: как положительные, например, такие, как благородство и мужество, так и отрицательные, например, подлость и малодушие. Лексикологи обычно отмечают, что слово *хульк* является однокоренным с *хальк* — «творение, созидание». Но если под *хульк* подразумевают внутренние душевные качества, то при использовании слова *хальк* имеют в виду красивую внешность и соразмерное телосложение.¹

В понятии «мораль» заложено множество различных смыслов. Далее мы остановимся на некоторых, являющихся наиболее важными:

1. Душевные качества.

Иногда под «моралью» понимают любые душевные качества, которые приводят к совершению хороших или дурных поступков, независимо от того, являются ли эти качества устойчивыми и постоянными — или, напротив, временными и случайными, и приобретены они сознательно и обдуманно, либо возникли неосознанно и необдуманно. Исходя из этого, если жадный человек, внутренним качеством которого является скупость, время от времени будет делать подарки, то эти его по-

¹ Зубайди, Тадж аль-'арус, т. 6, стр. 337, а также Ибн Манзур, Лисан аль-'араб, т. 4, стр. 194.

ступки должны считаться приобретением его натурой такого качества, как щедрость, и положительно оцениваться с точки зрения морали. С другой стороны, обдуманное и сознательное поведение и поступки также должны признаваться в качестве морали.

2. Устойчивые душевные качества.

Самым распространенным определением морали среди исламских ученых является следующее: устойчивые душевные качества, которые приводят к самопроизвольному и не требующему осмысления и обдумывания совершению соответствующих им поступков. Шейх Абу Али Мискавайх так описывает мораль: «мораль — это душевное состояние, которое приводит человека к совершению действия без необходимости обдумывания и осмысления этого действия».¹

3. Нравственные добродетели.

Иногда слово «мораль» используется только для обозначения высоких моральных качеств. Например, при произнесении таких фраз как «такой-то поступок является моральным», «ложь безнравственна», «квинтэссенция морали есть любовь» — имеют в виду исключительно высокие моральные качества.

4. Нравственные установления жизни.

Это выражение используется в основном некоторыми западными философами и стоит в одном ряду с такими понятиями, как искусство, наука, право, религия и т.д. Мораль в этом значении также, как язык, религия и государственность, существовала до человека и будет существовать после него. Иными словами, существование морали не зависит от человека. Она является только инструментом в руках общества, которым оно пользуется для того, чтобы управлять людьми и направлять в нужную сторону каждого конкретного человека или целые группы.

5. Поведенческая система, господствующая среди членов общества.

¹ Газали, Кимйайи са'адат, стр. 57.

Некоторые считают, что мораль является определенной поведенческой системой, господствующей в каждом конкретном социуме. Исходя из этого, поведенческую систему, которая одобралась нацистами, называют «нацистская мораль», а нормы поведения, принятые в христианстве, определяют как «христианская мораль».¹

6. Последствия действия.

Иногда мораль приравнивают к характеристике действий и поступков, которые являются результатом некоторых внутренних качеств. Например, если кто-то постоянно демонстрирует признаки гнева и раздражительности, про него говорят: «он безнравственный». И наоборот, когда он делает подношения и подарки, говорят: «он — высоконравственный человек». На самом деле, качества поступков и внутренние свойства характера зачастую смешиваются между собой, поскольку они являются одновременно причиной и следствием друг друга.

7. Личность и характер.

Порой мораль понимают как весь комплекс положительных черт характера, которые в качестве составной части входят в понятие «личность человека».

8. Этика.

Надо сказать, что иногда понятие «мораль» используют в значении «этика». В таком случае, мораль определяют следующим образом: «наука о хороших и плохих качествах и поступках, обстоятельствах приобретения и отказа от этих качеств и исправления поступков в сфере самосовершенствования».

Сопоставление морали и образования

Поскольку мораль и образование имеют много общего, эти понятия часто смешивают. Для того, чтобы разграничить эти два

¹ Выдержка из книги Месбаха Язди «Философия морали», 1381.

понятия, рассмотрим их различные аспекты. Прежде всего, следует иметь в виду, что образование — это процесс создания благоприятных изменений в другом человеке. Моралью же называют процесс создания благоприятных изменений в самом себе. Другими словами, образование — это преобразование другого, а мораль — преобразование самого себя. Отметив эти моменты, попробуем соотнести между собой понятия «образование» и «мораль»:

1. Образование и мораль строятся на единых онтологических, антропологических и космологических основаниях. На самом деле, направление, которым занимается образование, можно считать частью основных положений морали.

2. Объектом образования является человек (ученик), и объектом морали также является человек. Следовательно, образование и мораль имеют общий объект, но с той только разницей, что образование ориентировано на изменение другого человека, а мораль — на изменение человеком самого себя.

3. Мораль подвигает человека к некой цели. Конечная цель заключается в том, чтобы человек приблизился к Аллаху. Промежуточные цели лежат в области отношений человека с самим собой, Богом, другими людьми и природой. Конечной целью образования также является приближение к Аллаху, а промежуточные цели, в основном, являются теми же целями, к которым стремится мораль.

4. В области методологии образование и мораль имеют как общие, так и специфические черты. К общим методам можно отнести наставление и проповедь. Методы морали и самовоспитания строятся на размышлении и внимательном отношении к поступкам других, тогда как любовь и уважение к личности принадлежат к образовательным методам.

5. Пространством образования является вся человеческая жизнь. Мораль выходит на сцену тогда, когда человек становится в состоянии отвечать за себя и может совершать моральные поступки. На самом деле, образование не ставит вопрос о созна-

тельности или несознательности ученика, тогда как для морали приемлемы только сознательные и добровольные действия.

6. Образование включает разнообразные аспекты, такие как: моральный, социальный, религиозный, политический, гендерный и т.д. В этом случае, моральный аспект является составной частью образования. С другой стороны, мораль также может быть подвергнута подобной классификации и разделена на образовательный, политический, экономический и гендерный аспекты. Различие между аспектами образования и морали состоит в том, что в процессе обучения и воспитания эти аспекты служат созданию изменений в других людях, тогда как в морали подобные изменения совершаются самим человеком в самом себе.

7. Еще одно различие между образованием и моралью заключается в том, что первое представляет непосредственно процесс благоприятных изменений в ученике, тогда как во втором, помимо самого процесса благоприятных изменений в личности, речь также идет об описании и определении морально-этических норм.

8. Примером тесной связи и точкой пересечения образования и морали является такое понятие, как «моральное воспитание». Другими словами, взаимодействие между моралью и образованием строится на том, что «создание постепенных благоприятных изменений» в ученике может происходить в различных составляющих его личности: интеллектуальной, духовной, чувственной, физической, социальной и т.д. В их число входит и создание благоприятных изменений в моральной составляющей личности. Основываясь на этом, моральное воспитание можно определить как «создание изменений в области морали и внутреннего мира другого человека, не затрагивающее другие аспекты личности ученика».

Краткое содержание второй главы

1. В начале этого раздела, по завершении лексического и терминологического разбора слова «образование», мы установили, что оно является неким видом постепенных изменений и преобразований, совершающихся за определенный промежуток времени, что соответствует философскому определению понятия «движение», а затем сравнили шесть основных элементов движения с соответствующими им элементами образования.

2. Продолжив рассуждения, мы пришли к следующему определению педагогики: «процесс оказания помощи ученику в создании постепенных изменений, происходящих за некоторый промежуток времени в его телесных, умственных, духовных параметрах и поведении, осуществляемый при посредстве другого человека — с целью достижения учеником человеческого совершенства и раскрытия его способностей, или сдерживания и коррекции качеств его характера и поступков».

3. Говоря о составных частях образования, мы заметили, что желаемой целью образования является «образование в наиболее полном смысле», имея в виду включение в сферу действия этого понятия таких аспектов, как физическое воспитание, обучение и другие частные случаи образования.

4. Терминологически мы разделили образование на осознаваемое и неосознаваемое — с точки зрения его осознанности или неосознанности; официальное и неофициальное — с точки зрения наличия контроля и определенной программы; прямое и косвенное — в зависимости от того, каким образом — прямо или опосредованно — осуществляется образовательная деятельность; и, наконец, созидающее, корректирующее или сдерживающее — по способу оказания воздействия.

5. Рассматривая далее образовательный процесс, мы подошли к рассмотрению понятия «образовательная система» и выяснили, что она является своего рода анализом образовательного процесса, и рассматривает этот процесс в качестве еди-

ной и цельной системы, состоящей из основ, целей, принципов и методов.

6. Представляя науку педагогику, мы указали на главное отличие между ней и образованием (обучением и воспитанием), которое заключается в том, что под обучением и воспитанием имеется в виду сам процесс благоприятных изменений и преобразований в ученике, а педагогика занимается умозрительным исследованием этого процесса для оказания ему теоретической и практической помощи. Основываясь на этом, мы отметили, что предметом педагогики является процесс обучения и воспитания (образовательный процесс), тогда как предметом самого этого процесса является человек (ученик).

7. В разделе, посвященном понятиям, близким по значению к слову «образование», мы указали на такие термины как: обучение, пропаганда, этическое воспитание и мораль и, дав определение каждому из них, сопоставили их с образованием. В этой связи, мы включили «обучение» в состав понятия «образование» — в отличие от «пропаганды», которая, по причине оказания лишь внешнего воздействия на личность, была исключена нами из понятия «образование». Что касается этического воспитания, тут мы предпочли расширить смысл понятия «образование, чтобы включить в него понятие «этическое воспитание». В отношении «морали» было отмечено, что это понятие не входит в сферу образования, так как мораль является самовоспитанием, а образование — это воспитание одним человеком другого.

ГЛАВА 3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВА (ФИКХА) И ПЕДАГОГИКИ

Предисловие

После того, как в предыдущих главах мы установили, что собой представляют право (фикх) и педагогика (образование), настало время разобраться: возможна ли связь между двумя этими науками и могут ли они тем или иным образом оказывать влияние друг на друга? В итоге мы должны определить: имеет ли право на существование такой новый раздел фикха, как «Педагогическое право»?

Прежде всего, необходимо в принципе разобраться в том, в какие отношения могут вступать между собой различные науки, и выяснить, какого рода взаимосвязь может между ними устанавливаться, чтобы затем уже приступить к рассмотрению того, как связаны право и педагогика.

р Отношения между науками

Отношения и связи, в которые вступают между собой различные науки, можно разделить на две основные группы:

А) Отношения, основанные на оказании влияния, которые, в свою очередь, также могут быть разделены на несколько категорий по виду образующихся связей:

1. Пропедевтическая и инструментальная роль одной науки по отношению к другой.

Некоторые науки являются своего рода предваряющим знанием и методом для других наук и используются ими в качестве инструмента. Например, логика занимает такое положение по отношению ко всем остальным наукам, «методология естественных и гуманитарных наук» — по отношению ко всем направлениям естественных и гуманитарных наук, в том числе и педагогике.

2. Разъяснение одной наукой доказательных начал другой науки.

Некоторые науки занимаются разработкой гипотез и созданием теоретических основ для других наук. Например, философия, которая занимаясь доказательством некоторых неочевидных моментов, принципов и вопросов,¹ а также основных положений, необходимых для существования других наук, тем самым подготавливает и разъясняет теоретическую базу этих наук.²

3. Прикладной характер одной науки по отношению к другой.

Ряд наук, опираясь на законы и выводы, сделанные другими науками, занимаются практическим применением этих законов. Такими науками, как анатомия, физиология и биология выработаны законы, которые в медицине используются в качестве прикладных. В отличие от описанного в пункте 2, при котором другие науки заимствуют у философии теоретический фундамент и принципы, медицина только упорядочивает основные цели на основе прикладного использования открытий, сделанных другими науками.

¹ Например, таких как «причинность» или «отрицание отрицания».

² Месбах Язди, «Обучение философии», Урок 9, а также Мотаххари, Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 157 (раздел «Философия»).

Б) Отношения, основанные на взаимосвязи, сравнении и сопоставлении:

1. Связь, основанная на общности объекта.

Смысл подобной связи состоит в том, что область познания и проблематика двух или нескольких наук вращаются вокруг одного основного предмета. Для примера можно указать на арифметику и геометрию. Их общность проявляется в том, что обе они связаны с категорией количества, а своеобразие каждой из них заключается в том, что в одном случае это непрерывная величина (камм аль-муттасиль), а в другом — дискретная (камм аль-мунфасиль). Некоторые ученые, занимающиеся логикой, дали еще более специализированное определение связи и взаимодействия наук, основанных на общности их объекта. В частности, автор труда «Джаухар ан-надид» говорит, что науки в зависимости от своего предмета находятся в таких отношениях друг с другом, что между ними, либо одна из них включает в себя другую, либо не включает. В первом случае между этими науками либо образуется фактическая взаимосвязь, либо не образуется. Во втором случае, когда предмет одной науки не включает в себя предмет другой, предметом может являться либо одна вещь, либо две разные вещи. И эту классификацию, и разделение можно продолжить и дальше (смотри Диаграмму б).¹

2. Связь, основанная на конечной цели.

Если взглянуть на этот вопрос с другого ракурса, то можно заметить, что различные науки и разнообразные направления могут быть взаимосвязаны в том смысле, что идут к единой и общей цели. Все разнообразные направления естественных наук заняты тем, что открывают законы природы. К примеру, целью различных направлений медицины является предотвращение и лечение болезней, а все разнообразные религиозные науки занимаются изучением религии.

¹ Хили, Джаухар ан-надид, стр. 217.

3. Методологическая связь.

Есть множество наук, которые, отличаясь друг от друга в вопросе предмета изучения и конечной цели, сопоставимы с точки зрения используемых исследовательских методов. Например, в некоторых направлениях науки калам применяются такие методы, как рациональное рассуждение и аналогия, и поэтому эти направления можно сравнить с философией. В тех же случаях, когда калам использует повествовательный метод, он сопоставим с исторической наукой.

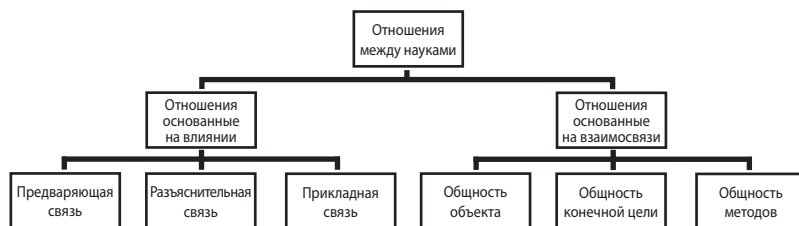


Диаграмма 6: Отношения между науками

1. Взаимосвязь между правом и педагогикой¹

Может ли право, в качестве одной из исламских наук, иметь взаимосвязь с различными аспектами педагогики, такими как объект изучения, цели, проблематика, основная сфера применения и внутреннее содержание педагогики? В этом разделе мы займемся соотношением фикха и педагогики с точки зрения перечисленных аспектов, а затем попытаемся проследить за взаимовлиянием двух данных сфер научной деятельности.

¹ Некоторые из рассуждений этого раздела заимствованы из магистерской диссертации по педагогике «Взаимодействие права и педагогики. Влияние права на педагогику» Али Хеммата Банари, написанной под руководством Алирезы Арафи, профессора Учебно-исследовательского Центра Имама Хомейни.

р 1.1 Сопоставление объектов изучения

Одна из областей взаимодействия фикха и образования лежит в плоскости наличия у них общего объекта. Объектом образования является человек, а именно — ученик. Как уже пояснялось, образовательные факторы призваны оказывать воздействие на ученика, и центральной точкой приложения этого воздействия являются мыслительная сфера, воззрения, устремления и, в особенности, поведение ученика. При этом, основным показателем результативности оказанного воздействия считаются внешние поступки. С другой стороны, объектом фикха также является человек в его различных проявлениях, особенно, таких, как действия и поступки. Эта общность двух наук с точки зрения наличия единого объекта — человека и его поступков — делает возможным создание основы для их взаимодействия. Разумеется, следует иметь в виду, что точки зрения этих двух наук на человека не совпадают, поскольку фикх подходит к человеку и допустимости или недопустимости его действий с позиций шариата, тогда как образование не рассматривает человека подобным образом, однако преследует цель создания у него правильных взглядов, а также изменения и коррекции его поступков.

р 1.2 Сопоставление целей

Еще одной точкой соприкосновения фикха и образования является общность конечной цели этих двух наук, поскольку и образование в качестве процесса, который призывает ученика к достижению совершенства, и фикх в качестве исламского учения, призванного довести ученика и лицо, обязанное исполнять предписания, до конечной цели, то есть до такого состояния, в котором он может быть приближен к Аллаху — движутся в одном направлении. Помимо этого, понятно, что у этих двух наук могут быть и общие промежуточные цели. В число

таковых входит, например, гармонизация душевного и духовного состояния, которое является задачей как фикха, так и образования.

р 1.3 Сопоставление сфер деятельности

Еще одной общей областью фикха и образования можно назвать основные сферы деятельности и направления этих двух наук. Обе области знания имеют наиболее широкую сферу применения среди всех исламских и гуманитарных наук. Сферой деятельности образования является вся человеческая жизнь, а порой даже факторы, определяющие жизнь человека до его рождения. Вся эта деятельность тем или иным образом оказывает воздействие на воспитание сущностных параметров человека. Между тем, сущностные параметры человека охватывают все сферы, относящиеся к его жизнедеятельности: как физическую, так и духовную, нравственную, интеллектуальную и чувственную.

Фикх, со своей стороны, также имеет широкую сферу применения, вырабатывая шариатские предписания, выдавая разрешения и налагая запреты на действия, касающиеся всех сторон жизни человека и даже моментов до его рождения. грамотные правоведы-факихи Тем не менее фикх не занимается каким-то одним частным аспектом человеческой жизни, но шариатские постановления выстроены таким образом, что при их соблюдении получают развитие все плоскости бытия человека. Кроме того, в фикхе существуют предписания, затрагивающие как физическую, материальную и экономическую, так и интеллектуальную и духовную, а также индивидуальную и общественную стороны человеческой жизни. Таким образом, становится очевидной связь между этими двумя науками с точки зрения общности сфер и направлений их деятельности, и создается основа для их взаимодействия.

р 1.4 Сопоставление проблематики

С учетом того, что предметом обеих наук — фикха и образования — является человек и его поступки, содержание и проблематика этих научных направлений также могут стать основой для создания взаимосвязи между образованием и фикхом. Проблематика фикха лежит в плоскости шариатских разрешений и запретов. Вопросы, которыми занимается образование, как уже говорилось, включают в себя всю деятельность, которая связана с воспитанием и оказанием воздействия на все существенные параметры человека. Исходя из этого, фикх и образование в некоторых областях могут иметь общий круг проблем. Например, обучение и воспитание, с одной стороны, могут являться предметом предписаний фикха в плане рассмотрения их дозволенности и недозволенности с точки зрения шариата. С другой стороны, разрешения и запреты, предписываемые фикхом, составляют часть содержания общественного образования человека. В настоящее время предписания фикха считаются частью религиозной образовательной системы исламских государств.

р 1.5 Сопоставление сущности обеих наук

Очередной общий момент, объединяющий фикх и образование, состоит в их прикладном характере. Это объясняется тем, что фикх является практической стороной религии, и все его предписания, в той или иной степени, являются практическими указаниями. С другой стороны, наиболее ярким проявлением практического характера образования можно назвать реальные поступки ученика. Поэтому, приняв во внимание практический характер обеих учений, можно ставить вопрос о взаимодействии этих двух наук.

2. Влияние образования на фикх

В данном случае мы рассматриваем образование не только как педагогику и учение о воспитании, но и в качестве более широкого явления. Это явление при общем терминологическом определении включает в себя, в том числе — и обучение.

Как уже было сказано, в этом смысле под образованием понимается деятельность и поступки учителя и ученика во время образовательного процесса. Однако, эта деятельность и поступки по причине их осознанности и преднамеренности преследуют определенные цели. Поэтому иногда под образованием понимают образовательный процесс, включающий основы, задачи, принципы и методы, а временами — образованием называют только методы и поступки. Исходя из этого, в образовании присутствует теоретическая часть, которая не занимается поступками. Однако, образовательный процесс подразумевает и другую часть — образовательные действия, которые совершаются как учителем, так и учеником. На самом деле, эта поведенческая часть лежит в плоскости фикха и проблем, которыми занимается именно фикх. Следовательно, процесс, который мы называем обучением и воспитанием или образованием, состоит из двух частей. Одной из них являются теоретические положения, носящие умозрительный характер и обычно не занимающиеся рассмотрением поступков. Однако, вторая и весьма обширная часть образования посвящена именно поступкам, которые совершаются наставником и учеником во время официального или неофициального образовательного процесса. Всякий раз, когда воспитателем или учеником совершается осознанное действие, оно является добровольным поступком лица, обязанного исполнять предписания и в результате — попадает в сферу интересов фикха.

С учетом сказанного, шариат и фикх должны выносить свои решения по каждому из действий, совершаемых учителем и учеником в процессе образования в его универсальном значении, то есть как во время обучения, так и во время воспитания, и давать

характеристику этому действию в соответствии с «пятью предписаниями». Именно здесь на сцену и выходит Педагогическое право.

Внимательно проследив весь ход рассуждений, можно прийти к выводу о том, что теория образования не входят в рамки фикха. Цели образования, за исключением тех случаев, когда преследуемые цели являются поведенческими, также лежат за пределами интересов фикха. Однако, принципы и методы обучения и воспитания, равно как действия наставника и ученика, непосредственно находятся в сфере фикха. Другим важным моментом является то, что поскольку факторы, этапы и атмосфера, а также основы и цели образования временами оказывают влияние на предписания фикха — они также могут быть предметом рассмотрения Педагогического права. Далее мы кратко рассмотрим и дадим оценку тому влиянию, которое оказывает образование на фикх.

р 2.1 Расширение границ фикха

В связи с тем, что образование, согласно представленному определению, может заниматься теми же вопросами, что и фикх, естественно, что любое изменение в проблематике образования не может не сказываться на области фикха. Образование ставит перед фикхом новые вопросы и вынуждает его высказываться по поводу допустимости или недопустимости тех или иных новых явлений. Таким образом, часть содержания фикха посвящена ответам и высказыванию мнения относительно этих новых вопросов.

Образование является постепенным процессом, при осуществлении которого используются различные методы. Эти методы могут находить применение в различных областях фикха. К примеру, в фикхе существует множество рекомендаций о том, как обучать детей совершению намаза. При этом фикхом используются самые современные и наиболее эффективные методы.

Как уже неоднократно отмечалось, фикх и образование имеют общие предметы, к изучению которых каждая из наук подходит по-своему. Например, ребенок и все проблемы, связанные с детьми, рассматриваются как фикхом, так и образованием. Влияние, которое образование может оказывать на фикх в этом вопросе, состоит в том, что образование, опираясь на свои специфические принципы и методiku, объясняет и анализирует образовательные вопросы и предоставляет результаты исследований в распоряжение фикху, который, в свою очередь, использует эти результаты при выработке предписаний. Кроме того, образование помогает фикху прийти к некоторым вторичным предписаниям. «Например, если на основании исследований, проведенных специалистами в области образования, устанавливается, что наказание детей, которое рассматривается как первичное предписание и в определенных случаях считается допустимым, в целом или в отдельных случаях может привести к различным побочным последствиям для личности ученика, то наказание переименовывают во вторичное предписание, вносят изменение в первоначальное предписание о разрешенности наказания и переименовывают его в предписание о запрете на наказание».¹

Исходя из этого, образование — по причине важности и обширности сферы его применения — предлагает фикху широкий спектр образовательных вопросов и вынуждает фикх искать ответы на все эти вопросы. Сбор и классификация всего комплекса образовательных проблем и нахождение ответов на них с позиций фикха может привести к созданию такого направления как Педагогическое право. Поскольку уже существуют такие направления, как Политический и Экономический фикх, а также некоторые другие новые направления этого учения, он вполне может развиваться и в этой области. Выработка данного нового направления, помимо количественного расширения простран-

¹ Банари, «Взгляд на взаимодействие фикха и образования», стр. 170.

ства фикха, может также оказаться полезной в следующих двух смыслах:

1. Оно показывает роль фикха в сфере образования, делая еще более очевидным их взаимосвязь и взаимодействие.
2. В систематизированном виде показывает руководителям в сфере образования, насколько фикх отвечает потребностям образования.

р 2.2 Систематизация образования ¹

Систематизация — это та работа, которую осуществил покойный Шахид ас-Садр в книге «Фикх аль-иктисад» («Экономическое право»). Согласно его определению, систематизация — это «собрание всех утверждений, связанных с каким-либо вопросом, и выявление общих правил, которым они подчиняются, осуществляемое до тех пор, пока они не превратятся в единую систему». Возьмем для примера различные области экономики. При внимательном рассмотрении окажется, что каждая из них может существовать по отдельности, но в своей совокупности они подчиняются единым и общим правилам. Например, «в Исламе критерием ценности является не только дела». Когда говорят, что система фикха — это нахождение доводов и извлечение доказательств, а также установление связи между ними и, в конце концов, выявление общих принципов и правил, предполагается, что между всеми этими вещами существует определенная связь.²

Задачей этой книги является выявление отдельных направлений и основных правил Педагогического права. Это та работа,

¹ Пп. 2.2 и 2.3, на самом деле являются выводами из фикха, а не выводами фикха. Другими словами, это — внешний нерелигиозный взгляд на фикх.

² Один из важнейших вопросов, вытекающих из этого рассуждения, состоит в следующем: можно ли говорить о том, что между различными направлениями Ислама (семейными отношениями, политикой, моралью, экономикой, образованием и т.д.) существует взаимосвязь, и можем ли мы вывести для них общие правила, которые составили бы единую систему?

которая лежит на поверхности. Но если взглянуть шире, цель состоит в том, чтобы понять, какое значение приобретут эти направления, будучи собранными воедино, и можно ли будет на их основе вывести какое-то общее правило? Именно выведение общих правил и составляет смысл построения любой системы. Естественно предположить, что между систематизацией исламского образования и Педагогическим правом существует непосредственная связь. На самом деле, систематизация должна стать следующим шагом вслед за созданием Педагогического права. То есть — после того, как будут определены основные направления исламского образования, опирающегося на систему взглядов фикха, и собраны воедино все аспекты, касающиеся этих направлений, можно будет говорить о достижении более глобальной цели.

р 2.3 Педагогический анализ предписаний фикха

Образование может оказать помощь фикху, предложив ему образовательный анализ и описание образовательного характера предписаний. Разъяснение воспитательного характера фикха способствует тому, чтобы прояснить значение фикха в жизни человека и расширить почву мировоззрения, опирающегося на фикх и его предписания. К примеру, если будет должным образом проиллюстрирован воспитательный характер намаза в его индивидуальном и социальном аспектах — стремление и приверженность людей к совершению намаза увеличится.

При написании книги о «скрытых смыслах молитвы» (асрар ас-саят) должен быть подчеркнут нравственный, мистический и образовательный смысл, заключенный в намазе. Анализ воспитательного, нравственного и мистического характера намаза, хаджа, пожертвований в пользу бедных и других подобных деяний — создает своего рода связь между образованием и фикхом. Образование дает возможность проанализировать эти предписания с воспитательной точки зрения. Разумеется, также

возможен анализ воспитательного значения тех предписаний, которые не относятся к исполнению религиозных обязанностей. Например, в деловых отношениях: в чем может заключаться нравственный и воспитательный характер того, что Всевышний называет обязательным заключение договора и соблюдение условий соглашения, или устанавливает безопасные правила сделки? Порой подобный анализ может привести к формулировке вторичных предписаний. Дело в том, что шариатское предписание и его анализ являются особым таинством. Однако в особых ситуациях под влиянием различных изменений в социальной, образовательной и нравственной сферах, это предписание может получить вторичное толкование, временами оно перестает действовать или начинает действовать лишь частично. Еще один момент заключается в том, что иногда образовательный анализ того или иного предписания может подвести к выводу о том, что предметом анализа является не скрытый смысл (сирр) предписания, а его причина ('иллат), в таком случае вопрос ставится по-другому.

Порой образовательный анализ подводит нас к тому, что мы отыскиваем причину самого предписания и убедились в том, что установленный нами в ходе анализа скрытый педагогический смысл является причиной предписания, а не его подлинным скрытым смыслом (хикмат), что приводит к изменению самого предписания.

3. Влияние фикха на образование

В нашей книге мы говорим об образовании как о процессе, включающем различные элементы, такие как основы, принципы, методы, цели, этапы и основное содержание. Каждый из перечисленных элементов может быть оценен с точки зрения фикха. В таком случае, фикх смог бы принять и рекомендовать их в качестве направлений религиозной деятельности, а в не-

которых случаях — запретить их или, иными словами, вынести запрещающее предписание относительно них.

р 3.1 Влияние фикха на основы образования

Можно предположить два направления, по которым могло бы осуществляться влияние фикха. Первое направление означало бы, что основы образования будут почерпнуты из фикха в том смысле, что фикх мог бы стать подлинной основой для образования. Отвечая на это предположение, следует сказать, что у фикха нет таких возможностей, поскольку он является авторитетным учением и не может производить основы чего-либо, поскольку основами являются объективные явления. Второе направление заключается в том, что, поскольку предписания фикха опираются на реальные явления и часть этих явлений лежит в образовательной плоскости, то, собрав вместе некоторые из шариатских предписаний, можно было бы извлечь из них ряд образовательных основ. Отвечая на это предположение, можно сказать, что использование фикха в этом аспекте представляется возможным. К примеру, многочисленные предписания фикха, связанные с детьми и способами обращения с детьми, можно было бы использовать в качестве основы для решения вопросов, связанных с отставанием в развитии в детском возрасте.

р 3.2 Влияние фикха на цели образования

Заметим, что цели бывают окончательными и промежуточными.

Знание фикха в качестве составной части Ислама сама по себе не в состоянии обеспечить достижение окончательной цели, то есть приближение к Аллаху, и в этом смысле не может оказывать влияние на образование. Поэтому, когда мы говорим о влиянии фикха на цели образования — речь не идет об окончательной цели.

Фикх может сыграть роль в достижении промежуточных целей образования. Из всего комплекса предписаний фикха можно извлечь некоторые, служащие для достижения промежуточных целей. Например, важнейшей частью фикха являются молитвы и многочисленные тонкости, связанные с совершением молитвы. С другой стороны, молитва оказывает глубокое влияние на сохранение душевного здоровья человека, а одной из промежуточных целей образования является именно сохранение душевного здоровья.

р 3.3 Влияние фикха на принципы образования

Как было ранее сказано, принципы образования суть общие инструкции, регулирующие образовательную деятельность учителя.¹ Здесь следует понять, может ли фикх предложить образованию подобные принципы? После рассмотрения сферы применения предписаний, становится ясно, что такого рода общие инструкции могут быть получены из фикха. Разумеется, следует отметить, что получение этих принципов из фикха может происходить двояко: прямым путем, то есть путем объединения отдельных вопросов фикха, посвященных определенной теме, и извлечения из них общих инструкций — или путем выявления, то есть через извлечение общих инструкций из общей атмосферы и особенностей фикха. Подобным образом из фикха может быть взят, к примеру, принцип соблюдения баланса между возможностями ученика и имеющимися у него ограничениями.

р 3.4 Влияние фикха на методы образования

Методы имеют дело со способами и качеством осуществления образовательной деятельности и являются инструкцией, которой пользуется наставник в процессе образования. Здесь

¹ См. Главу 2, раздел «Педагогическая система».

следует разобраться, можно ли из всего комплекса предписаний фикха выделить особые образовательные методы? Хотя фикх занимается предписывающими и запрещающими нормами и в его непосредственные задачи не входит выработка образовательных методов, однако, рассмотрев вопросы фикха, можно выделить из них определенные методы. Например, методы применения наказания в таких разделах фикха как «Худуд» (Телесные наказания), «Дийа» (Компенсация), «Та'зират» (Воспитательные меры) и «Каффарат» (Искупление).

р 3.5 Влияние фикха на столпы образования

Учитель, ученик и содержание образования являются тремя столпами образовательного процесса, без которых процесс не может достичь конечной цели. Следует рассмотреть, говорится ли в фикхе что-либо об этих элементах и условиях? С точки зрения фикха имеется множество наставников, оказывающих влияние на человека, и этими наставниками могут быть не только официальные учителя. Данные наставники играют разную роль, и степень оказываемого ими влияния является различной. Наиболее важной является роль родителей, старейшин семьи, бабушек и дедушек, особенно отца и деда со стороны отца, бабушки. После них следует указать на роль учителя и затем — исламского правителя. Влияние последних не является постоянным и ограничено определенными временными рамками, когда родителей и предков уже нет в живых.

Учеником является любой человек, испытывающий на себе педагогическое воздействие со стороны другого человека. Можно быть учеником, находясь в различных возрастных категориях: ребенка, школьника или студента. Следовательно, необходимо выяснить, что фикх говорит об ученике?

Рассмотрение предписаний фикха показывает, что имеется множество предписаний, в которых речь идет об ученике. Несмотря на то, что, с общеизвестной точки зрения, фикх выносит

предписания для лиц, обязанных исполнять предписания, и в результате этого основным объектом фикха являются поступки совершеннолетнего, однако, в фикхе имеется множество предписаний под названием «предписания для детей», в которых речь идет о несовершеннолетних. В книгах по фикху этому вопросу посвящено большое количество рассуждений, которые вместе составили бы несколько томов.¹

р 3.6 Влияние фикха на этапы образования

Одним из важнейших является вопрос об этапах образования, поскольку предметом образования является ученик, который в различных возрастных категориях имеет разные образовательные потребности, и на каждом этапе требуется применение особых образовательных методов. Внимательное отношение к этапам имеет особое значение, поскольку без учета особых условий каждого из этапов образовательный процесс не может достичь благоприятных результатов. Отсюда следует вопрос: может ли фикх в качестве исламского учения предложить особые этапы, и предусмотрены ли в фикхе для каждой возрастной категории ученика особые предписания, разрешения и запреты?

После изучения предписаний фикха, становится понятно, что фикх предлагает следующие этапы образования: 1 — подготовительный (до рождения) (тамхид), 2 — от рождения до достижения сознательного возраста, 3 — этап распознавания (тамйиз), 4 — совершеннолетие (булуг), 5 — этап развития (рушд). Несмотря на то, что указания на перечисленные этапы содержатся в книгах по фикху в разрозненном виде, извлечение их из предписаний фикха представляется возможным.

¹ Табатабаи Язди, Аль-‘Урват аль-вуска, т. 2, стр. 25 и 372.

4. Влияние педагогики на фикх

Образование в качестве гуманитарного процесса является как объектом различных областей и направлений педагогики, так и объектом фикха. Естественно, что педагогика определяет цели и законы этого процесса, а фикх задает направление вынесению шариатских предписаний в связи с образовательными действиями, и в этом пространстве могут находиться различные темы и области педагогики. Таким образом, основы педагогики и основы фикха — с точки зрения их объекта — можно считать «относительно сходными».

Педагогика — это комплекс научных направлений, результаты и достижения которых поставлены на службу этой науке. Эти научные направления весьма многочисленны и степень влияния, которое они оказывают на фикх, является различной. Некоторые из них, по причине специфического содержания, не имеют прямой связи с фикхом и не взаимодействуют с ним. Примерами таких направлений могут служить философия и история образования. Те же научные знания, которые напрямую связаны и взаимодействуют с фикхом, могут оказывать на него влияние по нескольким направлениям.

р 4.1 Постановка новых вопросов

Влияние, которое большинство этих знаний может оказывать на фикх, состоит в том, что они предлагают фикху новые вопросы и темы. Эти научные направления и педагогика в целом занимаются изучением всего образовательного процесса, в том числе рассматривают человека и его поступки. В этой связи данные направления, также как и образование, могут предлагать фикху новые темы и подталкивать его к высказыванию своей точки зрения по различным вопросам. Постановка новых тем, а также их надвидовая (в масштабе всего комплекса гуманитарных наук) и внутривидовая классификация — могут оказывать влияние

как на общую классифицию разделов фикха, так и на классификацию внутри разделов. Перейдем к рассмотрению примеров постановки вопросов фикха в связи с упомянутыми научными направлениями.

А) Оценка знаний.

Если не ограничивать оценку знаний только экзаменом и принимать во внимание другие способы, например, такие как: наблюдение за поведением ученика, личные беседы с учеником и подобные им возможности, то возникает вопрос: до какой степени наставники и учителя могут вторгаться в личную и частную жизнь учащегося и контролировать ее? Например, является ли допустимым с точки зрения шариата обязывать учащегося наблюдать за поведением других учащихся вне стен школы?

Б) Демография учебных заведений.

Одним из вопросов, которым занимаются некоторые направления педагогики, является распределение учащихся по возрастным группам и деление их по принадлежности к определенной социальной и экономической группе. Здесь возникают следующие вопросы: допустимо ли совместное обучение мальчиков и девочек? Следует ли разрешать учителю-мужчине обучать женскую группу или женщине-преподавателю проводить уроки в мужской группе? Если ответ положительный, то какие условия и ограничения следует предусмотреть в этих случаях?

В) Сравнительная педагогика.

Это направление занимается сравнительным анализом различных образовательных систем, выделением наиболее ценных элементов каждой из них и использованием накопленного ими опыта. В данном случае фикху предстоит ответить на вопрос, до какой степени является возможным использование чуждых образовательных систем в исламской стране? Должно ли это использование сопровождаться наличием особых условий, или никаких ограничений нет и эти образовательные системы могут быть использованы в любых областях?

Г) Технология обучения.

Технология обучения рассматривает вопросы, связанные с инструментами и средствами, помогающими обучению, и способами их применения. Такими вспомогательными инструментами и средствами являются аудио- и видеозаписи, фильмы и интернет-сайты. Некоторые из фильмов характеризуются неподобающими изображениями и безнравственным содержанием. В связи с этим возникает вопрос: допустимо ли использование подобных фильмов в учебном процессе?

р 4.2 Определене предмета

Одним из направлений, в которых педагогика может оказывать влияние на фикх, является определение в рамках вопросов педагогики предмета, к которому обращается факих. Например, в вопросе о детях, которому уделяется большое внимание в фикхе, он нуждается в большем знакомстве с методикой обучения и воспитания. При определении возраста, с которого следует начинать обучение ребенка намазу, или определения того, в каких случаях наказание является правильным методом и допустимо, возникают вопросы, для нахождения правильного шариатского ответа на которые следует опираться на достижения педагогики. С учетом этих достижений, фикх сможет выработать правильные ответы на поставленные вопросы. Подобный посыл создает базу для взаимодействия этих двух наук. На самом деле, факих использует инструментарий педагогики для того, чтобы вынести заслуживающее доверия предписание.

Разумеется, использование педагогических методик возможно только в том случае, когда они опираются на правильные взгляды и правильную основу. Кроме того, достижения педагогики не должны противоречить духу и букве шариатских предписаний.

5. Влияние фикха на педагогику

Фикх в качестве религиозной науки, которая устанавливает законы и правила в отношении добровольных поступков лиц, обязанных исполнять предписания, может оказывать влияние на некоторые направления педагогики. В этом разделе мы укажем на некоторые из них.

р 5.1 Ориентир для педагогики

Фикх определяет правильное направление развития различных областей и разделов педагогики и подсказывает ей, в каком направлении следует двигаться. Фикх оценивает все цели педагогики и определяет, являются ли они допустимыми. Например, фикх считает, что педагогика не должна заниматься обучением магии и музыке. С другой стороны, фикх утверждает, что педагогика может заниматься обучением таким наукам, которые приносят конкретную пользу в мирских делах. Иногда фикх говорит следующее: педагогика должна стоять на службе у тех наук, которые приносят конкретную пользу в мирских и духовных делах. В этом проявляется влияние фикха на цели педагогики.

р 5.2 Ограничение и регулирование

Фикх сдерживает и регулирует содержание и методы педагогики, признавая только те методы, которые не противоречат шариату. Подобное сдерживание применяется как в отношении создания, так и в отношении использования таких методов. Это объясняется тем, что создающиеся методы должны быть созвучны Исламу. При их создании не должны использоваться предположения, противоречащие основам Ислама, и результат применения таких методов также не должен вступать в противоречие с принципами и основными положениями Ислама.

р 5.3 Разработка новых методов и принципов

Фикх может предложить педагогике целый ряд новых принципов и методов. Вполне возможно, что педагогика была бы в состоянии самостоятельно придти к этим принципам и методам, однако, она слишком небрежно относится к этому вопросу, либо не имеет возможности для выявления и создания подобных принципов.

р 5.4 Постановка исследовательских задач

Учитывая широту проблематики фикха, он может заняться предложением новых тем для различных областей педагогики, что в конечном итоге приведет к расширению научных горизонтов этой науки. На самом деле, фикх может создать такую атмосферу, в которой педагогическая наука займется поиском ответов на самые различные вопросы, которые появятся в результате ее взаимодействия с фикхом.

6. Заключительный вывод

Мы выяснили, что процесс развития образования оказывает влияние на фикх по нескольким направлениям (в плане расширения тематики фикха, систематизации образовательных вопросов и предоставления фикху своих аналитических возможностей). В свою очередь, образование, являясь новой темой для фикха, в некоторых областях (таких, как определение основ, целей, принципов, методов, аспектов, столпов и этапов образования) испытывает влияние фикха. Кроме того, мы сочли возможным рассмотреть влияние на фикх того учения, которое отвечает за осуществление образовательного процесса, то есть педагогики. И выделили три направления, по которым происходит это влияние: постановка новых вопросов, конкретизация

уже имеющихся вопросов и разработка новых методов. В то же время, мы рассмотрели роль, которую играет фикх в определении направления развития педагогики, ограничении и регулировании ее развития, а также разработке новых принципов этой науки.

Столь глубокая и тесная связь, существующая между образованием (вместе со всеми обслуживающими его научными направлениями) и фикхом, делает очевидной необходимость сотрудничества между двумя этими областями знаний, а также создания науки-посредника или новых разделов фикха (вдобавок к имеющимся). В рамках подобных исследований, образование (в качестве процесса обучения и воспитания), благодаря предписаниям фикха и активному участию религии, сможет достичь стоящих перед ним высоких целей. Следующий раздел будет непосредственно посвящен обоснованию необходимости формирования подобных новых разделов в рамках существующей классификации фикха.

Дополнение

р Взаимодействие фикха и ахлака

В связи с тем, что, рассматривая смысл понятия «образование», мы исключили из данного смыслового круга такое понятие, как «мораль», при обсуждении вопросов, связанных с Педагогическим правом, мы также не будем касаться вопросов, которые относятся к ахлаку. Поэтому мы и не подвергали отдельному разбору взаимодействие и связь между ахлаком и образованием, а также ахлаком и фикхом. Однако, принимая во внимание тот факт, что мнение факихов, вероятно, склонится в пользу включения ахлака в сферу действия образования, мы сочли за лучшее рассмотреть также и отношения между фикхом и ахлаком. Разумеется, следует иметь в виду, что учение фикха и ахлака является самостоятельным разделом, который требует отдельного рассмотрения.

1. Связь между фикхом и ахлаком

Вначале было бы уместным остановиться на двух подходах к определению различий и связи между фикхом и ахлаком: негативном и позитивном.

Негативный подход.

Те, кто исповедуют негативный и недружелюбный подход к науке фикха и факихам, настаивают на том, что фикх и ахлак существуют изолированно друг от друга. В качестве примера такого подхода можно привести взгляды суфиев, движения «маламитийя», а также аль-Газали.¹ В частности, аль-Газали в книге «Ихйа 'улум ад-дин» неоднократно называет фикх мирской наукой, а факихов ставит в один ряд со светскими учеными. При этом он противопоставляет фикх ахлаку, который, по его мнению, является наукой для последующей жизни.² Аль-Газали также осуждает факихов за «чрезмерную привязанность» к фикху и пренебрежение ахлаком. Он обвиняет факихов, которые связывают понимание религии исключительно с изучением фикха и уделяют слишком большое внимание вынесению фетв о мирских делах — в надменности и высокомерии и считает их закрытой и замкнутой кастой.³ По его словам «все эти факихи заботятся только о достаточной обязанности и игнорируют то, что является истинно необходимым, то есть самосовершенствование».⁴

Позитивный подход.

Приверженцы позитивного подхода характеризуют фикх в качестве одной из наиболее авторитетных и необходимых шариатских наук, которая имеет неразрывную связь с ахлаком, поскольку нравственные идеалы могут быть достигнуты благодаря соблюдению шариата и предписаний фикха. Покойный Файз аль-Кашани, полемизируя с негативным подходом аль-

¹ Хосейни, «Мораль и фикх», т. 4, разд. 13, осень 1988, стр. 97.

² Газали, Ихйа 'улум ад-дин, т. 1, стр. 29.

³ Фейз Кашани, Аль-Махадджат аль-байда, т. 6, стр. 319.

⁴ Газали, Ихйа 'улум ад-дин, т. 1, стр. 37.

Газали, говорит: «фикх является благородной божественной наукой, берущей истоки из Божественного откровения и пророчества, являющейся источником духовного развития благочестивых рабов и их приближения к высокой ступени нравственного совершенства, так как приобретение добрых качеств характера происходит за счет совершения благочестивых поступков, и человек должен знать, какие действия являются благочестивыми и способствуют приближению к Богу, а какие — греховными и ведут к удалению от Него».¹ Иными словами, он называет фикх и предписания фикха прелюдией к формированию высоких нравственных качеств и считает, что высокие моральные качества формируются и развиваются в рамках совершения поступков, являющихся подобающими с точки зрения фикха.

Аятолла Джавади Амоли, отмечая прочную связь между ахлаком и фикхом, говорит: «Одним из факторов, который отвечает за сохранение благочестия, является фикх, поскольку фикх — это, если так можно выразиться, представляет собой «практическую мудрость», при помощи которой выявляется связь человека с Повелителем Следовательно, ступивший на духовный путь обязательно должен изучать фикх. В противном случае, он будет блуждать в долине невежества и незнания и упадет в пучину страстей и желаний».²

Приняв во внимание данный позитивный подход, адепты которого не считают, что фикх и ахлак существуют отдельно друг от друга и убеждены в том, что эти две науки находятся в тесной связи и взаимодействии, можно взглянуть на эту связь с другого ракурса и рассмотреть сходства и различия двух наук с точки зрения их объектов, методологии, конечных целей, источников и проблематики. В данной книге мы ограничимся рассмотрением связи между моралью и фикхом с точки

¹ Фейз Кашани, Аль-Мухадджат аль-байда, т. 6, стр. 59-60.

² Газета «Джомхури-йе Эслами», 26.03.90 г., «Роль фикха в самосовершенствовании человека».

зрения их целей, методов и объекта изучения, оставив сравнение других аспектов этих наук до более удобного случая.¹

р 1.1 Сопоставление целей

С юридической точки зрения, предписания призваны защищать спокойствие и предотвращать всяческие нарушения. Исходя из этого, целью фикха является стремление к обоснованию предписаний, которые привели бы лицо, обязанное исполнять предписания, к послушанию, обеспечили бы спокойствие и не допустили нарушения. Учитывая, что предписания включают нормы поведения как в мирских, так и в духовных делах, целью фикха, на самом деле, является совершенствование человека, достижение им благополучия и отвращение от него гнева Аллаха.

С точки зрения шариата, цель фикха состоит исключительно в защите человека от наказания и гнева Аллаха. Исходя из того, что сказано в Коране, отдельные направления и предписания фикха служат внутреннему перевоспитанию, очищению, спасению человека и достижению им врат Рая.² Как следует из изучения смысла понятия «ахлак», целью науки ахлак также является создание совершенного человека и доведение его до состояния совершенства и благополучия. Поэтому следует отметить, что цели двух наук — весьма и весьма схожи.

В том случае, когда фикх и его предписания используются в качестве юридических и судебных норм, целью является только внешнее урегулирование конфликтов. В том же случае, когда в подобных ситуациях на сцену выходит ахлак со своими рекомендациями, цель состоит в искоренении причины конфликта и в установлении мира и спокойствия. Разумеется, этот момент не является основанием для того, чтобы говорить о коренном различии между целями фикха и ахлака,

¹ Хосейни, «Мораль и фикх», разд. 4, гл. 13, осень 1988, стр. 103-107.

² Сурь Аль-Анкабут, аят 45, и Аль-Ма'ида, аят 90 и т.д.

поскольку и внешнее урегулирование и искоренение конфликта являются промежуточными целями, служащими для достижения конечной цели обеих наук.

р 1.2 Сопоставление методов

Связь этих двух наук, с точки зрения методологии, связана с источниками, на которые опираются фикх и ахлак. Источниками фикха являются Коран, Сунна и рациональные доводы. Методология фикха строится на извлечении переданных в Священной традиции доводов из первых двух источников и построении рациональных доказательств на основании третьего источника. В свою очередь, мораль, как таковая, делится на два вида: религиозная мораль и светская мораль. Источниками светской морали являются разум и обычное право, где в качестве методов используются те же рациональные рассуждения. Однако, религиозная мораль использует большее количество источников, не ограничиваясь только Кораном, Сунной и рациональными доводами, поскольку религия высказывает суждения по различным вопросам, связанным с нравственностью, приличием и неприличием совершения того или иного действия. Поэтому методы религиозной морали являются основанными на изложении текстов Священной традиции. Из этого следует, что богословы, занимающиеся вопросами морали, так же как факихи, применяют в рассуждениях как рациональные, так и повествовательные методы. Говоря яснее, оба учения — и фикх и ахлак — выводя предписания (в области фикха и в области ахлака) в качестве первого шага используют обращение к Корану, а затем, применяя особые механизмы и правила, рассматривают аяты - явные и иносказательные, общие и частные и т.д.

В отношении рациональных источников этих двух наук, следует отметить, что методы, связанные с размышлением, эффективны только при решении отдельных вопросов на пространстве, ограниченном горизонтом нравственных про-

блем, и шариатские решения охватывают более широкий круг вопросов. В тех случаях, когда речь идет о решении иррациональных проблем, подобные методы не могут быть полезны ни факиху, ни богослову, занимающемуся вопросами морали.

Что касается еще одного источника этих двух наук, а именно Сунны, следует сказать, что в данном случае можно заметить больше различий между фикхом и ахлаком в их методах изучения и извлечения доводов из этого источника. Фикх всеми силами стремится обосновать предписания для того, чтобы привести лицо, обязанное исполнять предписания, к послушанию и повиновению перед Всевышним. Поэтому он вначале со всей возможной тщательностью подходит к рассмотрению передатчиков и источников преданий, а затем также пристально изучает текст и извлекает доводы ради того, чтобы вынесенное им предписание было полностью доказанным. Между тем, с точки зрения адептов толерантного подхода к извлечению доводов из Сунны¹ — поскольку целью ахлака является доведение человека до совершенства и благополучия — богословам, занимающимся вопросами ахлака, при извлечении нравственных предписаний из преданий не требуется такая же документальная тщательность, как та, что используется факихами. Для вынесения предписаний они используют в качестве зацепки любое предание, имеющее какую-либо морально-этическую ценность. Разумеется, нам представляется, что правы те, кто возражает против подобного толерантного подхода к доводам Сунны, поскольку на ее основе формируются убеждения и культура народа, и в этом вопросе необходимо избегать любых искажений.

Богословы, занимающиеся вопросами ахлака, беспокоясь о внутренней гармонии и душевной чистоте, не уделяют внимания аргументированному изложению преданий и потому не столь тщательно, как факихи, подходят к изучению и комментированию хадисов.²

¹ Подход, основанный на вольном обращении с преданиями, в которых говорится о желательных нормах.

² Хосейни, «Мораль и фикх», разд. 4, гл. 13, осень 1988, стр. 105.

р 1.3 Сопоставление предмета изучения

Связь и расхождение предмета изучения фикха и ахлака можно представить в следующем виде:

1. Первая точка зрения основывается на том, что объекты этих двух наук полностью независимы и отделены друг от друга. Согласно этой точке зрения, объектом морали являются внутренние душевные качества, которые делятся на низкие и высокие. В соответствии с этой же теорией, объектом фикха являются добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания, и факих рассматривает разнообразные религиозные, экономические, юридические и прочие вопросы только с одной стороны, а именно — с точки зрения совершенного поступка.¹ Поэтому учение о морали отвечает за область душевных качеств и внутреннего мира и рассуждает о таких категориях как прекрасное и безобразное, нравственное и безнравственное, а фикх занимается поступками и действиями человека в тех рамках, о которых было сказано ранее, и выносит по ним шариатское предписание. Кроме того, существуют два мнения относительно того, являются ли сами поступки предметом изучения науки ахлак? В текстах ранних авторов дается отрицательный ответ на этот вопрос. Согласно им, предметом морали являются качества характера и сущностные черты человека, а рассмотрение поступков и деяний означало бы обращение к акцидентальным качествам. В этом случае при сопоставлении предметов двух наук следует прийти к выводу о том, что каждая из них занимается своим независимым предметом: мораль — внутренними качествами, а фикх — поступками, которые не имеют между собой ничего общего и ни в чем не пересекаются друг с другом.

В оправдание этой точки зрения, следует заметить, что душевные качества и устойчивые свойства могут быть либо порождением поступков, либо порождающими их факторами, которые им предшествуют и имеют большее значение, чем

¹ Мотаххари М. «Знакомство с исламскими науками» (Принципы фикха и фикх), стр. 102.

сами поступки, поскольку демонстрируют внутреннюю сущность, являющуюся предметом исследования ахлака. Но хотя поступки непосредственно и не являются собой категорию добра или зла, по причине того, что они являются либо результатом внутренних качеств, либо основой для их возникновения, они также могут характеризоваться как дурные, так и хорошие.

В качестве критики подобных взглядов, следует сказать, что, с точки зрения разума, поступки, даже независимо от их связи с внутренними качествами, могут быть охарактеризованы как прекрасные и безобразные, или хорошие и дурные, и можно представить себе случаи, при которых поступок не будет являться предварительным условием для возникновения какого-либо качества характера. В таком случае поступок следует взвешивать на весах морали и характеризовать с точки зрения принадлежности к категории прекрасного или безобразного. Это говорит о том, что поступки подлежат рассмотрению с точки зрения морали без учета внутренних качеств того, кто их совершает. Поэтому ахлак не должен заниматься только внутренними качествами. И поскольку целью учения о морали в Исламе является вечное благополучие и совершенство человека, то есть его приближение к Богу, ему следует отказаться от столь однобоких взглядов. Шахид Мотаххари в связи с этим пишет: «Ахлак дает нам жизненные указания двух видов: как нам поступать и какими мы должны быть — то есть, каким характером и какими качествами мы должны обладать?».¹

Профессор Месбах Язди, говоря о предмете ахлака, пишет следующее: «С нашей точки зрения, наука ахлак занимается теми внутренними качествами, которые в философии ахлака до сих пор назывались предметом ахлака... Но предметом морали являются и нравственные качества, и все значимые поступки человека. Поступки, которые можно охарактеризовать как пре-

¹ Мотаххари М. «Знакомство с исламскими науками» (Принципы фикха и фикх), стр. 192.

красные или безобразные, и которые могут либо усовершенствовать внутренние качества, либо стать причиной возникновения низменных качеств — все они находятся в пространстве морали».¹

2. Согласно второй точке зрения, действия и поступки входят в сферу рассмотрения ахлака. Поэтому между предметами фикха и ахлака прослеживается связь частичной общности предмета. При этом в общей области оказываются добровольные действия и поступки человека, которыми занимаются обе науки — и мораль, и фикх. В области расхождения в той части, за которую отвечает мораль, находятся только характер и внутренние качества. А в части, которой заведует фикх, остается весь внешний вещный мир, о котором фикх выносит суждения с точки зрения статусных норм. Естественно, что эти рассуждения базируются на признании того, что статусные нормы также входят в состав фикха. В противном случае, появляется третье состояние — и следует признать наличие абсолютного тождества между предметами фикха и морали. Говоря яснее, если признать, что содержанием фикха являются только предписания, то предметом фикха становятся только добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания, а предметом ахлака — поступки и качества характера. В этом случае связь между фикхом и ахлаком приобретает абсолютный характер.

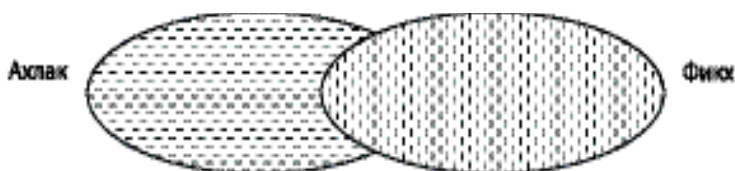


Диаграмма 7: Частичная общность предмета фикха и ахлака

¹ Месбах Язди, «Мораль в Коране», т. 1, стр. 240.

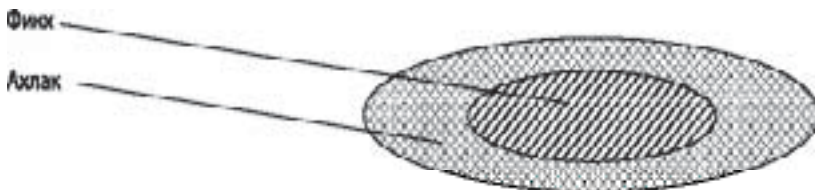


Диаграмма 8: Отношение между предметами фикха и ахлака, при котором первый является частным проявлением второго

Если придерживаться первой точки зрения, признающей относительность связи, то возникает вопрос: каким образом один и тот же предмет может находиться в пространстве двух наук? Или, говоря яснее, как один и тот же вопрос может быть предметом рассмотрения двух независимых наук? Ведь в этом случае «добровольные поступки» становятся предметом изучения как фикха, так и ахлака.

Отвечая на этот вопрос, следует сказать, что рассмотрение одного и того же вопроса двумя науками, но с двух разных сторон представляется возможным. Ахлак рассматривает добровольные поступки с точки зрения их принадлежности к категориям прекрасного или безобразного¹ и выносит суждение о том, являются ли они хорошими или дурными. Фикх ведет речь о добровольных поступках с точки зрения определения того, заслуживают ли они вознаграждения или наказания и отнесения их к тому или иному виду из пяти категорий поступков. То есть, фикх определяет: к какому именно виду из пяти возможных можно отнести то или иное действие человека? В отношении других наук также можно наблюдать единство предмета и разнообразие подходов. Например, «слово» является предметом как морфоло-

¹ В трудах, посвященных принципам фикха и каламу, дается несколько определений понятия «прекрасное и безобразное»: а) полнота и недостаток; б) толерантность и неприятие. Этими двумя выражениями описываются как поступки человека, так и предметы и вещи, окружающие человека; в) похвальное и порицаемое. Применяется только для описания добровольных действий. (Мозаффар, «Принципы фикха», т. 1, стр. 210-213).

гии, так и синтаксиса, однако, способы рассмотрения его этими науками различны. Различие способов приводит к тому, что вопросы, которые ставит перед собой каждая из наук, также до некоторой степени отличаются друг от друга. Другими словами, может существовать два подхода к характеристике добровольного действия человека, а именно — характеристика с точки зрения принадлежности поступка к категориям прекрасного или безобразного (добра или зла), либо с точки зрения того, заслуживает ли поступок вознаграждения или наказания. Первым занимается ахлак, а вторым — фикх. Отсюда и разница в оценочном содержании этих двух наук. К примеру, фикх расценивает злословие как запрещенное действие, а ахлак — как постыдное. Короче говоря, чтобы подытожить разговор о предмете, скажем, что, если считать предметом ахлака только качества характера, а предметом фикха — только поступки, то это две разные науки. Если считать предметом ахлака качества характера и поступки, а предметом фикха — только поступки, то их связь становится абсолютной. Если же признать, что предметом ахлака являются качества и поступки, а предметом фикха — поступки и все, что к ним относится — то это две разные науки, имеющие общий предмет.

Итак, если согласиться с точкой зрения, что фикх занимается действиями и всем, что их окружает, то предметы ахлака и фикха находятся в относительной связи друг с другом. Если же исходить из того, что предметом фикха являются только добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания, то эти две науки находятся в абсолютной связи.

Если согласиться с наличием различных критериев при классификации наук, в том числе такого критерия, как методы, цель и предмет исследования, а также с тем, что наилучшим критерием при классификации и определении различий между науками является сравнение их предметов¹, то различие между фикхом и ахлаком становится еще более очевидным. На основании того, о чем говорилось в предисловии к этой главе, отношения

¹ Месбах Язди, «Обучение философии», т. 1, урок 5.

между двумя науками можно определить как отношения второго вида — то есть, как связь, имеют общий предмет, хотя можно проследить и общность целей этих двух наук. Однако, поскольку две науки имеют общий объект (добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания), то не следует упускать из вида их взаимовлияние и многочисленные области взаимодействия. С учетом того, что эти рассуждения ведутся с точки зрения фикха, для прояснения сферы интересов фикха следует проследить за влиянием, которое ахлак оказывает на фикх. Но, прежде чем приступить к рассуждениям на эту тему, коротко рассмотрим три основных направления, по которым происходит влияние фикха на ахлак.

2. Влияние фикха на ахлак

Можно выделить три основных направления, по которым происходит влияние фикха на ахлак.

р 2.1 Предварительное условие формирования качеств характера.

Фикх занимается предварительными условиями формирования качеств характера. Иначе говоря, соблюдая предписания фикха, человек постепенно приобретает добрые моральные качества и избавляется от дурных свойств, поскольку качества и свойства рождаются из поступков.

р 2.2 Направляющая сила при формировании рекомендаций морали.

Предписания фикха в какой-то степени являются направляющей и контролирующей силой при формировании рекомендаций ахлака. Фикх может накладывать запреты на «качество приобретения и избавления от некоторых свойств

характера» и наблюдает за тем, чтобы при этом не было допущена крайность или, наоборот, небрежность. Например, фикх препятствует чрезмерному увлечению аскетизмом.

р 2.3 Создание основы для различения хорошего и дурного.

Предписания фикха являются основой для того, чтобы человек был в состоянии отличить добрый поступок от дурного. Другими словами, в тех случаях, когда разум не может отличить хороший поступок от дурного, предписания фикха могут оказать ему помощь. Например, если фикх выносит одобряющее предписание в отношении какого-либо действия, то это может являться основой для того, дабы понять, что данное действие является хорошим с точки зрения морали, и, если человек желает следовать религиозной морали и принципам, заложенным в откровении, то его действие должно быть именно таким, поскольку предписания фикха как раз и говорят о целесообразности или порочности поступка с точки зрения шариата — и «все предписания шариата являются предписаниями разума». Исходя из этого, ахлак согласует рекомендации с фикхом и в отношении тех действий, которые признаются фикхом как «обязательные», выносит суждение об их принадлежности к категории «добра и добродетельности». Естественно, что в этом рассуждении мы говорим о философском понимании добра и зла, которое включает только подлинное, «очищенное» понимание душевных качеств, и в данном случае речь не идет о восприятии добра и зла, основанном на рациональных умозаключениях.

р 3. Влияние ахлака на фикх

Как уже было сказано, решения фикха основываются на определении того, в какой степени то или иное действие соответствует одному из пяти видов предписаний: обязывающих, одобряющих,

запрещающих, неодобряющих и позволяющих. То есть, в фикхе имеется широкая градация для определения качества действия. Такую же градацию можно представить и для моральных предикатов, которые также можно разделить на пять видов: абсолютное добро, абсолютное зло, относительное добро, относительное зло и равновесие между добром и злом. Поэтому некоторые человеческие качества и поступки, с точки зрения их морального содержания, характеризуются как абсолютное добро, некоторые как абсолютное зло, а в отношении некоторых из них мораль выносит решение относительно их большей принадлежности к добру или ко злу (равновесие между добром и злом).

С учетом этого, можно выделить несколько направлений, по которым мораль оказывает влияние на фикх:

р 3.1 Построение начал того или иного предписания фикха.

Вынесение суждения с точки зрения морали (как в отношении качеств характера, так и в отношении поступков) может являться первоосновой для предписаний фикха. В соответствии с правилом о том, что «все предписания шариата являются предписаниями разума», окончательное решение морали о принадлежности поступка к категории добра или зла может являться первоосновой для вынесения решения фикхом. Другими словами, рациональное суждение морали является посылкой для силлогизма «все предписания шариата являются предписаниями разума». Например, рациональное суждение о недопустимости нарушения порядка может быть первоосновой для предписания фикха о «запрете на нарушение». Или рассуждение морали о дорожелательном характере санитарии и чистоты может быть моральной основой для множества предписаний фикха, например, таких как предписание о желательности чистки зубов, совершения омовения и т.д.

Как уже было сказано, религиозная мораль, источником которой являются Коран и Сунна, в большинстве случаев совпадает с предписаниями фикха. Только общая и рациональная мораль, решения которой основываются исключительно на доводах разума (независимых рациональных посылах), может быть основой для шариатского предписания и посылом для силлогизма «все предписания шариата являются предписаниями разума». В тех же случаях, когда решения морали основываются не на независимых рациональных посылах или взяты из религиозных текстов и источников, не следует говорить о влиянии ахлака на фикх, поскольку в этом случае предписания ахлака и фикха совпадают друг с другом.

р 3.2 Уравновешивание предписаний фикха.

Решения ахлака в качестве аналога предписаний фикха уравновешивают эти предписания или приводящие к ним доводы. Например, в случае вынесения решения ахлака о неясности насилия, оно может ограничить предписание фикха в отношении данного вопроса, либо привести к отмене предписания. В первом случае решение ахлака становится предварительным условием для вынесения шариатского предписания. Во втором случае мораль уравновешивает шариатское решение. Нельзя не сказать, что при уравновешивании используется тот же самый критерий, который принимался во внимании в первом случае — то есть, рациональное решение о порочности насилия.

р 3.3 Анализ предписаний и предмета фикха с точки зрения ахлака.

В этой области ахлак может рассматривать и изучать фикх с точки зрения моральных ценностей и, используя свои методы анализа и описаний, сообщать лицу, обязанному исполнять пред-

писания, о важности таинств и мудрости, заложенных в фикхе. Иными словами, постижение некоторых скрытых смыслов, заключенных в фикхе (но не причин предписаний), может быть достигнуто за счет подходов, основанных на принципах ахлака.

Вахба Аз-Зухайли в связи с этим пишет: «Фикх призывает к соблюдению целого ряда высоких ценностей добра и морали. К примеру, поклонение предназначено для обретения душевной чистоты и избавления от дурных качеств. Запрет на ростовщичество введен ради того, чтобы распространить среди людей дух сотрудничества и сострадания. Осуждение лжи и лицемерия во время заключения сделки призвано помочь распространению любви и укреплению атмосферы доверия и предотвратить возникновение разногласий между людьми».¹

Рассмотрение влияния, которое ахлак оказывает на фикх, является весьма важным и основополагающим моментом для создания взаимодействия между двумя науками. Бросается в глаза недостаточное внимание, которое уделяется этому вопросу в науке «Усуль аль-фикх». Поэтому рассмотрение видов и границ подобного взаимовлияния представляется весьма важной задачей.

4. Заключительный вывод

В соответствии с разделяемой нами точкой зрения, поступки человека также являются предметом ахлака, а предметы ахлака и фикха находятся между собой в относительной связи. При этом, в области полного совпадения оказываются добровольные поступки, а в область расхождения попадают качества характера и душевные свойства (со стороны ахлака) и все внешние явления (со стороны фикха).

¹ Зухайли, «Доводы исламского фикха», т. 1, стр. 106.

Исходя из этого, фикх оказывает влияние на ахлак по следующим направлениям: 1. создает основу для приобретения достойных моральных качеств и воздержания от дурных качеств; 2. играет роль направляющей и контролирующей силы; 3. создает основу для правильного понимания добра и зла.

В свою очередь, мораль оказывает влияние на фикх по следующим направлениям: 1. является первоосновой для предписаний фикха; 2. уравнивает предписания фикха; 3. анализирует предписания с точки зрения морали.

Однако, несмотря на сходство этих двух наук, связанное с общностью изучаемого ими объекта, в этой книге мы не рассматриваем взаимодействие фикха и ахлака, поскольку в предыдущей главе, говоря об образовании, мы определили его как «процесс создания постепенных изменений в другом человеке» или, другими словами, «совершенствование другого человека», и в той же главе ограничили основные цели и задачи ахлака «самосовершенствованием и самопознанием».

Разумеется, общность предмета (добровольные поступки) является лучшим поводом для сотрудничества фикха и ахлака; особенно в части вынесения суждений и установления предписаний фикха, касающихся области ахлака, сложилась благоприятная и подходящая ситуация для подобного сотрудничества практичным, и необходимость требует постановки вопроса о формировании нового специализированного направления, а именно — «Морального фикха», которое более профессионально и глубоко занималось бы рассмотрением добровольных поступков с позиций моральных ценностей. Конечно, эта тема требует отдельного исследования.

Краткое содержание третьей главы

1. Образование в том широком значении, которое мы вкладываем в это понятие (то есть не только в качестве педагогики или науки об обучении), является явлением, которое оказывает влия-

яние на фикх по нескольким направлениям, расширяя рамки проблематики фикха, систематизируя и анализируя предписания с образовательной точки зрения. Кроме того, заслуживают внимания и другие области возможного расширения теоретической базы фикха, такие как: 1. постановка новых вопросов; 2. применение новых методов; 3. определение тематики, которую образование, развиваясь в рамках фикха, может привнести в теоретическую сферу данной науки.

2. Образовательный процесс в качестве новой для фикха темы, в свою очередь, также оказывается под воздействием воззрений фикха, который оказывает влияние на основы, цели, принципы, методы, аспекты, столпы и этапы образования.

3. Можно выделить два направления, по которым педагогика оказывает влияние на фикх: 1. постановка новых проблем; 2. конкретизация имеющихся проблем.

4. Влияние фикха на педагогику происходит в следующих областях: выбор направления развития педагогики, ограничение и сдерживание, привнесение новых методов и принципов, а также постановка новых исследовательских задач.

5. Широкое и тесное взаимодействие между процессом образования и обслуживающими его науками, с одной стороны, и наукой фикх с другой, предопределяет создание нового посреднического направления в фикхе, о котором пойдет речь в следующей главе.

6. Существуют две точки зрения на отношения между фикхом и ахлаком. Первая настаивает на отсутствии чего-либо общего между этими двумя науками. Вторая говорит о наличии тесной связи между фикхом и моралью. Мы придерживаемся второй точки зрения.

7. Цели этих двух наук весьма схожи. Целью фикха является вынесение решений, которые привели бы лицо, обязанное исполнять предписания, к «повиновению» и «подчинению» — то есть, на самом деле, к «совершенству, человеческому благоденствию и отдалению от него гнева Всевышнего». В то время, как

целью ахлака является «создание совершенного человека и доведение человека до совершенного состояния».

8. Методы фикха делятся на повествовательные (основанные на Коране и Сунне в качестве источников) и рациональные (основанные на доводах разума). Ахлак, опирающийся на те же источники, в отношении Сунны использует несколько иные методы, базирующиеся на менее строгом и более широком подходе к преданию. Поскольку целью ахлака является доведение человека до совершенства, наука ахлак при вынесении решений не прибегает к столь же тщательному и документальному подходу к изучению Священных текстов, каковой используется фикхом.

9. Некоторые из направлений, по которым фикх оказывает влияние на ахлак, сводятся к следующим моментам: 1. Соблюдение предписаний фикха является основой для достижения моральной добродетельности и избегания дурных проявлений. 2. Фикх отвечает за выбор направления и контроль исполнения рекомендаций ахлака. 3. Предписания фикха создают основу для правильного понимания добра и зла.

10. Влияние ахлака на фикх сводится к следующему: 1. Ахлак является первоосновой для предписаний фикха. 2. Ахлак уравнивает предписания фикха. 3. Ахлак предлагает свой анализ проблематики и предписаний фикха.

11. Несмотря на взаимодействие и взаимопроникновение этих двух наук, связанное с общностью их объектов, а также учитывая необходимость отдельного исследования этого вопроса в рамках Морального фикха, мы предпочли не рассматривать ахлак в обсуждаемом этой книгой аспекте, поскольку между понятиями «образование» и «мораль» существуют различия, связанные с тем, что первое является «совершенствованием другого человека», а второе — «самосовершенствованием». И потому Моральному фикху должно быть посвящено отдельное исследование.

ГЛАВА 4

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

В первой и второй главах книги мы рассмотрели смысловое содержание и основные положения фикха и педагогики — и затем, в третьей главе, проследили их взаимосвязь, доказав необходимость создания науки-посредника или нового направления в фикхе. При этом, мы исключили из интересующего нас смыслового ряда такие понятия как *ахлак* и *таблиг* (пропаганда). В данной главе попытаемся представить основные положения и горизонты развития Педагогического права и — после рассмотрения разделов фикха и уже существующих и предлагаемых нами моделей классификации этой науки — приступим к рассмотрению того места, которое может занять Педагогическое право в действующей системе фикха.

р 1. Определение понятия «Педагогическое право»

Как уже было сказано ранее, основным содержанием предмета фикха являются «добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания». Поэтому дифференциация разделов фикха строится на том, что факих объединяет различные действия, связанные с заключением сделок, односторонними обязательствами и совершением религиозных обрядов, в отдельные книги и разделы и выносит по ним суждение с помощью таких

методов, как «*истинбат*» и «*иджтихад*» (извлечение предписаний из источников). Другими словами, отдельные книги и разделы фикха формируются для того, чтобы факих мог группировать поступки по виду совершенного действия. В основном, все вопросы, входящие в компетенцию фикха, могут быть классифицированы по виду и характеру рассматриваемых действий.¹

Поэтому, учитывая современное состояние гуманитарных наук, которые оказывают большое влияние на человеческую жизнь и предлагают новые темы и вопросы, факих, выступая с позиций фикха и применяя специфические методы, характерные для этой науки, может внести значительный вклад в рассмотрение вопросов в той области, которой занимается фикх (то есть, в области добровольных поступков лиц, обязанных исполнять предписания). К примеру, факих может выделять такие области, как поступки в сфере управления, в области образования, общественной жизни, политики, международных отношений, охраны окружающей среды и т.д. — и выносить по ним шариатское решение, используя методологию этой науки.²

Между тем, поступки в области образования, которые занимают весьма важное место в жизни человека, издавна при-

¹ Имеющиеся способы классификации и новые методы будут представлены в дальнейших разделах.

² В целом, можно выделить три направления в подходе религии к каждому из современных направлений гуманитарных наук, которые охватывают все стороны человеческой жизни, начиная со сферы управления и заканчивая вопросами охраны окружающей среды:

— Философское направление (философия управления, философия окружающей среды, морали образования и т.д.) На самом деле, мораль в качестве одного из трех столпов религии (догмы, мораль и нормы) занимается рассмотрением всех этих направлений с точки зрения морали и нравственности.

— Рассмотрение с позиций фикха (управленческий фикх, фикх, связанный с окружающей средой, педагогическое право и т.д.) Подобный способ подхода религии к вопросам гуманитарных наук, в свою очередь, может быть разделен на три уровня: 1. первичное озаглавливание и вынесение первичного решения фикха; 2. вторичное озаглавливание и вынесение вторичных решений; 3. инструментальный уровень и уровень вынесения властных решений. Подобная схема также представлена в данном исследовании взаимодействия фикха и образования — и речь о ней пойдет далее.

влекали к себе внимание ученых. Последние научные события, в частности, в сфере образования, которые произошли как в теоретическом, так и в практическом плане, значительно повысили роль образовательного процесса и обслуживающих его наук. Со своей стороны, фикх в качестве практической программы поведения человека, а также исследования и вынесения шариатского решения в отношении всех совершаемых человеком поступков, формирует жизненные установки для лиц, обязанных исполнять предписания, и является ответом на все их шариатские потребности.

Как уже отмечалось, существуют многочисленные области взаимодействия между фикхом и образованием, которые охватывают самые разные вопросы. Более всего это проявляется в наличии у этих двух наук общего предмета. Это обстоятельство позволяет надеяться на возможность появления нового раздела в рамках фикха, который будет заниматься рассмотрением «добровольных поступков лиц, обязанных исполнять предписания» — с точки зрения соотношения этих поступков с «пятью предписаниями» в том случае, когда эти поступки совершаются в ходе образовательного процесса.

Мы уже много говорили о том, что понятие «образование» используется в самых разных значениях, в том числе в таких, как «институт образования», «получение определенного практического результата», «процесс оказания влияния и восприятия влияния» и «содержание учебного процесса».¹ В этой книге мы рассматриваем образование, как процесс оказания и восприятия влияния. Образование в этом смысле носит наиболее общий характер и может происходить в любом возрасте и в любых условиях, в каких бы ни находился человек в течение всей жизни.² Мы дали следующее определение образованию: «Создание постепенных изменений и раскрытие способностей человека в интеллектуальной, духовной и физической составляю-

¹ Миаларэ, «Смысл и границы педагогики», стр. 2 и 3.

² Там же, стр. 3.

щих его личности, а также в поведенческой сфере, осуществляемое при помощи наставника». Исходя из этого, добровольные поступки всех лиц, обязанных исполнять предписания (как ученика, так и учителя), совершаемые ими в процессе оказания и восприятия влияния, могут быть рассмотрены с позиций фикха — с точки зрения соотношения их с «пятью видами предписаний» (ахкам аль-хамса).

Новый раздел фикха, который возникает в результате взаимодействия педагогики и фикха на стыке этих двух наук, может быть назван «Фикх образования» или «Педагогическое право». В этом разделе может рассматриваться широкий спектр вопросов, таких как: обучение, приобретение знаний, воспитание и препятствующие им факторы, а также достижения различных направлений педагогики, в том числе, менеджмент и планирование учебного процесса, технологии обучения и т.д. Речь идет о том, что этот раздел фикха займется вынесением шариатских решений в отношении добровольных действий, осуществляемых лицами, обязанными исполнять предписания: как тех, которые оказывают, так и тех, которые воспринимают воздействие в ходе образовательного процесса.

С учетом данных пояснений, Педагогический фикх можно определить как «учение, которое рассматривает добровольные поступки, совершаемые наставниками и учениками¹ в ходе процесса образования, с точки зрения их принадлежности к одному из пяти видов».

¹ Несмотря на то, что при определении образования основной упор делается на роль учителя и, в действительности, именно его деятельность называют «образованием», следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев (например, в случае декларируемого и официального образования) необходимым условием является добровольность, желание и действия самого обучаемого, которые в известном смысле также формируют образовательный процесс. Учитель выступает в роли дополняющего фактора в той деятельности по получению образования, которая осуществляется самим учеником. Поэтому в формулировку определения педагогического права включен ученик — поскольку, с одной стороны, он оказывает влияние на образовательный процесс, а с другой, его добровольные действия по приобретению образования входят в сферу компетенции фикха.

2. Место Педагогического права в системе фикха

Вслед за определением понятия «Педагогическое право» обратимся к рассмотрению места, которое может занять этот новый раздел в общей системе фикха. С этой целью мы поговорим об истории классификации фикха, чтобы понять, какое место в ней может занять Педагогическое право.

р 2.1 История классификации фикха

Любая наука нуждается в классификации и определении отдельных направлений исследований. Благодаря классификации, которая выделяет отдельные группы вопросов, можно с легкостью поместить любую тему или вопрос в определенный раздел, или найти любой вопрос в одном из разделов. Чем точнее и техничнее произведена подобная классификация, тем более упорядоченными становятся рассматриваемые проблемы. Поэтому ученые, занимающиеся логикой, рассуждают о «важности и пользе классификации и ее законах», а основными принципами правильной классификации считают результативность, единонаправленность, универсальность и несовпадение отдельных элементов классификации.¹ Последнее условие представляется весьма важным. Однако, в фикхе по причине наличия различных свойств, присущих одному и тому же действию, это условие не всегда выдерживается, и часто в связи с этим страдает классификация разделов фикха. Например, «закят» (выплата религиозного налога) — это действие, носящее как финансовый характер, так и характер религиозного отправления. Поэтому в некоторых видах классификации подчеркивается религиозный характер этого действия и оно помещается в раздел религиозного служения, а в других больше внимания уделяют финансовой

¹ Мозаффар, Ал-Мантик, стр. 112-114.

стороне вопроса и потому включают закят в раздел финансовой и экономической деятельности.

Существует несколько способов классификации вопросов фикха, которые используются с целью упорядочения и создания правильной системы этой науки. Сунниты, как правило, делят все вопросы фикха на два раздела: поклонение (ибадат) и взаимоотношения (муамалат — торговые и прочие отношения). Шафиитский ученый аль-Газали разделяет все религиозные и нравственные предписания на четыре группы: поклонение (ибадат), обычаи (адат), душеспасительные деяния (мунджийат) и пагубные деяния (мухликат).¹ Этот метод оказал влияние на шафиитский фикх и лег в основу деления вопросов фикха на четыре раздела: поклонение (ибадат), взаимоотношения (муамалат), брачные отношения (мунакихат) и преступления (джинайат).

Среди шиитских богословов древнейшая классификация фикха принадлежит покойному аль-Кулайни. Результатом его двадцатилетних трудов по собиранию преданий Непорочных (мир им!) стало составление замечательного сборника. В первом томе сборника, озаглавленном «Аль-Усуль мин ал-кафи» («Достаточные принципы»), собраны предания, касающиеся вопросов вероубеждения, морали и нравственности. Остальные пять томов посвящены вопросам фикха, которые аль-Кулайни классифицирует следующим образом: **1. Религиозные обряды (ибадат)**, включая книги «Тахарат» (очищение), «Салат» (молитва), «Закят» (религиозный налог), «Садака» (милостыня), «Хумс» (пожертвование в пользу потомков Пророка), «Саум» (пост), «Хадж» (паломничество) и «Джихад» (священная война). **2. Бытовые и житейские вопросы (аль-ма'ишат)**, включая книги «Дайн» (заем денег или имущества), «Кифаля» (поручительство), «Хавалья» (передача долга другому лицу), «Макасиб» (доход), «Тиджара» (торговля), «Бай» (покупка), «Люката» (находка), «Рахн» (залог), «Арийа» (вре-

¹ Газали, Ихйа 'улум ад-дин, том 1, стр. 3.

менное пользование), «Вадийа» (передача на хранение), «Мудароба» (определенное соглашение, когда одна сторона вкладывает деньги, а другая — труд), «Иджара» (аренда), «Сулх» (мирное соглашение), «Музария» (земельные отношения), «Ихйа-и мават» (возделывание пустующих земель) и «Нафака» (материальное обеспечение родственников, алименты). 3. **Брак (никах)**, включая книги «Талак» (развод), «Ли'ан» (вид развода), «'Итк» (добровольное освобождение невольников), «Тадбир» (освобождение невольников по завещанию), «Китабат» (освобождение невольников за вознаграждение), «Васайа» (завещание) и «Маварис» (наследование). 4. **Телесные наказания (хууд)**, **возмещение вреда (дийат)**, **судопроизводство (када)** и **свидетельство (шахадат)**. Естественно, что в разделы «Бракосочетание» и «Наказания» вошли также такие темы, как правила охоты и рыболовства, убой скота, продукты питания и напитки.

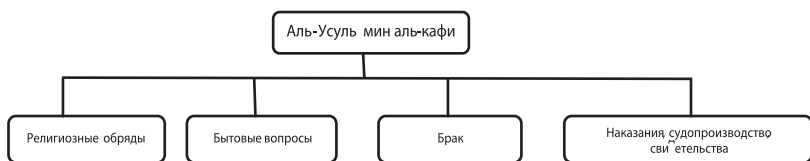


Диаграмма 9: Классификация фикха, предложенная аль-Кулайни

Более поздние схемы классификации можно найти в книге «аль-Марасим» Салара Ибн 'Абд аль-'Азиза ад-Дейлами (ум. 448 г. — все годы здесь и далее указаны по Хиджре), «аль-Мухаззаб» Гази 'Абд аль-'Азиза Ибн Барраджа (ум. 481 г.) и «аль-Кафи» Абу Салаха аль-Халаби (середина V века).

Салар делит фикх на две части: поклонение (ибадат) и деловые отношения (муамалат). Вторая часть подразделяется на разделы: договоры и нормы.¹ Нормы, в свою очередь, делятся на уголовные и прочие.²

¹ Саллар Ибн-Абд аль-азиз Дейлами, Ал-Марасим ал-'алавиййа, стр. 28.

² Там же стр. 145.

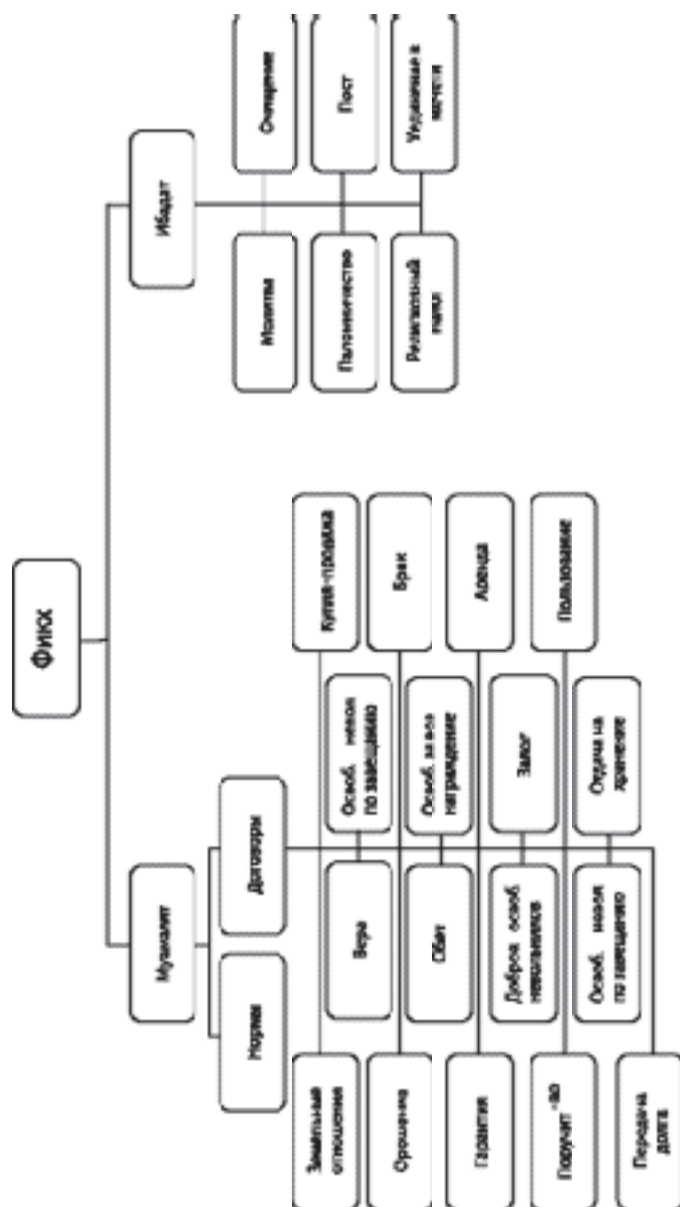


Диаграмма 10: Классификация фикха, предложенная Саларом

Ибн-Баррадж в книге «аль-Мухаззаб» называет две части фикха: предписания, с которыми человек сталкивается (ахкам аль-ибтилаи), и предписания, с которыми он не сталкивается (ахкам гайр аль-ибтилаи). Нормы первого вида — это все те же действия, связанные с религиозным служением (ибадат), представленные в несколько ином порядке. Больше ничего нового с точки зрения классификации им не было предложено.¹

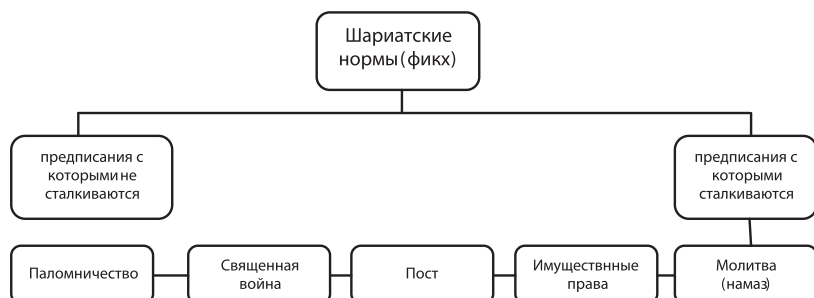


Диаграмма 11: Классификация фикха, предложенная Ибн Барраджем

Абу Салах аль-Халаби подразделяет шариатские предписания на три группы: исполнение религиозных обязательств, наказания и нормы. К предписаниям первого вида, помимо общеупотребительных действий, связанных с поклонением, таких как намаз, пост, паломничество, выплата религиозного налога и налога в поддержку потомков Пророка, а также священной войны, он относит также обеты, завещания и обязательства. Все другие предписания он помещает в раздел нормы (смотри Диаграмму 12).²

Мухаккик аль-Хилли, вдохновленный методами Салара, в труде «аш-Шарайи» делит предписания на четыре вида: богослужение, договоры, односторонние действия и нормы.³

¹ Ибн Баррадж, аль-Мухаззаб, стр. 18.

² Абусалах Халаби, Ал-Кафи фи-л-фикх, стр. 109.

³ Мохаххик Хилли, Шарайи' ал-ислам, том 1, стр. 1.

Подразделами этих четырех видов являются:

а) Богослужение (ибадат): 1. книга Очищения (включая похоронные обряды); 2. книга Молитвы (включая определение времени и киблы, а также обсуждение исламской власти и социального значения должности факиха при проведении пятничной молитвы и т.д.); 3. книга Религиозного налога; 4. книга Пожертвований в пользу потомков Пророка; 5. книга Поста; 6. книга Уединения в мечети; 7. книга Паломничества; 8. книга Малого хаджа; 9. книга Джихада (включая оборону, наступление, оккупацию, отношения с неисламскими государствами, положение мусульманского населения в этих государствах и т.д.); 10. книга Повеления благого и запрещения порицаемого.

б) Договоры ('укуд): 1. книга Торговли (включая заключение сделки, расторжение сделки и т.д.); 2. книга Залога; 3. книга Банкротства; 4. книга Попечительства; 5. книга Гарантй; 6. книга Примирения; 7. книга Партнерства; 8. книга Соглашения о совместном бизнесе (когда одна сторона вкладывает деньги, а другая — труд); 9. книга Земельных и водных отношений; 10. книга Временного хранения; 11. книга Временного пользования; 12. книга Аренды; 13. книга Доверенного лица; 14. книга Пожертвований и милостыни; 15. книга Пожизненного и временного владения; 16. книга Безвозмездных подношений; 17. книга Соревнования и стрельбы из лука; 18. книга Завещания; 19. книга Бракосочетания.

в) Односторонние действия (ика'ат): 1. книга Развода; 2. книга Развода категорий Хул' (развод по требованию женщины) и Мубарат (развод посредством отречения); 3. книга по поводу действия *Зихар* (отвержение жен, при котором мужчина приравнивает свою жену к матери, сестре или другой женщине, на которой он не имеет права жениться); 4. книга Аль-Ила' (развод, при котором мужчина заявляет о том, что не будет вступать в связь со своей женой в течение не менее четырех месяцев); 5. книга Ли'ан (развод, который применяется, когда муж обвиняет жену в супружеской неверности); 6. книга 'Итк (освобождение раба); 7. книга Тадбир, Мукаатиба и Истилад

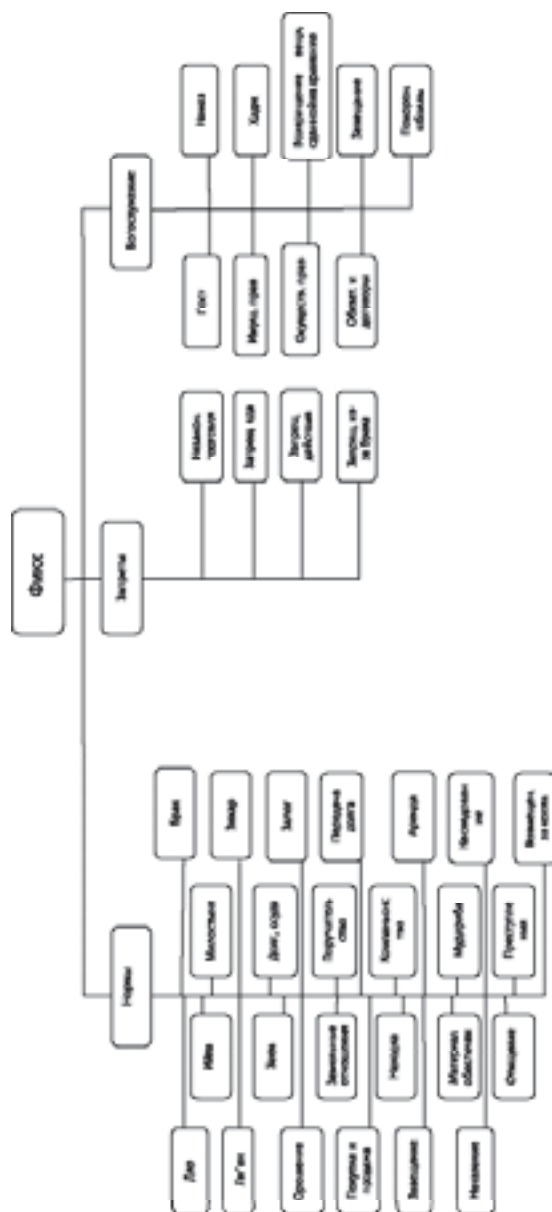


Диаграмма 12: Классификация фихха, предложенная Абу Салахом аль-Халаби

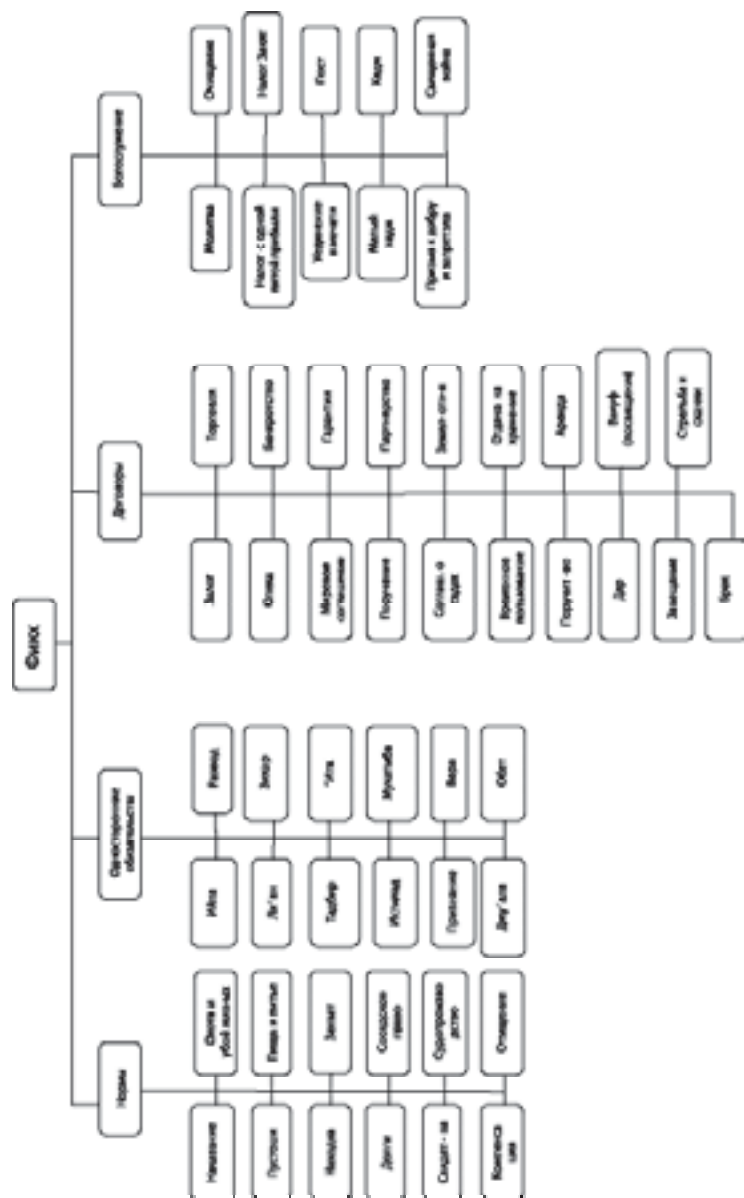


Диаграмма 13: Классификация фиха, предложенная Мухаккиком аль-Хилали

(освобождение невольников по завещанию, за вознаграждение или в результате рождения наложницей ребенка от ее хозяина); 8. книга Признания; 9. книга Джу'ала (вознаграждение за услугу); 10. книга Веры; 11. книга Клятв и обетов.

г) **Нормы (ахкам):** 1. книга Охоты и убоя скота; 2. книга Продуктов питания и напитков; 3. книга Присвоения; 4. книга Преимущественного права; 5. книга Возрождения пустошей; 6. книга Находки; 7. книга Обязательств (в отношении наследства); 8. книга Свидетельств; 9. книга Наказания; 10. книга Возмездия; 11. книга Компенсации за кровь (смотри Диаграмму 13).

В дальнейшем этот метод привлек внимание следующих поколений факихов.¹ Шахид аль-Авваль в книге «Аль-Кава'ид», полемизируя с автором данной классификации фикха, пишет: «Тематика фикха должна быть связана либо с духовными и вечными, либо с мирскими и светскими вопросами, которые регулируются фикхом. В качестве темы первого раздела признается поклонение. Второй раздел занимается деловыми взаимоотношениями, которые могут быть связаны с обязательствами, взятыми на себя человеком — а могут быть и не связаны. Третий раздел должен отвечать за судопроизводство и подобные ему вопросы. При этом, обязательства также могут быть взаимными (договорными) или односторонними². (смотри Диаграмму 14).

Фазиль Микдад (ум. 826 г. по лунной хиджре) предложил два способа классификации фикха, на каждый из которых его вдохновили идеи Шахида аль-Авваля.³ Один из этих двух способов, который он назвал «философским», основывается на том, что человек в процессе совершенствования личности должен накапливать полезные качества и избавляться от вредных. Некоторые полезные качества дают немедленный результат, другие — отложенный. Религиозное служение относится ко второй группе, а нормы, связанные с бракосочетанием, совершением

¹ Хиали, Тахрир аль-ахкам, том 1, стр. 4 и 158, и том 2, стр. 51 и 123, а также Шахид Авваль, Аль-Кава'ид ва-ль-фавай'д, том 1, стр. 30.

² Шахид Авваль, Аль-Кава'ид ва-ль-фавай'д, том 1, стр. 30.

³ Мударриси, Предисловие к шиитскому фикху, стр. 22.

сделок и тому подобные — к первой. Нормы, связанные с наказанием и судом, также устанавливаются для того, чтобы человек избавился от вредных качеств. Следовательно, тем самым Микдад делил фикх на три группы. Согласно предложенному им второму способу классификации, фикх подразделяется на пять разделов, исходя из того, что религиозное учение выделяет пять основных элементов человеческой жизни: вера, душа, материальные блага, происхождение и родственные связи, и разум. Исполнение религиозных обязательств является залогом и гарантией веры, а некоторые из норм, связанные с осуждением и наказанием, служат для защиты человеческой души. Нормы супружества и все, что относится к понятию «брак», а также уголовные нормы — призваны наблюдать за сохранением родственных связей и генеалогических корней. А нормы, относящиеся к разнообразным взаимоотношениям, упорядочивают финансовую сферу — и стоят на страже собственности. Предписания, связанные с запретом на совершение каких-либо действий, например, употребления алкоголя и тому подобное, защищают разум, а раздел судопроизводства и свидетельств выступает в качестве гаранта исполнения исламских законов и сохранения всей исламской системы.¹



Диаграмма 14: Классификация фикха, предложенная Шахид аль-Аввалем

¹ Фазель Микдад, Ат-Танких ар-ра'ид, рукописный экземпляр № 1725, Библиотека Мар'аши (Кум), стр. 4.

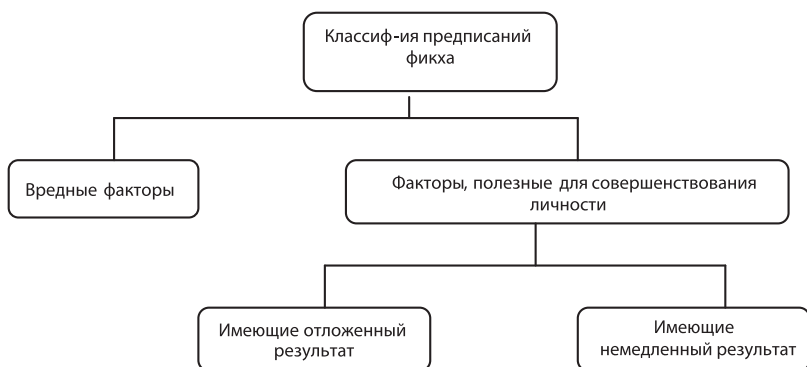


Диаграмма 15: Классификация фикха, предложенная Фазилом Микдадом

Файз аль-Кашани в книгах, посвященных фикху и хадисам, например в «Вафи», «Му‘тасам аш-ши‘а» и «Мафатих аш-шари‘а» предложил новый порядок классификации — и путем соединения и перестановки разделов фикха создал новый строй фикха и хадисов. Он разделил фикх на две части — раздел поклонения и управления, свод раздел обычного права и взаимоотношений.¹

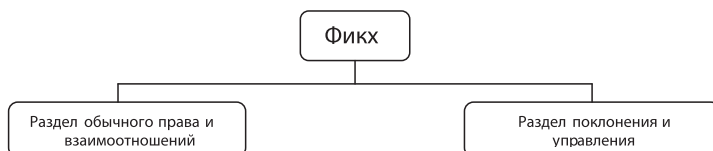


Диаграмма 16: Классификация фикха, предложенная Файзом Кашани

Шахид Сейед Мухаммад Бакир ас-Садр в труде «Аль-Фатава аль-вадиха», находясь под впечатлением новых направлений в классификации правовых положений, выдвинул новый метод. Он считает, что фикх делится на четыре раздела: **1. Исполнение религиозных обязанностей** (молитва, пост, паломничество, малое паломни-

¹ Фейз Кашани, Мафатих аш-шари‘а, том 1, стр. 14.

чество и искупления); **2. Имущественные отношения (амваль)**, которые, в свою очередь, делятся на две части: 2.1 — общее имущество, не имеющее одного хозяина и предусматривающее использование в общих интересах, например, налогообложение, религиозный налог и пожертвования в пользу потомков Пророка (при этом, финансовая составляющая двух последних положений является более сильной); 2.2 — частное имущество, то есть, то имущество, у которого имеется конкретный хозяин. Предписания этой части также могут быть разделены на две группы. Первая связана с шариатскими положениями о владении собственностью и включает такие вопросы, как возрождение пустующих земель, владение охотничьим промыслом, наследственное право, гарантии, возмещение убытков и т.д. — в том числе, долговые отношения, перечисление обязательств и страхование. Вторая часть определяет нормы, связанные с присвоением имущества, включая вопросы купли-продажи, мировых сделок, делового партнерства, вакуфного владения, завещаний, а также иных вопросов, связанных с личным приобретением имущества и совершением каких-либо сделок. **3. Отношения между людьми, этика и поведение.** Этот раздел, в свою очередь, делится на две части: 3.1 — частные взаимоотношения и личное поведение, то есть — все то, что не имеет отношения к религиозным обязанностям и собственности. Этот подраздел разделен на две части: а) семейные взаимоотношения и отношения между женщиной и мужчиной (бракосочетание, развод, развод по требованию жены, развод по взаимному согласию, произнесение обидных выражений, проклятие, клятва не прикасаться к жене и т.д.); б) общие отношения, включающие такие вопросы, как продукты питания и напитки, жилье, этика общения, обеты, соглашения, присяги, призыв к добру и запрет зла; 3.2 — общественные взаимоотношения и этика, то есть — поведение и взаимоотношения между аппаратом власти и народом в вопросах судопроизводства, свидетельства, наказаний за преступления, священной войны, международных отношений и общего руководства¹ (смотри Диаграмму 17).

¹ Садр, Аль-Фатава аль-вадиха, том 1, стр. 46-47.

р 2.2 Место Педагогического права в существующей системе классификации фикха

Данная книга не ставит целью сравнение или отдавание предпочтения той или иной из предложенных схем классификации фикха. Оставим критику и обсуждение схем классификации фикха до другого, более удобного случая.¹ Однако, принимая во внимание то, что Педагогическое право является продуктом развития гуманитарных наук, более ясного видения многих вопросов, постановки новых проблем и ответом на запросы современного социума,² а также с учетом новых критериев классификации гуманитарных наук, было бы уместным предложить новый подход к классификации вопросов фикха. Другими словами, мы хотели бы подчеркнуть, что развитие и формирование новых научных областей может внести значительный вклад в создание новой системы классификации разделов фикха, отвечающей потребностям и требованиям современной жизни.

Группировка вопросов фикха с использованием данного подхода может привести к формированию новой схемы классификации фикха, которая будет коренным образом отличаться от уже имеющихся. Эта работа пока еще находится на стадии замысла и требует больших научно-исследовательских усилий. Представляется, что если бы мы захотели поместить Педагогическое право в существующую схему классификации этой науки, то в классификации, предложенной Мухаккиком аль-Хилли (исполнение религиозных обязанностей, договорные отношения, односторонние обязательства и нормы) педагогическое право могло бы занять место в разделе «Нормы». Данная классификация фикха, которая в настоящее время

¹ Борджи, Взгляд на классификацию разделов фикха, Журнал «Фикх Ахл аль-бейт», изд. 1 № 3 (осень 1995), стр. 256.

² Естественно, что это не единственный критерий, поскольку, как указывалось, некоторые из тем образовательного фикха встречаются в аятах и преданиях и обсуждаются в рамках существующих разделов фикха, и одной из задач образовательного фикха является собирание воедино всех этих вопросов.

является признанной и действующей, опирается на четкую логику и дуальное членение классифицируемых предметов. В соответствии с этой системой, все предписания фикха делятся на обязанности, которые либо носят духовный и загробный характер, либо не имеют такового. Первый раздел связан с принятием двухсторонних (‘укуд) или только односторонних (ика’ат) обязательств. Второй раздел посвящен предписаниям, которые либо накладывают, либо не накладывают на человека определенные обязательства перед другими людьми. Первая часть этого раздела рассматривает двухсторонние обязательства (договоры), а вторая регламентирует обязательства человека перед самим собой (односторонние обязательства).¹ Подобное

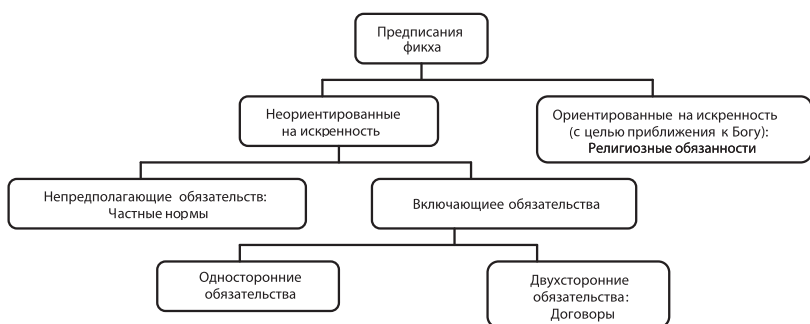


Диаграмма 18: Основы предлагаемой классификации фикха

двухуровневое деление и данный метод не распространяется на раздел Нормы, и поэтому все действия, которые не укладываются в предыдущие части, вошли в четвертый раздел. Упорядочивание норм, вошедших в четвертый раздел, представляется весьма важным делом, которое приветствовалось бы всеми. Используя классификацию гуманитарных наук, можно

¹ Шахид Авваль, Аль-Кава'ид ва-ль-фава'ид, том 1, стр. 3.

было бы предложить следующую модель классификации раздела Нормы, который состоит из двенадцати частей:¹

Далее мы приводим использующую ныне модель со всеми подразделами, включив в нее также классификацию частных норм.

а) Исполнение религиозных обязанностей.

1. книга Очищения (включая похоронные обряды); 2. книга Молитвы (определение времени и киблы, включая предписания, связанные с исламской властью², социальным статусом факиха в разделе о пятничной молитве и т.д.); 3. книга Религиозного налога (Закят); 4. книга Религиозного налога пятой части прибыли (Хумс); 5. книга Поста; 6. книга Уединения в мечети (Итикаф); 7. книга Паломничества; 8. книга Малого паломничества; 9. книга Священной войны; 10. книга Призыва к добру и запрета зла.³

б) Договоры.

1. книга Торговли (сделки, права сторон и т.д.); 2. книга Залога; 3. книга Банкротства; 4. книга Попечительства; 5. книга Гарантй; 6. книга Мировых соглашений; 7. книга Партнерства; 8. Книга Мудариба (сделка, когда одна сторона вкладывает капитал, другая — труд); 9. книга Земельных и водных отношений; 10. книга Передачи на хранение; 11. книга Передачи во временное пользование; 12. книга Аренды; 13. книга Доверенности;

¹ С точки зрения священных установлений шариата, было бы правильной положить в основу данного деления такие определения, как «искренность» и «намерение о приближении к Аллаху», поскольку духовность и эсхатологичность не являются исключительной прерогативой «исполнения религиозных обязанностей», и прочие нормы также могут быть связаны с духовностью и достижением благополучия в загробной жизни, хотя и не будут при этом являться «опирающимися на намерение о приближении к Аллаху».

² В новой структуре будет перенесено в раздел «Политический фикх».

³ В новой структуре будет перенесено в раздел «Социологический фикх».

14. книга Вакуфных отношений и подаяния; 15. книга Добровольного и вынужденного проживания; 16. книга Даров; 17. книга Скачек и стрельбы по мишениям; 18. книга Завещания; 19. книга Брачных отношений.

в) Односторонние обязательства.

1. книга Развода; 2. книга Развода по требованию жены и по взаимному согласию; 3. книга Зихар; 4. книга Клятвы о временном отказе от отношений с женой; 5. книга Ли'ан; 6. книга 'Итк; 7. книга Тадбир, Мукатиба и Истилад; 8. книга Признания; 9. книга Джу'ала; 10. книга Веры; 11. книга Обетов.

г) Нормы.

1. книга Охоты и убоя животных; 2. книга Продуктов питания и напитков; 3. книга Присвоения и захвата; 4. книга Соседского права; 5. книга Возрождения пустующих земель; 6. книга Находки; 7. книга Исполнения религиозных обрядов (в отношении наследства); 8. книга Судопроизводства; 9. книга Свидетельства; 10. книга Наказания и осуждения; 11. книга Отмщения; 12. книга Компенсации за кровь.

Исходя из данной классификации, можно сформировать следующие частные нормы:

1. Уголовный фикх, включающий книги Наказания и осуждения, Возмездия и Компенсации за кровь.

2. Судебный и следственный фикх, включающий книги Судопроизводства, Свидетельства и Признания.

3. Политический фикх: власть (велят аль-факих — «исламское правление» и т.д.), политика, международные отношения и право.

4. Административный фикх, рассматривающий административные действия лиц, обязанных исполнять предписания — с позиций фикха.

5. Социальный фикх, включающий книги Призыва к одобряемому и запрета порицаемого, Отношения с коллегами и рабочей атмосферы и т.д.

6. Педагогический фикх, занимающийся рассмотрением с позиций фикха поступков лиц, обязанных исполнять предписания в образовательном процессе.

7. Моральный фикх¹, рассматривающий поступки лица, обязанного исполнять предписания — с точки зрения морали с целью отнесения их к одному из видов «пятерницы предписаний».

8. Фикх природных ресурсов или Экологический фикх:

а) использование природных ресурсов, включая книгу Охоты и убоя животных, а также книгу Продуктов питания и напитков;

б) приоритет или отсутствие приоритета при использовании природных ресурсов, включая книги Возрождения брошенных земель, Находки и Соседского права;

в) Прочие вопросы: захват и вопросы наследства.

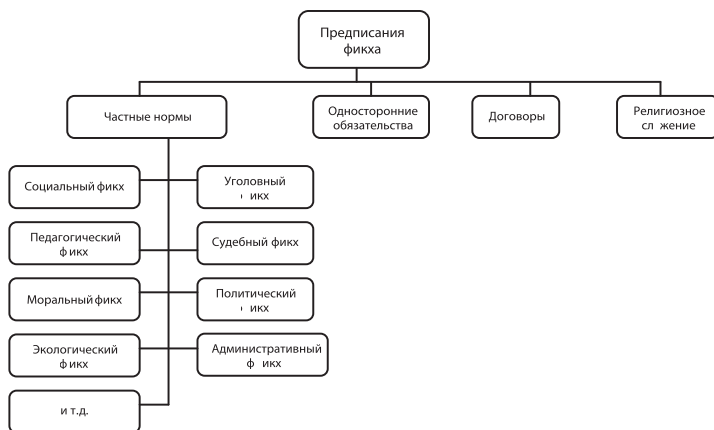


Диаграмма 19: Предлагаемая нами классификация вопросов фикха

¹ Педагогический фикх можно рассматривать в расширенном смысле с включением в него Морального фикха. Однако, раздельное рассмотрение этих двух аспектов представляется более предпочтительным.

Иными словами, данная новая классификация делит частные нормы фикха на четыре аспекта:

1. политический (Уголовный фикх, Судебный и следственный фикх, Политический фикх и Административный фикх);
2. социальный (Социальный и Управленческий фикх);
3. культурный (Педагогический и Моральный фикх);
4. экономический (Экологический фикх, Фикх природных ресурсов и т.д.).

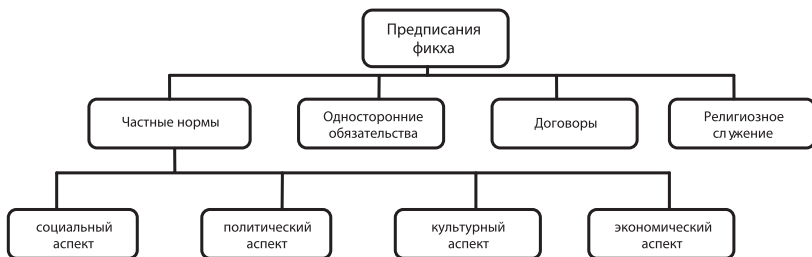


Диаграмма 20: Предлагаемое нами деление фикха

Несмотря на то, что классификация Шахида ас-Садра, якобы, не предусматривает объединения отдельных частей и отличается от порядка, в котором расположены разделы в модели, предложенной Мухаккиком аль-Хилли, тем не менее, если бы мы захотели ввести в нее новый раздел фикха, то очевидно могли бы это сделать, используя часть 3.1 б).

Еще одна модель классификации фикха, которую можно предложить — это деление по четырем видам связи. В этой модели вопросы, рассматриваемые фикхом, делятся на четыре вида: отношения человека с Богом, с самим собой, с другими людьми и с природой. Подобная схема деления фикха на разделы представляет интерес для проведения отдельного исследования. В этом случае Педагогический фикх войдет в число разделов, объединяющих вопросы, связанные с отношениями человека с другими людьми. Далее, основываясь на этой модели, мы предложим новую схему классификации фикха, представля-

ющую собой четыре вида взаимоотношений, в которые вступает лицо, обязанное исполнять предписания, а именно:

1. Отношения с Богом (Фикх исполнения религиозных обязанностей), включая такие книги, как Религиозный налог, Очищение, Молитва, Пост, Уединение в мечети, Паломничество, Обеты, обязательства и клятвы, Искупление и т.д.

2. Отношения человека с самим собой (Моральный фикх), занимающийся вынесением решений фикха в отношении поступков лиц, обязанных исполнять предписания — с точки зрения морали, а также некоторыми другими вопросами, связанными с отношениями человека с самим собой, например, нанесением вреда самому себе, самоубийством, онанизмом, самопознанием и т.д.

3. Отношения человека с другими людьми в области политики.

Данный раздел, в свою очередь, подразделяется на несколько частей:

— отношения с государством (Государственный фикх), включающий такие вопросы, как правление факиха, налогообложение и т.д.;

— отношения с другими государствами, в которых можно выделить два направления — общие и частные вопросы. Общие вопросы включают отношения с враждебными государствами, где могут быть задействованы книги Священная война и Оборона (Фикх международных отношений). Частные вопросы охватывают такие области, как отношения с женщинами, принадлежащими к враждебным народам, браки и сделки с подобными женщинами, эмиграция, национальная принадлежность, политическое убежище и т.д.;

— отношения с судебной властью (Следственный и судебный фикх), включающий книги Судопроизводство, Свидетельство, Признание и т.д.;

— Уголовный фикх, в который входят такие книги, как Наказания, Компенсация за кровь, Осуждение и т.д.;

— экономические отношения (Экономический фикх), включающий книги Торговля, Залог, Попечительство, Банкротство, Мировое соглашение, Компаньонство, Преимущественное право, Передача на хранение, Земельные отношения, Водные отношения, Передача во временное пользование, Аренда, Поручительство, Вакуфные отношения, Дары, Милостыня, Безвозмездная передача, Конфискация, Скачки и стрельба, Освобождение, Гарантии, Долг, Присмотр, Передача, Находка, Присвоение, Хумс, Закят и т.д.;

— культурный аспект: отношения в области образования и воспитания (Педагогический фикх);

— социальный аспект: отношения в обществе (Социальный фикх), включающий такие вопросы, как призыв к добру и запрет зла, отношения на работе, взаимоотношения в коллективе и т.д.;

— служебные отношения: Управленческий фикх;

— семейные отношения (Фикх семейных отношений), включающий такие книги, как Бракосочетание, Развод, Развод по обоюдному согласию, Ли'ан, Зихар, Ила, Истилад, Наследство, Завещание, Раб и рабыня и т.д.

4. Отношения человека с природой (Фикх природных ресурсов или Экологический фикх):

— земельные отношения, включая такие вопросы, как раздел земли, возрождение пустующих земель, продукты питания (книга Продукты питания и напитки и т.д.);

— отношения к животным (книги Охота, Убой животных и т.д.).

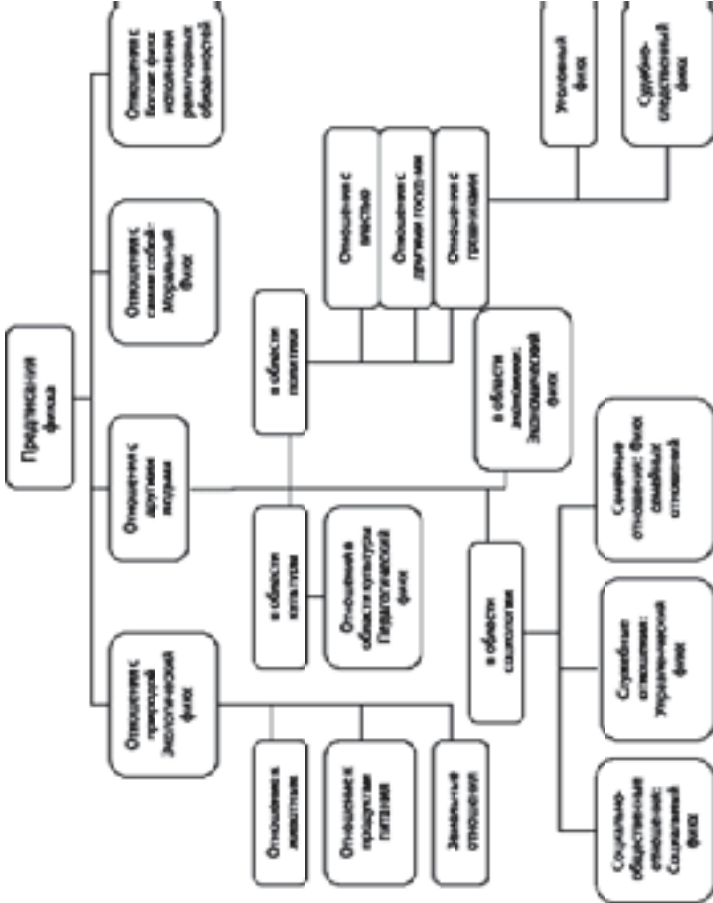


Диаграмма 21: Третья предлагаемая нами классификация разделов фиска

р 2.3 Место Педагогического права в системе исламского просвещения

Предварительные пояснения

Для того, чтобы прояснить вопрос о том, какое место занимает Педагогическое право в системе исламских наук, необходимо сделать следующие предварительные пояснения:

Пояснение 1:

С первого взгляда на термин «исламское образование и воспитание» становится понятно, что речь идет об исламском взгляде на вопросы обучения и воспитания. Исходя из этого, вначале необходимо систематизировать все вопросы и разделы религии для того, чтобы затем определить место исламского взгляда на частный вопрос образования и воспитания в этой системе и приступить к формулировке и изучению этого взгляда.

В самом общем смысле¹ все разделы² исламской науки и прочие религиозные тексты можно классифицировать следующим образом:

р 1. Констативные и описательные утверждения.

Они, в свою очередь, подразделяются на две части:

1.1 Утверждения, описывающие реальные вопросы (жизненные вопросы, в основном, связанные с человеком и всем, что его окружает, а иногда и вопросы познания);

¹ Разумеется, разделы религии можно классифицировать и исходя из других критериев, например, это классификация по принципу деления на следующие части: 1 рациональные вопросы, 2. вопросы, непостижимые разумом и 3. вопросы, противоречащие разуму.

² В данном случае речь идет о разделах, хотя в Исламе имеются и обряды и символы.

1.2 Утверждения описывающие категории «прекрасного» и «безобразного» в вопросах внутреннего мира человека (внутренние качества человека).

2. Перформативные и нормативные утверждения.

Их также можно разделить на две части:

2.1 Перформативные утверждения, в которых предикат имеет вид предписаний фикха и шариатских норм;

2.2 Перформативные утверждения, в которых предикат имеет вид оснований категорий «прекрасного» и «безобразного».

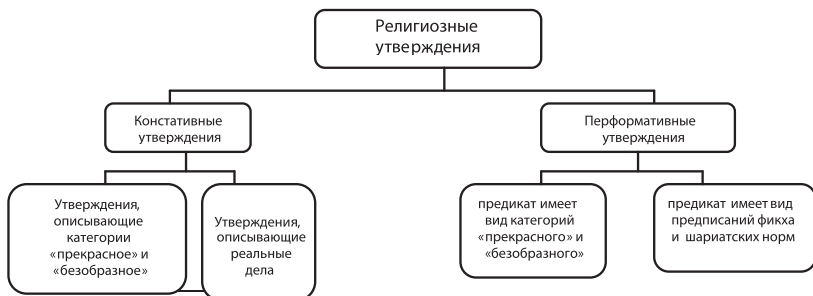


Диаграмма 22: Классификация религиозных утверждений

Надо отметить, что имеются разногласия в вопросе о том, какая из областей — описательная или нормативная — ответственна за определение принадлежности действия к категориям «прекрасное» и «безобразное». Нам представляется, что описание прекрасного и безобразного следует отнести к области нормативных утверждений, так как именно нормативные утверждения несут в себе дух, царящий в имеющихся в шариате сообщениях о нравственности. Говоря яснее, эти сообщения на самом деле являются видом нормативных утверждений и сопут-

ствуют шариатским установлениям. Исходя из этого, структура религиозного знания может выглядеть следующим образом:

1. Описательные утверждения, ведущие речь о явлениях действительности (область калама).
2. Нормативные утверждения, в которых предикатом основанием являются нормы шариата (область фикха).
3. Нормативные утверждения, в которых предикатом основанием являются нравственные нормы (область учения о морали).



Диаграмма 23: Более полная классификация религиозных утверждений

В религиозных текстах содержится множество разнообразных утверждений, описывающих внешние явления, которые невозможно заключить в тесные рамки калама (в его традиционном значении). Поэтому было бы уместным заняться расширением смыслов и конструированием новых терминов.

Пояснение 2:

С давних времен и до настоящего времени существует особое определение термина «калам», которое уже было приведено в наших рассуждениях. Однако, представляется, что по ряду причин следовало бы расширить область применения этой науки. Рассмотрением этих причин мы и займемся далее в этом разделе.

Первый подход.

Существует традиционный подход к определению науки калам. В соответствии с ним, калам является наукой о вере и занимается разъяснением, обоснованием и защитой основ вероучения. Разумеется, имеются многочисленные расхождения в деталях данного определения, однако, в целом смысл калама сводится именно к такому определению. В этом определении калам подразделяется на две ветви: рациональную и повествовательную. В том смысле, что некоторые вопросы религиозного познания должны быть обоснованы при помощи рациональных и философских методов, а другие решаются на основе использования исторических сведений, хадисов и комментирования религиозных текстов.

Второй подход.

В соответствии со вторым подходом, калам включают значительное количество описательных утверждений религии, вера в которую должна занять место в определении науки калам. Например, описание Судного дня и множество других описательных утверждений религии, которые не входят в рамки вопросов, упомянутых в первом пояснении, и для которых требуется найти место при классификации религиозных утверждений. Другими словами, в системе исламского учения имеется большое количество описательных утверждений, связанных с вопросами антропологии, онтологии и гносеологии, которые не вошли в рамки калама, фикха и морали. Например, такие вопросы, как «Власть при неверии сохраняется, но не сохраняется при несправедливости» или «Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается». Поскольку подобные темы относятся к числу упомянутых ранее описательных утверждений, естественно, что они должны быть включены в первую группу — то есть, в область описательных утверждений, повествующих о действительности. Однако, как было сказано, калам, в его традиционном определении, не предусматривает рассмотрение подобных утверждений. Поэтому, основываясь на втором подходе к определению смыслового содержания калама, можно было бы расширить рамки

этой науки и вместо того, чтобы ограничивать содержание калама вероучительными утверждениями, которые имеют специфическое смысловое значение и охватывают только принципы веры, ввести в пространство этого учения все описательные утверждения Ислама.

Исходя из этого посыла, можно разделить описательные утверждения Ислама на две части: 1. утверждения, повествующие о Боге, единобожии, пророчестве и т.д. (общий калам или принципы калама); 2. утверждения, занимающиеся описанием явлений, происходящих в социальной, политической, культурной, нравственной, правовой, образовательной, управленческой и других областях (частный калам). Второй раздел, описывающий разнообразные стороны человеческого бытия, на самом деле, является исламской философией и отражает грандиозный и фундаментальный взгляд Ислама на все эти явления, то есть, по существу, является политической, социальной, образовательной, нравственной и т.д. философией Ислама. Эти основополагающие философские идеи в большой мере соотносятся с областями вероучения, которыми занимается калам (в его традиционном определении). Поэтому, вырабатывая новую структуру системы религиозного знания, мы решили поместить эти разделы исламской философии в первый раздел нашей троичной схемы классификации религиозных утверждений — то есть, описательные утверждения, повествующих о явлениях действительности, и тем самым включить их в систему науки калам.

Короче говоря, как было сказано, все религиозные утверждения можно разделить на два раздела: описательные и нормативные. При этом описательные утверждения также делятся на два раздела: фундаментальные и общие утверждения и частные утверждения (частный калам и обслуживающие его философские направления). Нормативные утверждения, в свою очередь, также делятся на два типа: утверждения фикха и утверждения ахлака.

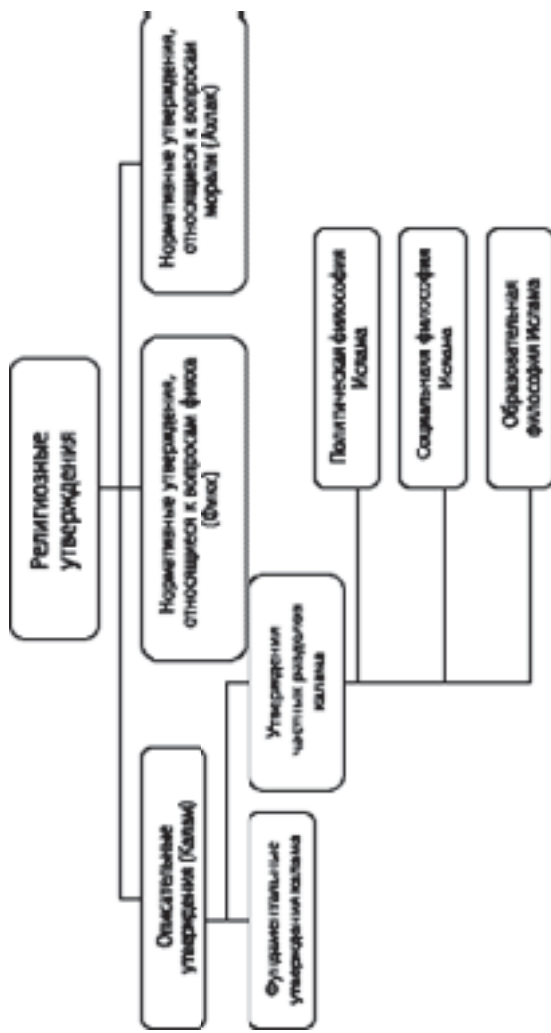


Диаграмма 24: Классификация описательных областей религиозных знаний

Если принять во внимание то пояснение, что фундаментальная часть, которая считается основой нормативных утверждений, занимающихся вопросами фикха и морали, в свою очередь, подразделяется на области фундаментального и частного калама, то можно проследить взаимосвязь и единство между этими четырьмя частями религиозных текстов.

Фундаментальные утверждения частных разделов калама и вспомогательных философских дисциплин резюмируют нормативные утверждения фикха и морали.

Данные три раздела Ислама прочно связаны друг с другом. Эти связи следует внимательно изучать при классификации каждого из разделов и выработке общей схемы для того, чтобы можно было, охватив взглядом целиком всю картину религиозной науки, приступить к классификации и созданию общей системы религиозных знаний.

Пояснение 3:

Образование в качестве одного из явлений действительности может являться объектом религиозных утверждений: как описательных, так и нормативных. Смысл «исламизации» образования заключается в том, чтобы получить исламское представление об образовании: как ее описательных утверждениях, которые относятся к сфере образования с точки зрения взглядов Ислама, так и нормативных разделов ахлака и фикха, которые приступили бы к выработке рекомендаций для данной сферы гуманитарных знаний. Первую часть, которая явилась бы описанием человека, явлений действительности и процесса познания в ходе образовательного процесса, можно было бы назвать Образовательной философией или частным Образовательным каламом. В рамках этой части могут развиваться две ветви религиозного учения об образовании: основы и цели. Вторая часть, которая представляет указания ахлака и фикха применительно к образовательной сфере, также может быть разделена на два раздела: Образовательный ахлак и Образовательный фикх. Проще говоря, Ислам мог бы подходить к образованию с трех сторон и высказывать мнение по трем направлениям. В описательной области отражалась

бы точка зрения Ислама на основы и цели образования, на базе которой должна быть выработана система Образовательной философии Ислама или частного Образовательного калама. Вхождение Ислама в принципы и методы образовательной сферы будет обеспечено за счет нормативной области, которая на основе принципов фикха и ахлака выработает шариатские предписания и инструкции, применимые к образованию.



Диаграмма 25: Классификация образовательных областей религии

Важным моментом является то, что предметом подобного деления являются утверждения, носящие повелительный характер, а не те утверждения, которые носят дидактический характер и не содержат повелительности. Упомянутая повелительность легко прослеживается в нормативных утверждениях, но, ее не так легко заметить в описательных утверждениях. Некоторые ученые, например, Ибн Халдун, убеждены, что большинство описаний священного шариата, посвященных таким вопросам, как медицина, агротехника и т.д., носят дидактический характер, а не повелительный характер, и скорее ближе к нормам обычного права. Если исходить из этой точки зрения, то исламские медицина, психология, образование и прочие дисциплины — попросту лишены всякого смысла. Однако, нам представляется, что разграничение между описательными утверждениями было бы весьма уместным и полезным делом, к которому мы и хотели бы приступить в дальнейших исследованиях.

Пояснение 4:

Как стало понятно, исламское образование состоит из трех ветвей: философской, морально-нравственной и правовой (области фикха). Другими словами, элементы, относящиеся к образовательному процессу, можно проследить в трех областях исламской науки: Образовательной философии, Образовательном ахлаке¹ и Педагогическом фикхе. Поэтому для прояснения и систематизации утверждений исламского образования следует обращаться к данным трем научным ветвям. В действительности, три перечисленные ветви в комплексе и составляют «исламскую образовательную систему».

Исламское образование опирается на три источника: рациональные доводы, Священные тексты, хадисы и исторические предания. То есть, за получением ответов на вопросы образовательного характера, методологией и тематикой образования можно обращаться к Корану. Между тем, образовательный комментарий диктует исследователям необходимость открытия новых специализированных областей. Ответы на некоторые вопросы образовательного характера также можно получить в хадисах и исторических преданиях. В этой связи можно говорить о создании новой науки или комплекса знаний, который можно было бы назвать «Образовательным хадисоведением» или «Фикхом образовательных хадисов».

Разумеется, не следует преуменьшать роль умозрительных доводов в качестве одного из источников исламского образования. Однако, в религиозных областях, основывающихся на умозрительных доводах, теме образования отведено не столь большое место, чтобы можно было бы выделить их в отдельный раз-

¹ Следует отметить, что Образовательная мораль и Обучение морали весьма сильно отличаются друг от друга. Образовательная мораль, в действительности, представляет инструкции морально-нравственного характера, связанные с осуществлением образовательного процесса, тогда как Обучение морали — это только один из аспектов образования, существующий наряду с другими аспектами (социальным обучением, физическим воспитанием и т.д.), предметом которого являются принципы морали, а целью — создание изменений в нравственном облике ученика.

дел и создать новое научное направление. В результате, в научных знаниях, связанных с исламским образованием, можно выделить два направления:

а) Деление по предмету исследования: 1. Образовательная философия (частный Образовательный калам); 2. Педагогический фикх; 3. Образовательная мораль.

б) Деление по источнику: 1. Образовательный тафсир (комментирование Корана в образовательных целях); 2. Образовательное хадисоведение (комментирование хадисов в образовательных целях); 3. Образовательная сира (жизнеописание Пророка) Изучение исторических преданий в образовательных целях.

Понятно, что поскольку критерии деления при этих двух подходах к классификации являются разными, то между ними не может возникнуть несоответствия, которые существуют между самими этими двумя направлениями. Например, в процессе комментирования Корана могут рассматриваться как философские, так и нравственные аяты, связанные с темой образования. Также при формировании Педагогического фикха следует пользоваться и комментарием к Корану, и хадисами, и историческими преданиями.

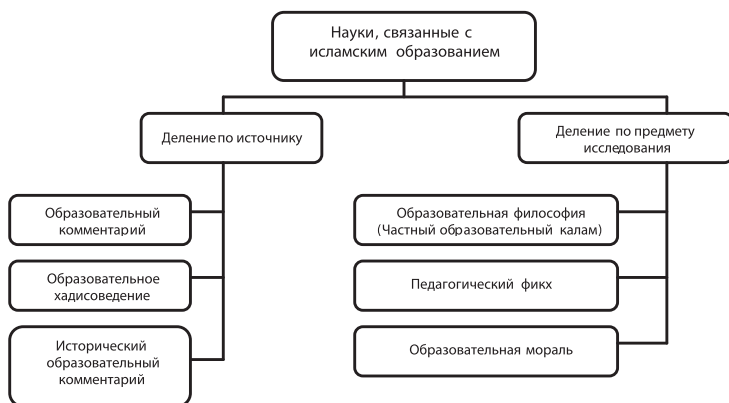


Диаграмма 26: Классификация наук, имеющих отношение к религиозному образованию

Значение Педагогического фикха

Очевидно, что нормативную область Ислама, основанием которой являются предписания фикха, можно упорядочить и классифицировать по виду изучаемого предмета. Превращение образования и воспитания в предмет фикха приводит к созданию Педагогического фикха. Педагогический фикх, в качестве одного из разделов исламского образования, связан с другими разделами — такими, как Образовательный ахлак и Образовательная философия. Итак, используя принцип обобщения и систематизации, мы можем подойти к вопросу о формировании единой системы исламского образования.

3. Направления деятельности Педагогического фикха

Предисловие

Как мы знаем, существует два метода комментирования Корана: тематический и (по нумерации аятов) последовательный.¹ В случае последовательного комментирования, коранические темы обсуждаются в том порядке, в каком они зафиксированы в аятах, то есть так, как это представлено в самом тексте Корана. Однако, при тематическом методе комментатор рассматривает различные темы без учета порядка и хронологии представления этих тем в аятах. В некоторых случаях, с учетом происходящих в жизни изменений и новых потребностей, он предлагает новые темы для обсуждения — в рамках того или иного аята — для выяснения точки зрения Корана по этому вопросу.

То же самое происходит и с тематикой фикха. В отдельных случаях фикх рассматривает более широкий круг вопросов по сравнению с тем содержанием, которое заключено в религиоз-

¹ Садр, Аль-Мадраса аль-кур'анийя, стр. 7.

ных текстах. Как правило, в религиозных текстах содержатся указания на подобные дополнительные вопросы. Однако, некоторые из тем являются совершенно новыми — тогда факих, используя универсальные правила и свою личную способность к иджтихаду, должен извлечь из первоисточников шариатскую норму в отношении того или иного нового вопроса. Между тем, рассматриваемые фикхом вопросы не всегда являются предметом только одного раздела. Один и тот же вопрос может быть помещен одновременно в две книги или в два раздела. Например, вопросы, связанные с обучением намазу, рассматриваются в книге «Ат-Тарбийя», а подготовка к намазу, необходимые условия и требования, предъявляемые к молящемуся, и другие, относящиеся к намазу нормы, содержатся в книге «Ас-Саят». Поэтому задачей книги «Ат-Тарбийя» является нахождение вопросов, относящихся к исследуемому ею предмету среди всех имеющихся разделов фикха и рассмотрение этих вопросов с точки зрения принадлежности к тому или иному виду из «пяти предписаний».

Как говорилось ранее, некоторые вопросы являются сравнительно новыми или недавно возникшими. Иными словами, некоторые из вопросов, изложенные в аятах и хадисах и входящие в область компетенции фикха, будут рассмотрены в разделе Педагогический фикх в несколько ином ракурсе. Однако, некоторые темы являются совсем новыми и появившимися в результате изменений, которые произошли в жизни человечества недавно. В этом случае фикх в качестве практического руководства для лиц, обязанных исполнять предписания, должен вырабатывать нормы в отношении этих новых явлений. В связи с такой задачей, Педагогическому фикху также следует заняться рассмотрением новых проблем, стоящих перед образованием — с точки зрения приведения их в соответствие с шариатскими положениями.

Если взглянуть на связь между фикхом и образованием с другой точки зрения, следует отметить, что в вопросе о взаимодействии фикха и судебной системы и высказывании шариатских

взглядов по вопросам, касающимся правосудия, можно выделить три уровня:

1. Уровень первичных определений (выработка первичных шариатских норм);
2. Уровень вторичных определений (выработка вторичных шариатских норм);
3. Уровень инструментов и властных полномочий (выработка властных норм).

Другими словами, позиция фикха в вопросах обучения и воспитания может проявляться на трех уровнях:

1. Первый уровень — первичное определение вопросов.

На этом уровне факихи должны заниматься отбором вопросов и проблем образовательного характера, которые в неупорядоченном виде содержатся в текстах фикха. Кроме того, на этом уровне фикху должны предлагаться все новые и вновь возникающие вопросы для вынесения по ним первичного решения и извлечения шариатских норм.

2. Второй уровень — вторичные определения, выработка правил Педагогического фикха и общих правил.

Подобные правила могут носить общий характер и применяться во всех областях и разделах фикха. Например, правила о чрезвычайном положении, бедствиях и стесненных обстоятельствах, общественных беспорядках и т.д. требуют рассмотрения в рамках образовательного процесса и вынесения по ним вторичных предписаний фикха. Кроме того, такие правила могут быть специально предназначенными для исполнения в процессе обучения и воспитания. Поэтому новый раздел (Педагогический фикх) должен как оказывать содействие изучению и выработке общих правил фикха в образовании, так и заниматься специальными вопросами, относящимися исключительно к обучению и воспитанию.

3. Третий уровень — властные полномочия (выработка в сфере образования предписаний, адресованных власти).

К примеру, фикх, а следовательно и верховный факих (валий факих) могут исключить раздел применения телесных наказаний во время образовательного процесса из списка властных предписаний. Принимая во внимание важное значение и влияние образовательной системы, а также ее ключевую роль в процессе развития и преобразования общества, особенно религиозного общества и религиозной власти, этот уровень мог бы заниматься рассмотрением весьма полезных вопросов.

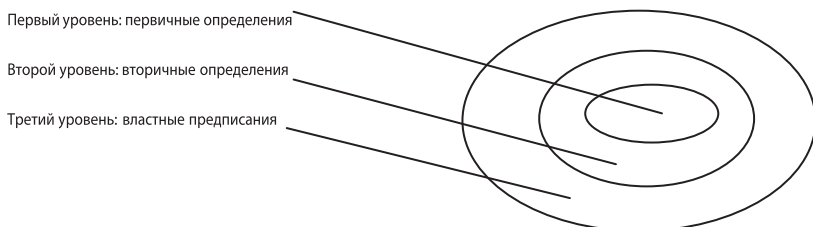


Диаграмма 27: Три уровня в подходе фикха к образованию

р 3.1 Предполагаемые функции Педагогического фикха

В числе задач, стоящих перед новым разделом шариатского права — Педагогическим фикхом — можно назвать следующие:

1. Поиск и отбор образовательных вопросов в имеющихся книгах фикха, а также рассмотрение этих вопросов с точки зрения принадлежности к одному из пяти видов предписаний.
2. Постановка новых образовательных проблем с позиций фикха и проведение исследований этих проблем.
3. Рассмотрение и выработка общих правил фикха и специальных правил в образовании, а также составление вторичных предписаний в области добровольных поступков лиц, обязанных исполнять предписания в сфере образования.
4. Рассмотрение властных полномочий в этой сфере, особенно для выработки властных механизмов и законодательного закрепления предписаний в сфере образования.

5. Кроме того, можно было бы позаимствовать некоторые темы из области ахлака и определить их содержание с точки зрения фикха, поскольку, как уже говорилось, фикхи и ахлак в некоторых вопросах (касающихся добровольных поступков) имеют много общего.¹ Поэтому вопросы ахлака можно было бы исследовать в рамках фикха при помощи методов иджитхада. А вопросы фикха, в свою очередь, поддаются определению с точки зрения принадлежности их к категориям «прекрасное» и «безобразное» в рамках науки ахлак. Например, фикх должен также выносить решение в отношении какого-либо действия, которое считается добропорядочным с точки зрения ахлака. Факихи не считают необходимым использование метода извлечения и вынесение решения фикха в отношении большинства дел по определению преимущественного права, которыми занимается ахлак — в то время как эти дела также требуют поддержки в виде шариатских предписаний и не должны быть исключаемы из вопросов, которыми занимается фикх.

Как уже было сказано, если принять во внимание предмет, изучением которого занимается фикх (добровольные поступки лица, обязанного исполнять предписания), то из всех факторов, оказывающих влияние на образовательный процесс, в компетенцию Педагогического фикха входит именно фактор добровольности. Поэтому, поскольку в понятие «доброй воли» лица, обязанного исполнять предписания, не входят особенности, относящиеся к времени и месту, а также климатическим условиям, то они не включены и в эту книгу. Естественно, что в Педагогический фикх включены все инструменты и факторы «добровольности» образования в том определении, которое мы дали этому понятию (то есть в качестве процесса создания постепенных и всеобъемлющих изменений). В рамках Педагогического фикха, наряду с процессами обучения, планирования, воспитания и т.д., которые присутствуют в образовательном процессе,

¹ Разумеется, можно также отложить рассмотрение Морального фикха и морально-нравственных областей до более удобного случая и не включать этот вопрос в исследования, посвященные Педагогическому фикху.

рассматриваются поступки наставника и учителя. Кроме того, Педагогический фикх занимается рассмотрением поступков ученика и воспитанника.

Следует обратить внимание на то, что в том случае, когда мы понимаем под образованием поступки, совершаемые в образовательном процессе, о чем идет речь в данной книге — мы включаем все эти поступки в новый раздел фикха. Однако, в том случае, когда под образованием подразумевается «образовательная система» — все элементы этой системы (основы, принципы, методы и цели) не входят в Педагогический фикх. Это объясняется тем, что комплекс знаний о явлениях действительности, человеке и т.д. не затрагивает область поступков и не входит в предмет обсуждения Педагогического фикха. Разумеется, принципы и цели, которые носят практический характер, а также методы, которые в основном представляют способы действий и поступков, входят в компетенцию Педагогического фикха.

После вынесения решения по образовательным вопросам, можно будет приступить к анализу образовательного процесса в том смысле, что исследователи могут приступить к рассмотрению и изучению нравственных тонкостей и закономерностей при исполнении тех или иных предписаний. При помощи аналитических методов они могут дать необходимые нравственные и педагогические разъяснения и комментарии по поводу вынесенных решений. К примеру, после того, как факих извлекает норму о преимущественном или обязательном выполнении определенного действия при выборе имени ребенка или обучении его Корану в качестве первого шага образовательного процесса — исследователь может рассмотреть эту норму с педагогической точки зрения и заняться детальным изучением ее содержания. Это точно так же, как ученые прежних времен занимались написанием исследовательских трудов, посвященных таким темам, как молитва и хадж. Естественно, не следует упускать из вида тот момент, что аналитический взгляд и педагогический комментарий не будут являться частью фикха и, соответственно, не будут входить и в Педагогический фикх.

С развитием данного нового раздела фикха и по мере достижения факихами новых успехов в извлечении предписаний, связанных с этим разделом, можно будет, с высоты общего взгляда и с использованием более широких горизонтов, извлечь из шариатских норм и утверждений нового раздела фикха целый комплекс общих правил. Например, опираясь на несколько предписаний Педагогического фикха, можно вывести правило о том, что «поощрение является принципом образования». Подобное расширительное толкование и обобщение нескольких областей, относящихся к одной и той же теме, а также нахождение закономерностей, которым подчиняются все данные вопросы, и называется систематизацией. Говоря яснее, понятие «система образования» можно было бы определить следующим образом: «Система образования — это стройный и упорядоченный комплекс понятий и идей, связанных с образованием и находящихся в столь тесной взаимосвязи друг с другом, что эту взаимосвязь можно назвать внутренним единством, и имеющих систематизированный и общий взгляд на проблемы образования в целом». Само собой разумеется, что подобные исследования также не входят в компетенцию Педагогического фикха и ими следует заниматься в рамках иных исследований.¹

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что Педагогический фикх включает следующие темы:

1. Утверждения, связанные с образованием и содержащиеся в уже имеющихся книгах фикха;
2. Новые образовательные вопросы, не получившие рассмотрения в общепринятом фикхе, по которым требуется вынесение религиозно-правовых предписаний;
3. некоторые вопросы, связанные с образованием, изложенные в трудах по ахлаку.

¹ Подобную систематизацию можно увидеть в рассмотрении экономических вопросов, которыми занимался Шахид Садр в книге «Наша экономика» или в его исследовании на тему экономики Ислама, стр. 324.

Вполне понятно, что образовательный анализ норм Педагогического фикха является независимой темой для исследования и не входит в фикх. Попытки объединения, обобщения и извлечения универсальных правил из норм Педагогического фикха для построения системы образования также являются темой для исследования, лежащей за пределами фикха, а потому не вошли в перечень тем, рассмотренных в данной книге.

р 3.2 Перспективы развития Педагогического фикха

После обсуждения области применения и места нового раздела фикха, было бы уместным рассмотреть перспективы рассматриваемого в нем образовательного процесса. Педагогический фикх включает несколько частей: часть первая — общие вопросы, часть вторая — обучение и приобретение знаний, и часть третья — образование в его частном значении, то есть воспитание. Каждая из частей, в свою очередь, состоит из нескольких глав:

I. Общие вопросы.

II. Обучение и приобретение знаний.

Глава 1. Виды наук и нормы приобретения знаний.

Глава 2. Обучение и связанные с ним предписания.

Глава 3. Учитель. Задачи и роль учителя.

Глава 4. Методы и способы обучения.

Глава 5. Образовательные технологии.

Глава 6. Экономический аспект образования.

Глава 7. Обучающие учреждения и задачи, стоящие перед властью, народом и семьей.

III. Воспитание и его аспекты.

Глава 1. Физическое воспитание.

Глава 2. Интеллектуальное воспитание.

Глава 3. Воспитание веры.

Глава 4. Этическое воспитание.

Глава 5. Общественное воспитание.

Глава 6. Воспитание потребности в соблюдении религиозных обрядов.

Глава 7. Политическое воспитание.

Глава 8. Экономическое и профессиональное воспитание, получение умений и навыков.

Глава 9. Воспитательные учреждения.

IV. Факторы и этапы образования.¹

Краткое содержание четвертой главы

1. Новые горизонты гуманитарных наук требуют от фикха того, чтобы в качестве науки, отвечающей современным потребностям жизни, он занялся особой областью человеческой деятельности, а именно — поступками лиц, обязанных исполнять предписания, которые совершаются в сфере образования, и в качестве динамичного и отвечающего насущным потребностям учения внес важный вклад в практическое применение фикха. На этом основании добровольные поступки, совершаемые в образовательном процессе, могут сформировать новый раздел фикха.

2. Содержание нового раздела (Педагогического фикха) может быть определено следующим образом: Педагогический фикх является наукой, которая рассматривает добровольные поступки, совершаемые наставниками и воспитанниками в рамках образовательного процесса, с точки зрения соотношения этих поступков с одним из пяти видов предписаний.

3. Если бы мы захотели ввести Педагогический фикх в существующую систему классификации фикха, то в классификации,

¹ Понятно, что в связи с новаторским характером обсуждаемой темы и возможностью ее дальнейшего совершенствования, существует вероятность того, что в будущем ряд вопросов, связанных с образовательным процессом могут быть либо исключены из списка обсуждаемых тем, либо включены в него.

предложенной Мухаккиком аль-Хилли, который подразделяет фикх на области исполнения религиозных обязанностей, договорных отношений, односторонних обязательств и норм, Педагогический фикх занял бы место в разделе «Нормы». В рамках классификации фикха, предложенной Шахидом ас-Садром, Педагогический фикх может быть помещен в раздел Б/3/а).

4. Группировка рассматриваемых фикхом вопросов, с учетом эволюции и возникновения новых областей гуманитарных наук, может привести к формированию новой системы классификации фикха. К примеру, можно было бы внести большую стройность в раздел «частных норм», входящих в классификацию фикха, предложенную Мухаккиком аль-Хилли. И, используя методы, применяемые в гуманитарных науках, предложить следующую модель классификации данного раздела: Уголовный фикх, Судебный и следственный фикх, Политический фикх, Административный фикх, Социальный фикх, Педагогический фикх, Моральный фикх, Фикх природных ресурсов или Экологический фикх. Другими словами, подобная новая классификация предполагает деление частных норм на четыре раздела: политические вопросы (Уголовный, Судебный и следственный, Политический и Административный фикх), социальные вопросы (Социальный и Административный фикх), вопросы культуры (Педагогический и Моральный фикх), экономические вопросы (Экологический фикх и т.д.)

5. Еще одним принципом построения классификации фикха может служить четверичная схема отношений, в которые человек вступает, устанавливая связь с Богом, с самим собой, с другими людьми и с природой, в первой части которой представлены отношения человека с Богом (1. Фикх исполнения религиозных обязанностей), вторая часть посвящена отношениям человека с самим собой (2. Моральный фикх), третья — отношениям человека с другими людьми, включая а) — политические отношения (Фикх власти, Фикх международных отношений, Судебно-следственный и Уголовный фикхи); б) — экономические отношения (Экономический фикх); в) — культурные от-

ношения (Педагогический фикх); г) — социальные отношения (Социальный, Административный и Семейный фикхи), и в четвертой части говорится об отношениях человека с природой (4. Фикх природных ресурсов или Экологический фикх). В этой схеме Педагогический фикх найдет себе место в части, посвященной отношениям человека с другими людьми.

6. Перформативные утверждения религиозно-правового содержания, содержащиеся в религиозных текстах, можно упорядочить с точки зрения их принадлежности к различным наукам. К примеру, шариатские суждения, предметом которых является образование, можно выделить в особый раздел и озаглавить как «Педагогический фикх». Появление подобного раздела в качестве одной из областей, которые вместе с моральным аспектом образования и философией образования входят в понятие «исламское образование», при системном взгляде на данный вопрос может послужить путем для дальнейшей систематизации и создания единой системы исламского просвещения.

7. Педагогический фикх рассматривает широкий круг вопросов, связанных с обучением, приобретением знаний, воспитанием, факторами, способствующими или препятствующими осуществлению этих процессов, а также с достижениями, полученными в различных областях педагогики, такими как управление процессом обучения, планирование занятий, обучающие технологии и т.д. (поскольку все эти действия являются видами добровольных поступков лиц, обязанных исполнять предписания), с точки зрения соответствия нормам шариата.

8. Позиции фикха в области образования можно рассматривать в трех плоскостях: плоскости первичных определений и вынесения первичных решений фикха; плоскости вторичных определений и вынесения вторичных решений и, наконец, инструментальной плоскости и плоскости властных полномочий и вынесения властных решений.

9. К числу задач нового раздела фикха можно отнести следующие: 1. Поиск и отбор вопросов, относящихся к области

образования, в существующих книгах фикха и рассмотрение их с точки зрения соответствия тому или иному виду «пяти предписаний». 2. Постановка новых образовательных вопросов и изучение их с позиций фикха. 3. Обсуждение и выработка правил применения общих шариатских предписаний и норм, связанных с Педагогическим фикхом, и выработка вторичных норм в области добровольных поступков, совершаемых в ходе образовательного процесса. 4. Рассмотрение властных полномочий в этой сфере.

10. Вопросы Педагогического фикха в перспективе будут рассмотрены в рамках следующих разделов: Часть 1. — Общие вопросы; Часть 2. — Обучение и приобретение знаний; Часть 3. — Частные вопросы образования и их составляющие; Часть 4. Факторы и этапы образования.

БИБЛИОГРАФИЯ

(КНИГИ И СТАТЬИ НА ФАРСИ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ ДАНЫ
В ИХ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ):

1. Мортаза Мотаххари, «Знакомство с исламскими науками» (Калам, Ирфан, практическая Мудрость), том 2., издательство «Садра», 1989 г., № 6.
2. Мортаза Мотаххари, «Знакомство с исламскими науками» (Принципы Фикха и Фикх), издательство «Садра».
3. Мохаммад Таги Месбах, «Обучение философии», Международное издательство Организации исламской пропаганды, 1999 г., № 1.
4. Абу Хамид Газали, «Ихйа 'улум ад-дин», том 1., Бейрут, издательство «Дар аль-кутуб».
5. Мохаммад Таги Месбах, «Мораль в Коране», том 1, исследование и описание Мохаммада Хосейна Эскандери, издание Образовательно-исследовательского учреждения им. Имама Хомейни, 2001 г.
6. Сейед Ибрахим Хосейни, «Мораль и Фикх», издательство «Кабасат», год 4, № 13, осень 1988 г.
7. Мохаммад Багер Хошйар, «Принципы образования», Тегеранский Университет, глава 1, № 1327.
8. Сейед Мухаммад Бакир Садр, «Наша экономика или исследования по исламской экономической школе», перевод Мохаммада Казема Мусави, Исламское издательство в сотрудничестве с организацией «Созидательный джихад» г. Мешхеда, Тегеран, 1989 г.

9. Алламе Табатабаи, «Бидайят аль-хикма», перевод Али Ширвани, издательство «Дар-уль-‘илм», 2000 г., № 5.
10. Мухаммад ибн Муртаза Аз-Зубайди, «Тадж аль-‘арус мин джавахир аль-камус», том 9, издательство «Дар Мактабат аль-хайат», Бейрут, 1406 г. л.х.
11. Хасан Мостафави, «Ат-Тахкик фи калимати-ль-кур’ан аль-карим», том 9, издательство Министерства Культуры и исламского просвещения, Тегеран, 1989 г., № 1.
12. Шахид Мотаххари, «Образование в Исламе», издательство «Садра», Тегеран, 1991 г., № 27.
13. Алламе Джамал ад-дин Хасан ибн Йусуф Аль-Хилли, «Джавхар ан-надид фи шарх мантик ат-таджрид», издательство «Бидар», 1981 г.
14. Алиреза Арафи, «Введение в исламское образование» (2), «Цели образования с точки зрения Ислама», Бюро сотрудничества семинарии и Университета, 2002 г.
15. Сейед Мухаммад Бакир ас-Садр, «Дурус фи ‘илм аль-усул», том 1, Али Акбар Хаэри «Исследования и пояснения», Исламская интеллектуальная Ассамблея, изд. 1 1423 г. л.х.
16. Сейед Мухаммад Бакир ас-Садр, «Дурус фи ‘илм аль-усул», том 1 и 2, Исламская интеллектуальная Ассамблея, изд. 1, 1419 г. л.х.
17. Наджмуддин Джа‘фар ибн Аль-Хасан (Аль-Мухаккик) Аль-Хилли, ‘Абд аль-Хусейн Мохаммад Али Бакаль, «Исследования», организация «Исма‘илиан», Кум, изд. 2, 1408 г. л.х.
18. Исма‘ил ибн Хамад Джаухари, «Ас-Сихах Тадж ал-луга ва-с-сихах аль-‘арабийя», том 6, издательство «Дар аль-‘ильм», Бейрут, 1404 г. л.х.
19. Сейед Мохаммад Казем ибн ‘Абд аль-‘Азим Табатабаи Язди, «Аль-‘Урват аль-вуска», Научное издательство, Бейрут, изд. 2, 1409 г. л.х.
20. Группа исследователей, «Образовательные науки: сущность и основные направления», под научным руководством доктора Али Мохаммада Кардана, Тегеран, изд. 1, 2001 г.
21. Халиль ибн Ахмад Фарахиди, «Аль-‘Айн», том 3, издательство «Дар аль-хиджра», Кум, изд. 1, 1405 г. л.х.
22. Сейед Мухаммад Бакир Садр, «Аль-Фатава аль-вадиха», том 1, издательство «Матба‘ат аль-адаб», Неджеф, изд. 2, 1396 г. л.х.

23. Шейх Мортаза Ансари, «Фара'ид аль-усул», том 3, издание Исламской интеллектуальной Ассамблеи, изд. 1, 1419 г. л.х.
24. Джулиус Голд и Уильям Колб, «Культура социологии», перевод Мохаммада Джавада Захеда и коллеги, издательство «Мазияр», Тегеран, изд. 1, 1997 г.
25. Вахбе Аз-Зухайли, «Аль-Фикх аль-ислами ва адиллатуху», том 1, Дамаск, изд. 1, 1401 г. л.х.
26. Мохаммад Таги Месбах Язди, «Философия морали», исследование Ахмада Хосейна Шарифи, Международное издательство, изд. 1, 2002 г.
27. Такий ад-дин ибн Наджм ад-дин Абу-с-Салах аль-Халаби, «Аль-Кафи фи-ль-фикх», исследование Шейха Резы Устади, Исфахан, изд. 1, 1403 г. л.х.
28. Шейх Мохаммад Казем Хорасани, «Кифайат аль-усул», Исламское издательство, изд. 8, 1424 г. л.х.
29. «Алхимия счастья», перевод: «Тахарат аль-а'рак», Ахмад ибн Мухаммад Ибн Мискавайх, перевод: Мирза Абуталеб Зенджани, исправления: Абу-ль-Касим Имами, издательство «Ногтэ», изд. 1, 1996 г.
30. Ибн-Манзур, «Лисан аль-'араб», том 4, издательство «Дар ихйа ат-турас аль-'араби», Бейрут, 1416 г. л.х.
31. Али Акбар Деххода, Словарь, том 14.
32. Голамхосейн Шокухи, «Основы и принципы образования», издательство «Астан-е Кодс-е Разави», Мешхед, изд. 7, 1999 г.
33. Фаджруддин Турайхи, «Маджма' аль-бахрейн», том 6, издательство «Мактабат аль-муртадавийа», Тегеран, 1395 г. л.х.
34. Шахид Мортаза Мотаххари, Собрание сочинений, том 11, издательство «Садра», изд. 1, 2005 г.
35. Шахид Мортаза Мотаххари, Собрание сочинений, том 7, издательство «Садра», изд. 1, 1999 г.
36. Мулла Мухсин Файз Кашани, «Аль-Мухадджат аль-байда фи тахзиб аль-ихйа», комментарии: Али Акбар Гаффари, издательство «Мактабат ас-садук», Тегеран, 1961 г.
37. Шахид Мухаммад Бакир ас-Садр, «Аль-Мадрасат аль-кур'анийа», издательство «Дар аль-кутуб аль-исламийа», изд. 1, 1424 г. л.х.
38. Салар Ибн 'Абд аль-'Азиз ад-Дейлами, «Аль-Марасим аль-'алавийа», комментарий: Мохсен Хосейни, издание Отдела по делам культуры Всемирной Ассамблеи Ахл аль-бейт, 1442 г. л.х.

39. Аль-Файуми, «Аль-Мибах аль-мунир», издательство «Дар аль-хиджа», изд. 2, 1414 г. л.х.
40. Хасан ибн Зайн ад-дин 'Амили, «Ма'алим ад-дин ва милаз аль-муджтахидин», (раздел Фикх), комментарий: Сейед Мунзир Аль-Хаким, издательство «Аль-Фикх», Кум, изд. 1, 1418 г. л.х.
41. Ахмад ибн Фарис, «Му'джам макайис ал-луга الغامضة» Египет, издательство «Бина», 1390 г. л.х.
42. Гастон Мияларэ, «Смысл и границы образования», перевод: Али Мохаммада Кардана, издательство Тегеранского Университета, 1996 г.
43. Файз Кашани, «Мафатих аш-шари'а», исправления 'Имад ад-дина Мусави Бахрани, Бейрут, 1969 г.
44. Ракиб Исфакхани, Хусейн ибн Мухаммад, «Аль-Муфрадат фи гариб аль-кур'ан», издательство «Дар аль-ильм ад-дар аш-шамийа», Дамаск/Бейрут, изд. 1, 1417 г. л.х.
45. Сейед Хосейн Мударриси, «Предисловие к шиитскому Фикху», перевод Мохаммада Асафа Фекрата, издательство «Исламские исследования Астане Кодс», Мешхед, 1410 г. л.х.
46. Мухаммад Риза Музаффар, «Логика», издательство «Исма'илиан», Кум, 1976 г.
47. Ибн Баррадж, «Мухаззаб», исследование Шейха Субхани, издательство «Джами'а аль-мударрисин», Кум, 1406 г. л.х.
48. Алламе Мухаммад Хусейн Табатабаи, «Аль-Мизан», том 20, издательство «Исма'илиан», Кум, изд. 4.
49. Газета «Джомхури-йе Эслами», статья «Роль Фикха в процессе совершенствования человека», 26.03.1990.
50. Ягуб Али Борджи, «Взгляд на классификацию Книг Фикха», журнал «Фикх Ахл аль-бейт», изд. 1, № 3, осень 1995 г.
51. Хосров Багери, «Еще один взгляд на исламское образование», издательство «Медресе», Тегеран, изд. 3, 1995 г.
52. Али Хеммат Банари, «Исследование взаимодействия Фикха и Педагогики», издательство Образовательного и исследовательского института имени Имама Хомейни, Кум, 2004 г.
53. Алламе Табатабаи, «Нихайат аль-хикма», Исламское издательство при учреждении «Джами'а аль-мударрисин», изд. 18, 1424 г. л.х.